بحوث في
المعاملات المالية المعاصرة

تأليف

الشيخ عبد الله بن علي بن جميل

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

تقديم

الشيخ الدكتور

احمد جامع اسماعيل سري

المحاضر بكلية الشريعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا

وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

بجامعة نجال في لاسعانود- الصومال-

الشيخ الدكتور

عبد الرزاق بن حسين بن أحمد

الأستاذ الشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

- فرع جيبوتي -

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : بحوث في المعاملات المالية المعاصرة

تأليف: الشيخ عبد الله علي جيله

عدد الصفحات : ٢٢٦

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة

للتواصل والاستفسار: 0612546664 / 252617499686+


بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم د/ أحمد جامع إسماعيل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

لا يخفى على المهتمّين بالعلوم الشرعية وطلبة العلم ما للإحاطة بالأحكام الشرعية ونشرها في المجتمع من أهمية؛ ليتحقق تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى مجالات الحياة، وقد انتشرت المصارف الإسلامية في الآونة الأخيرة واستحدثت بعض المعاملات المالية التي لم تكن من قبل سواء في الخدمات التي تقدّمها، أو صيغ التمويل لديها، وكثر تعامل الناس بها مما يقتضي ضرورة تصويرها وتكييفها وبيان الأحكام الشرعية لهذه المعاملات.

وقد ألّف الشيخ الفقيه والمحدّث الفاضل: عبد الله علي جيله - حفظه الله - رسالة في هذا المجال بعنوان: «بحوث في المعاملات المالية المعاصرة»، وطلب منّي قراءتها، فوجدتها - بعد قراءتها من أوّلها إلى آخرها - رسالة نفيسة في بابها، نافعة في مجالها، قد استوفى الشيخ الكلام في المسائل التي تناولها من صيغ التمويل الإسلامي التي تجريها المصارف

الإسلامية مع الإيجاز، ووضوح العبارة، وحسن العرض، وذكر الضوابط الحاكمة لهذه المعاملات، ودعم الأحكام التي توصل إليها بقرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في المؤسسات الإسلامية، فأوصي بقراءتها والاستفادة منها، سائلا المولى عَزَّوَجَلَّ أن يجزل له الثواب، ويجعل ذلك في ميزان حسناته.

والله الموفق.

✍ وكتبه د/ أحمد جامع إسماعيل

المحاضر بكلية الشريعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا

وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة نُجال في لاسعانود - الصومال -





تقديم الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فالمعاملات المالية في هذا الزمن باتت تشغل حيزًا كبيرًا في أذهان الناس، وتلتفت إليها الأنظار؛ ذلك أنَّ الاقتصاد هو قوام الحياة ووسيلة عمارة الأرض، ولتحقيق هذا المطلب لا بد من معرفة أحكام المعاملات المالية لتكون عونًا للمسلم في تعاملاته بيعًا وشراء ونحو ذلك.

ونحمد الله عَزَّوَجَلَّ أننا نشهد في الآونة الأخيرة نموًا وتطورًا في عالم المعاملات المالية الإسلامية؛ إذ أثبتت المصارفُ الإسلامية وجودَها على الساحة الاقتصادية رغم قصر عمرها؛ ويكفي لها فخرًا أنها كانت أهمَّ أسبابِ إحياء فقه المعاملات المالية، وتعريف أبناء الأمة بمخاطر الربا وعقوبته.

فكم أقامت هذه المصارف من مؤتمرات وندوات وملتقيات إضافةً إلى تشكيل هيئات الرقابة الشرعية التي تدقق معاملاتها المالية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

وفي سياق تلك الجهود يأتي كتابُ أخينا وصديقنا العزيز الشيخ عبد الله

علي جيله تحت عنوان : «**بحوثٌ في المعاملات المالية المعاصرة**» .

ويعالج هذا الكتاب أهمِّ المباحث في باب المعاملات المالية المعاصرة، وراعى فيها الشيخ منهج الاختصار وعدم التطويل، والجمع بين التنظير والتطبيق، ولم يُفَوِّت في نهاية كل مبحث أن يذكر قرارات المجامع الفقهية الإسلامية وفتاوى كبار العلماء في العالم الإسلامي .

وأخي الشيخ عبد الله – وفقه الله – أحد الخبراء المعدودين والقلة النادرة المهتمة في مجال المصرفية الإسلامية، فهو في تأليفه لهذا الكتاب استفاد من تجاربه وخبراته الطويلة؛ حيث كان فضيلته – ولا زال – رئيسًا للهيئة الشرعية لبنك السلام الإفريقي في جيبوتي .

وختامًا : أشكر أخي الشيخ عبد الله على هذا الجهد المتميز، وأدعو الله أن يوفقه إلى مزيد من العطاء العلمي، وأن يصحح بعلمه وقلمه مسار المعاملات المالية لتبقى تحت خيمة الإسلام ومظلته العظيمة .

والله أسألُ أن يبارك في جهود الشيخ ومشاريعه العلمية، ويخلص لنا النية، ويرفع درجات من أعان على نشر هذا الكتاب في الدارين، وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتبه/ الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد

الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – فرع جيبوتي –



مقدمة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، وجاءت أحكامها مبنية على رعاية المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد أو تقليلها، ورفع الحرج والمشقة عن العباد.

واعتنت بالمعاملات المالية، فوضعت لها الضوابط والقواعد الحاكمة لها، وبينت المقاصد والشروط، وجعلت التفقه فيما يتعلق بها من جملة العلوم الواجبة لمن أراد أن يبيع أو يشتري، أو يمارس معاملة من المعاملات المالية، حتى يكون على بصيرة من أمره.

وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «**طلب العلم فريضة على كل**

مسلم»[(١)]. والمقصود بالفريضة من العلم - كما قال العلماء - ما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة، فيجب على من يشتغل بعمل من الأعمال أن يتعلم الأمور الأساسية التي لا يصح العمل بدونها.

وعلى التاجر المسلم أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وما يتعلق بالربا كي يتجنبه، فإن الدخول في التجارة والمعاملات من غير معرفة الأحكام الشرعية المرتبطة بها فيه خطر عظيم.

وقد قال النبي ﷺ: «**يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجّارا إلّا من اتقى وبرّ وصدق**»[(٢)] ومعنى اتقى أي تجنّب محرمات التجارة.

وكان عمر رضي الله عنه يأمر التّجار بالتفقه في أحكام البيع والشراء، ويقول: «**لا يبع في سوقنا إلّا من تفقه في الدين**»[(٣)]. والمراد بالتفقه هنا التفقه في مسائل الحرام والحلال. وقال أحمد شاكر معلقا على الأثر: «نعم حتى يعرف ما يأخذ ويدع، وحتى يعرف الحلال والحرام، ولا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم بالأباطيل والأكاذيب، وحتى لا يدخل الربا عليهم من أبواب قد لا يعرفها المشترى. وبالجملة لتكون التجارة تجارة إسلامية صحيحة، يطمئن إليها المسلم وغير المسلم لا غش فيها ولاخداع»[(٤)].

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٤)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥) وغيرهما من حديث أنس، وله طرق وشواهد كثيرة، وحسنه المزي، وصححه السيوطي والألباني.

(٢) أخرجه الترمذي (١٢١٠) وابن ماجه (٢١٤٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٣) أخرجه الترمذي (٤٨٧) بسند حسن.

(٤) سنن الترمذي (٢/ ٣٥٧) تحقيق أحمد شاكر.

وقال علي ﷺ: «من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا، ثم ارتطم، ثم ارتطم»[١] ومعناه -كما في النهاية - وقع فيه وارتبك ونشب.

وقال النووي ﷺ: «من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها، فيتعلم شروطها، وصحيح العقود من فاسدها، وسائر أحكامها»[٢].

ونقل ابن الحاج عن أحد شيوخه: أنه أدرك بالمغرب المحتسب يمشي على الأسواق، ويقف على كل دكان، فيسأل صاحبه عن الأحكام التى تلزمه في بيعه، ومن أين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز منها؟ فإن أجابه أبقاه في دكانه، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان، ويقول: لا يمكنك أن تقعد في سوق المسلمين تطعم الناس الربا ومالا يجوز[٣].

وقال ابن نجيم ﷺ نقلا عن البزازية: كان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه، وعن أئمة خوارزم أنه لابد للتاجر من فقيه صديق[٤].

وبعد، فهذه بحوث مختصرة في بعض المعاملات المالية المعاصرة، التي كثر في الآونة الأخيرة تعامل الناس بها، واستفتاءاتهم عنها، جمعتها في فترات متباعدة، واستقيتها مما كتبه الأئمة، والعلماء المعاصرون، وآمل

---

(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٠)، أوضح المسالك (٥/ ٢).
(٢) المجموع (٩/ ١٨٠).
(٣) المدخل (١/ ١٥٧)، وانظر أوضح المسالك(٥/ ٢-٣) للرهوني.
(٤) البحر الرائق (٥/ ٨٢).

أن تساهم في رفع وعي الناس، وتبصيرهم بأمور دينهم.

وأسأل الله القبول، والإخلاص، والسداد في القول والعمل، والعفو عن الزلات، وأن ينفعني بها والمسلمين، ويجزي خير الجزاء كل من ساهم في طبعها وتصميمها وإخراجها.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه عبد الله علي جيله

جيبوتي يوم الثلاثاء ٢٦ صفر ١٤٣٧هـ



ضوابط المعاملات المالية:

الأصل في العبادات التوقيف، فليس للناس أن يستحدثوا عبادة من عند أنفسهم، ويتقربوا بها إلى الله، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: «**من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد**»(١)، وفي رواية: «**من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد**»(٢).

وأما المعاملات فالأصل فيها الإباحة والإذن، ولا يحظر منها إلا ما جاء دليل بمنعه وتحريمه، ولذلك وسعت الشريعة الإسلامية كل المعاملات التي ظهرت في ديار الإسلام المترامية، والبيئات المختلفة، والقرون المتتالية، ولم تعجز عن إيجاد الحكم المناسب لمعاملة من المعاملات.

❁ **وقد وضع الإسلام أصولا وضوابط تنظم كسب المال وإنفاقه، وأوجه تنميته ومن هذه الضوابط:**

١- **تحريم الربا**، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يؤذن الله تعالى عاصيا بالحرب إلّا على آكل الربا، وكان محرما في الشرائع السابقة، فقد ذم الله تعالى اليهود بأخذ الربا: ﴿وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ﴾ [النِّسَاء: ١٦١].

---

(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(٢) أخرجها مسلم(١٧١٨).

ولعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله، وكل من له علاقة بتنفيذه، وهو من السبع الموبقات.

عقوبات آكل الربا

ذكر الله لآكل الربا خمسا من العقوبات [١]:

أحدها: التخبط، قال الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥].

الثاني: المحق، قال تعالى: ﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٦] أي يذهبه إما بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، ولا ولده من بعده. وفي الحديث: «**إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل**»[٢].

الثالث: الحرب، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٩].

وكفى بهذا دليلا على شناعة الربا، وعظم ذنبه، وهل يفلح من حاربه الله ورسوله؟

وقد ذكر القرطبي أن رجلا جاء إلى الإمام مالك، فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكران يتقافز يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالق إن

---

(١) المبسوط (١٢|١٠٩).

(٢) أخرجه أحمد (٣٧٥٤)، وابن ماجه (٢٢٧٩)، والحاكم (٢/ ٣٧) وصححه، وأقره الذهبي، وحسن إسناده الحافظ في الفتح. والقل بالضم: القلة، كالذل والذلة، قاله ابن الأثير.

كان يدخل جوف ابن آدم شر من الخمر، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه، فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب[١].

وقد أحسن من قال[٢]:

ولم يجئ في سائر الذنوب ... ما جاء في الربا من الحروب

ومن يطق حرب العزيز القاهر ... مع رسوله الكريم الطاهر

الرابع: الكفر لمن استحله، قال الله تعالى: ﴿وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾﴾ [البَقَرَة: ٢٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾﴾ [البَقَرَة: ٢٧٦] أي كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكله.

الخامس: الخلود في النار لمن استحله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥].

وهذه العقوبات التي تضمنتها آيات سورة البقرة تدل على عظم إثمه، وفحش ضرره، وقد استشرى في حياتنا المعاصرة، بحيث يصعب على المرء الفكاك عنه، سواء أراده أم لم يرده، وهذا مصداق لقول نبينا ﷺ: «**ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره**»[٣].

---

(١) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٤٠٥).

(٢) هو أبو زيد التلمساني، كما في أوضح المسالك (٥/ ٤) للرهوني.

(٣) أخرجه أحمد (١٠٤١٠)، وأبو داود (٣٣٣١)، والنسائي (٤٤٥٥)، وابن ماجه (٢٢٧٨)، وفي إسناده انقطاع.

قال المناوي: «أي يحيق به، ويصل إليه من أثره، بأن يكون موكلا، أو متوسطا فيه، أو كاتبا أو شاهدا، أو معامل المرابي، أو من عامل معه، وخلط ماله بماله.

ووجه النسبة أن الغبار إذا ارتفع من الأرض أصاب كل من حضر، وإن لم يكن هو أثاره. وهذا من معجزاته، فقل من يسلم في هذا الزمن من أكل الربا الحقيقي، فضلا عن غباره»[(١)].

وقال ﷺ تحذيرا من فتنة المال، وحثا على تحري المكاسب: «**يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام**»[(٢)].

٢- منع أكل أموال الناس بالباطل:

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٨].

والباطل: اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع، كالربا، والغصب، والسرقة، والخيانة، وكل محرم ورد الشرع به[(٣)]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ﴾ [الأعرَاف: ٨٥]. وقال ﷺ: «**إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام**»[(٤)].

ومن صور ذلك النجش، والتصرية، والبيع على البيع، والشراء على

---

(١) فيض القدير (٥/ ٣٤٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٩).
(٣) المجموع (٩/ ١٦٩).
(٤) أخرجه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩).

الشراء، والسوم على السوم. وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، لما فيه من الاعتداء والظلم.

٣- منع الغش والخداع:

كل معاملة فيها غش وخداع فإن الشريعة الإسلامية تحرمها، وقد قال النبي ﷺ لمن رآه يخفي البلل في الطعام: «**أفلا جعلته فوق الطعام، من غش فليس مني**»(١). ومر عليه السلام بطعام حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام رديء، فقال: «**بع هذا على حدة، وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا**»(٢).

✍ وصور الغش والخداع كثيرة ومنها:

- بيع المواد الفاسدة، والتي انتهت صلاحيتها.
- تطفيف المكيال والميزان.
- تسويق بضاعة رديئة على أنها بضاعة جيدة، وذلك بوضع العلامة التجارية للبضاعة الجيدة على الرديئة.
- بيع المواد الضارة بالصحة التي تسبب الأمراض.
- وصف مكونات المواد المصنعة بأوصاف غير حقيقية.
- الغش في تنفيذ المقاولات وأعمال البناء، مما قد يتسبب في انهيار المبنى(٣).

---

(١) أخرجه مسلم (١٠٢).
(٢) أخرجه أحمد (٥١١٣)، وصححه لغيره محققو المسند.
(٣) فقه التاجر المسلم (٣٨) د/ حسام الدين عفانه.

٤- منع الغرر:

الغرر هو ما لا يعرف حصوله، أو لا يعرف حقيقته ومقداره، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر[١].

ويدخل في بيع الغرر مسائل كثيرة، فكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، و معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، كبيع السمك في الماء الكثير، والطير في الهواء، واللبن في الضرع، والجنين، والجمل الشارد، وبيع ثوب من ثياب، وشاة من شياه، وثمر شجرة لم تثمر، ونظائر ذلك من الأمور التي لا تعلم، ولا يدرى هل تكون أم لا؟ ولا يقدر على تسليمها، فإن بيعها باطل ومفسوخ.

ومن البيوع المشتملة على الغرر، وجاءت الأحاديث بالنهي عنها بيع الحصاة، والمنابذة، والملامسة، وحبل الحبلة، وبيع المضامين والملاقيح، وعسب الفحل[٢]، تحصينا للأموال، وقطعا للخصومة والنزاع بين الطرفين.

✍ شروط الغرر المنهي عنه:

ليس كل غرر ممنوعا، فإن بعض ما يباع لا يخلو من غرر، كالذي يشتري دارا مثلا لا يستطيع أن يطلع على أساسها وداخل حيطانها. وقد

---

(١) أخرجه مسلم (١٥١٣)، وقد شرحه الإمام النووي شرحا نفيسا، ينبغي الوقوف عليه.

(٢) هذه البيوع وأشباهها التي جاءت فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. شرح مسلم (٦/ ٨) للنووي.

اشترط العلماء للغرر الممنوع المنهي عنه:

أ- أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد، فإن كان يسيرا فإنه لا يمنع من صحة المعاملة.

ومن أمثلة ذلك دخول الحمام للاغتسال، فإن فيه شيئا من الغرر، لأن الناس يختلفون في طول الإقامة وقصرها، وفي استعمال الماء كثرة وقلة.

ومن ذلك تأجير السيارات لمدة يوم أو يومين، لاختلاف الناس في استعمالها قلة وكثرة وكيفية، وفيه شيء من الغرر، لكنه معفو عنه شرعا.

ومن ذلك ما جرت به العادة في بعض المطاعم والفنادق الكبيرة من صنع أنواع من الأطعمة في أوان، ويطلقون للمشتري في أكل ما شاء، ويأخذون ثمنا واحدا من كل شخص، بغض النظر عن مقدار الطعام الذي تناوله بالفعل، فمقتضى القياس أنه لا يجوز للجهالة والغرر، ولكنه يجوز هنا، لأنه غرر يسير مغتفر بجريان العرف والتعامل بذلك.

ب- أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة.

ومن ذلك اللبن في الضرع، والجنين، والسمن في اللبن، والثمر الذي لم يبد صلاحه. وأما إذا كان تابعا غير مقصود يعسر إفراده عن متبوعه بحكم مغاير، فإنه يعفى عنه، ولا يفسد العقود.

ومن أمثلة ذلك بيع الحيوان الحامل، أو ذات الدر، والشجر وعليها ثمر لم يبد صلاحه، فإنه يعفى عنه، لأنه تابع غير مقصود. ويغتفر في الشيء

ضمنا وتبعا ما لا يغتفر قصدا[١].

وضابط ذلك هو -كما قال الإمام النووي -: «أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا»[٢].

٥- **تحريم الميسر**:

الميسر هو كل معاملة يدخل فيها الشخص وهو إما غانم أو غارم، وهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المَائدة: ٩٠].

وقد حرم الله تعالى الميسر لما فيه من المفاسد التي نبه عليها بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾ [المَائدة: ٩١].

٦- **الاتجار بالمحرمات والاستثمار فيها**:

الأطعمة والأشربة وغيرها من الأشياء المحرمة، كالميتة والخنزير،

---

(١) شرح مسلم (٦/ ٧-٨)، المجموع (٩/ ٣١٠ وما بعدها)، القواعد الكبرى (٢/ ٣٠٠- ٣٠٢) لابن عبدالسلام، توضيح الأحكام (٣/ ٤٩٨)، المعاملات المالية المعاصرة (٤٩٠) د/ وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة (٦-٧) د/ خالد المشيقح، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام(١٨١-١٨٣) سعد الدين الكبي.

(٢) شرح مسلم، والمجموع.

والخمر والمخدرات، والتماثيل ونحوها يحرم الاتجار بها، والاستثمار فيها، لأن في إجازة بيعها، والاتجار فيها تسهيلا في اتخاذها، وحملا للناس عليها، وفي تحريم بيعها واقتنائها إبعاد للناس عن مباشرتها، وتضييق الطرق التي تؤدي إليها، ولذا يقول النبي ﷺ: «**إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام**»(١).

وقال عليه السلام: «**لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله** عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه»(٢)، وقال في شأن الخمر: «**إن الذي حرم شربها حرم بيعها**»(٣).

وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز بيع ما حرم أكله أو شربه، أو حرم استعماله.

٧-الإعانة على الإثم والعدوان:

من الضوابط التي تنظم كسب المال منع الاشتغال بعمل، أو وظيفة من شأنها الإعانة على ظلم وحرام، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ﴾ [المَائدة: ٢].

ومن ذلك الاشتغال في عمل ربوي، أو مرقص، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة، أو لمن يعلم أنه يريد أن يقتل به بريئا، أو

---

(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٨٨) بإسناد صحيح.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٧٩).

يقطع الطرق وبيع الطعام لمن يريد أن يأكله في نهار رمضان، وليس له عذر، وبيع المجلات وأشرطة الفيديو الخليعة، وبيع المصاحف لغير المسلمين، والمتاجرة بالأشياء المسروقة والمغصوبة.

وأخيرا ليس فيما تقدم تضييق لموارد الرزق على الناس، فإن طرق الكسب الحلال أكثر من أن تحصى. وعلى المسلم أن يأخذ الحلال، ويدع الحرام، لأنه سيحاسب على ماله، وسيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟.



بيع المرابحة

من أنواع البيوع التى تحدّث عنها الفقهاء القدامى، وتعامل بها المسلمون في السابق، وتتعامل بها المصارف الإسلامية الآن بيع المرابحة، وفيما يلى بيان لصورتها القديمة، وصورتها الجديدة، وما يتعلق بها من أحكام وضوابط.

تعريف المرابحة

المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجر، يقال: أربحته على سلعته مرابحة، أي أعطيته ربحا، ومنه بعت الشيء مرابحة، وكذلك اشتريته مرابحة.

والمفاعلة هنا ليست على بابها لأنّ الذى يربح إنما هو البائع، فهذا من المفاعلة التى استعملت في الواحد، كسافر وعافاه الله[(١)].

والمرابحة في الاصطلاح كما عرّفه أكثر الفقهاء: «بيع السلعة بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين»[(٢)]. وهي من

(١) لسان العرب (٢/ ٤٤٢)، تاج العروس (٦/ ٣٨٠)، كشّاف اصطلاحات الفنون (١/ ٥٣٨).

(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٣)، بداية المجتهد (٢/ ٣٧٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٨)، الكافي لابن قدامة (٣/ ١٣٥).

بيوع الأمانة، **وذلك أن البيع ينقسم بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه إلى قسمين**:

الأول: بيع المساومة: وهو البيع بالثمن الذي يتفق عليه المتعاقدان دون النظرإلى الثمن الأول.

والثاني: بيوع الأمانة: وهي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص. وسميت بيوع الأمانة، لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، **وهي ثلاثة أنواع**:

أ- **بيع المرابحة**: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع به مع زيادة ربح معلوم.

ب- **بيع التولية**: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول من غير نقص ولا زيادة.

ج - **بيع الوضيعة، أو الحطيطة**: وهو البيع الذي يخسر فيه البائع، فيتم البيع بأقل من الثمن الأول[1].

والمرابحة هي الأصل في بيوع الأمانة، لأن التجارة تقوم على السعي لتحقيق الربح، ولا يصار إلى البيع تولية أو وضيعة إلا في حالات استثنائية، ككساد البضاعة.



(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٩).

حكم بيع المرابحة:

بيع المرابحة بيع جائز يندرج تحت البيوع الجائزة ما لم يتخ‌لله ما يجعله فاسدًا، إذ هو بيع كسائر البيوع التي أقرتها الشريعة. واتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة، واستدلوا على ذلك بالنصوص والقواعد العامة التي جاز بها البيع.

قال الشوكاني: «هذا بيع أذن الله سبحانه به بقوله: ﴿تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [النِّسَاء: ٢٩]، وبقوله: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]. وهذا يشمل كل بيع كائنا ما كان، إذا لم يصحبه مانع شرعي، أويفقد فيه التراضي»[(١)].

والأصل في المعاملات الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ثم إن الحاجة داعية - كما قال المرغيناني - إلى هذا النوع من البيع، لأن الذي لا يهتدي في التجارة، يحتاج إلي أن يعتمد فعل الذكي المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وزيادة[(٢)].

وقد حكى الكاساني وابن قدامة وغيرهما الإجماع على جوازها[(٣)].

وذهب المالكية إلى أن بيع المساومة أولى من بيع المرابحة، لأن البائع في المرابحة مؤتمن، وقد لا يتيسر له ضبط المصروفات التى بذلت في الحصول على السلعة، في حين أن بيع المساومة يخلومن هذا الالتزام.

---

(١) السيل الجرّار (٣/ ١٣٦).
(٢) الهداية (٤/ ٦٣).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٣)، المغني (٦/ ٢٦٦)، الإفصاح (١/ ٣٥٠).

قال الدسوقي في الحاشية تعليقا على قول خليل: «جاز مرابحة والأحب خلافه»: وأما هو فغير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان»[١].

المرابحة في المصارف الإسلامية:

❁ **تتم عمليات المرابحة في الأوساط المصرفية بطريقين:**

١- المرابحة العادية التى سبق شرحها عند الفقهاء.

وهذه الطريقة نادرة التطبيق، لأنها تقتضى أن تكون السلعة أو العقار في حوزة البنك قبل طلب العميل لها، وهذا أمر نادر، نظرا لصعوبة ممارسة المصرف الإسلامي دور التاجر الكامل بشراء السلع قبل طلبها للأسباب الآتية:

- حصول المخاطرة باحتمال عدم رواج بعض السلع.
- ضعف القدرة التخزينية للسلع في المصرف الإسلامي.
- ضعف الكفاءات والخبرات في دراسة سوق السلع وتقلباتها[٢].

٢- الطريقة الثانية وهي المعروفة بالمرابحة للآمر بالشراء، أو المرابحة المركبة، ويسميها البعض: المرابحة للواعد بالشراء.

وصورتها: «أن يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء سلعة ليست عنده على أن يقوم العميل بشرائها من البنك بعد ذلك بسعر تحدد نسبة

(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٩).
(٢) المرابحة للآمر بالشراء (٤٢). د/ أبو زيد، والخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٨٢).

الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا»[١]. فهي تتكون من مرحلتين: مرحلة الوعد، ومرحلة البيع.

وهذه المعاملة ليست مستحدثة وإنما المستحدث هو التسمية فقط، وأما حقيقة المعاملة فهي معروفة في الفقه الإسلامي، ففي «الأم» للإمام الشافعي رحمه الله قال: «وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشترها، وأربحك فيها كذا، فاشتراه الرجل، فالشراء جائز، والذى قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه.

وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه له، أومتاعا أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء. يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد، أودين، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر. فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:

أحدهما: أنهما تبايعاه قبل أن يملكه البائع.

والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا، أربحك فيه كذا[٢].

وقال ابن القيّم: «رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار، أوهذه السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها بكذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الردّ، فالحيلة: أن يشتريها على أنه بالخيار

(١) المصدر الأخير نقلا عن المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (٥١٤).
(٢) الأمّ (٤/ ٧٥).

ثلاثة أيام، أوأكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردّها على البائع بالخيار»[(١)].

وسبقه إلى هذه الحيلة أو المخرج محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله[(٢)].

ويظهر من هذه النقول أن القائلين بجواز هذه الصورة من المرابحة من القدامي اشترطوا لصحتها عدم إلزام الآمر بوعده، وجعلوا له الخيار في إمضاء البيع المتواعد عليه، أو تركه عند ما يملك المأمور السلعة ويعرضها عليه. وكذلك الخيار للبائع، فلا يكون هناك وعد ملزم للطرفين.

الفروق بين المرابحة العادية والمصرفية:

❁ **تختلف المرابحة المصرفية عن المرابحة العادية في أمور منها:**

١- السلعة في المرابحة العادية موجودة عند البائع قبل طلب الشراء، بخلاف المرابحة المصرفية.

٢- المرابحة العادية تنعقد في مرحلة واحدة، أما المرابحة المصرفية ففيها مرحلتان: مرحلة المواعدة، ومرحلة المعاقدة.

٣- المرابحة العادية قد تكون حالّة أو مؤجلة، أما المرابحة المصرفية فهي مؤجلة، ويكون الثمن مقسطا في الغالب.

---

(١) أعلام الموقّعين (٥/ ٤٣٠).

(٢) المبسوط (٣٠/ ٢٣٧).

٤- تنحصر العلاقة في المرابحة العادية بين طرفين، أما العلاقة في المرابحة المصرفية فهي بين ثلاثة أطراف.

٥- وجود المشترى الآمر بالشراء هو الطريق إلى الامتلاك في المرابحة المصرفية، فلولا وجود العميل الآمر بالشراء لم يشتر المصرف السلعة.

٦- في المرابحة المصرفية يشتري المصرف السلعة، ليبيعها مباشرة إلي العميل الواعد بالشراء، بينما في المرابحة الفقهية قد يتملك البائع السلعة لغرض الانتفاع بها أولا، أوليعرضها للبيع، وقد تمكث لديه فترة طويلة[١].

ونظرا لهذه الفروق فإنه لا ينبغي إجراء أحكام المرابحة الفقهية على المرابحة المصرفية اعتمادا على الاشتراك في الاسم، والتشابه في بعض الجوانب.

دور المرابحة في الاستثمارات المصرفية:

تعد المرابحة أهمّ أساليب توظيف الأموال في المصارف الإسلامية، إذ تصل نسبتها في كثير من المصارف إلى ما يزيد على ٨٠٪ من إجمالي توظيف الموارد.

(١) الخدمات الاستثمارية (٢/ ٣٨٤-٣٨٥)، بيع المرابحة للآمر بالشراء (١٢٦) د/ أبو زيد، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (٥١٥-٥١٦) د/ عبد الرزاق الهيتي.

ونظرا لما حققته هذه المعاملة من قبول لدى عامة الناس فقد شرعت المصارف التقليدية المحلية والعالمية في منافسة المصارف الإسلامية في هذا المضمار، حتى أصبحت المرابحة المركبة من صميم عمل كثير منها[١].

وقد اكتنف تطبيقات عقود المرابحة مخالفات شرعية، حتى أصبحت السلع في بعض العقود لبعض المصارف موجودة على الورق فقط. وصارت وظيفة البنك مقتصرة على الأعمال الورقية، ويوكل العميل في الشراء والاستلام.

وهذه المخالفات في التطبيق دفعت المجمع الفقهي الدولي إلى إصدار توصية تتضمن التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء، وقصرها على التطبيقات التي تتمّ تحت الرقابة، ويؤمن فيها من وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التى تحكمها، والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركة والتأجير.

شروط بيع المرابحة:

الانحراف الذى طرأ على تطبيق بيع المرابحة نتج عن الإخلال بالشروط والضوابط، لذا كان من المهم إيضاح تلك الشروط.

وقبل الحديث عنها أنقل قرارا لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة

(١) الخدمات الاستثمارية (٢/ ٣٨٦).

مؤتمره الخامس بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء. جاء فيه ما يلى:

١- إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرّد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرّد بعد التسليم، وتوافرت فيه شروط البيع وانتفت موانعه.

٢- الوعد - وهو الذى يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الو فاء بلا عذر.

٣- المواعدة - وهي التى تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي ﷺ عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

وأوصى المؤتمر في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بما يلي:

أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود

خاصة، أوعن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.

ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة، أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء. والله أعلم[1].

خلاصة ما تضمنه القرار:

أ- بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يجوز إلا إذا دخلت السلعة في ملك المصرف وضمانه، وتحمل ما يترتب على ضمانه من مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرّد بالعيب الخفي بعد التسليم.

ب- المواعدة بالبيع والشراء لا تجوز إلا بشرط الخيار للمتواعدين، أو لأحدهما، لأن المواعدة مع عدم الخيار في معنى البيع، وبالتالي يقع على السلعة قبل دخولها في ملك وضمان المصرف.

والالتزام بهذه الضوابط يعصم من الوقوع في الخطأ والزلل، ويبعد صورية البيع، والتباس المرابحة بالقرض الربوي، ويحفظ المتعاملين من الشبهات.

(١) قرار رقم: ٤٠-٤١ (٥/ ٢ و ٥/ ٣).

شروط المرابحة المصرفية:

يشترط لبيع المرابحة المصرفية ما يشترط لعقد البيع بصفة عامّة[١] وليس الغرض ذكر هذه الشروط العامّة وإنما الغرض إيضاح الشروط المتعلقة بالمرابحة المصرفية والمرتبطة بالجوانب التطبيقية لهذه المعاملة[٢].

١- أن يكون البائع مالكا للسلعة.

لا خلاف بين الفقهاء من حيث الجملة على وجوب أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة. والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام ﷺ أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل، فيريد مني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال ﷺ: «**لا تبع ما ليس عندك**»[٣].

وحديث عبد الله بن عمرو ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «**لا يحل سلف وبيع،**

---

(١) شروط البيع العامة هي التراضي بين العاقدين، وكونهما جائزي التصرف، وكون المبيع طاهرًا منتفعًا به، معلوما، مقدورا على تسليمه، مملوكا لمن له العقد.

(٢) ينظر فقه المعاملات المالية (١٠٠ ١٠٣)د/ سعد الخثلان، المعاملات المالية المعاصرة (٧١) د/ وهبة الزحيلي، ولخالد المشيقح (٢٠٢١)، الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٩١٤٤٦)، بيع المرابحة د الأشقر ضمن بحوث فقهية (١/ ١٠٥).

(٣) أخرجه أحمد (١٥٣١١)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي(٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وحسّنه الترمذي، وصحّحه الألباني في تعليقه على كتب السنن.

ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»[(١)]، ومعنى: ما ليس عندك: أي شيئا ليس في ملكك وقدرتك حال العقد.

قال البغوي: «هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلو قبل السلم في شيء موصوف عامّ الوجود عند المحلّ المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد»[(٢)].

وقال الشوكاني: «وظاهر النهي تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان، ولا داخلا تحت مقدرته. وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان المبيع في ذمّة المشتري، إذ هو كالحاضر المقبوض»[(٣)].

٢- أن تكون السلعة مقبوضة للبائع:

من الشروط اللازمة لصحّة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن تكون السلعة المراد بيعها مقبوضة للبائع عند البيع، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس ﷺ أن النبي ﷺ قال: «**من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتىّ يستوفيه**»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله[(٤)].

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٣٠)، وابن ماجه(٢١٨٨)، وصحّحه غير واحد من الأئمة.

(٢) شرح السنة (٨/ ١٤١).

(٣) نيل الأوطار (٥/ ٢٣٥).

(٤) أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم(٥٢٥).

وعن زيد بن ثابت ﷺ أن رسول الله ﷺ «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتّى يحوزها التجار إلى رحالهم»[١].

وعن حكيم بن حزام ﷺ قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ فقال ﷺ: «**يا ابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتّى تقبضه**»[٢].

وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق: «ولا ربح ما لم يضمن» ومعناه - كما قال الشوكاني - أنه لا يجوز أن يأخذ البائع ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض[٣].

ونظرا لكون بعض المصارف الإسلامية لا تقوم بقبض السلعة القبض الشرعي الكافي، بل تبيعها مباشرة على الآمر، على أن يقوم بقبضها بنفسه من البائع الأول، أو تقوم ببعض الإجراءات التي لا تعدّ كافية في تحقيق القبض، نتوقف عند هذا الشرط لبيان حقيقته وضوابطه الشرعية، وأقوال أهل العلم فيه[٤].

---

(١) أخرجه أحمد (٢١٦٦٨)، وأبو داود (٣٤٩٩) وصحّحه ابن حبان (٤٩٨٤).
(٢) أخرجه أحمد (١٥٣١٦)، وابن حبان (٤٩٨٣)، والبيقهي في السنن الكبرى(١١/ ١٦٢) وصحّحه ابن حبان، وحسّنه البيهقي والنووي في المجموع (٩/ ٣١٨).
(٣) نيل الأوطار(٥/ ٢٦٢)، وانظر النهاية (٢/ ١٨٢) لابن الأثير.
(٤) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٤٠٨).

حقيقة القبض:

القبض جاء على لسان الشرع من غير تقييد لا في الشرع ولا في اللغة، ولذا نص عامّة الفقهاء على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه قبض اعتبر قبضا شرعيا، وما لا فلا. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وأقوالهم في ذلك مشهورة[١].

قبض العقار:

وقد اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتخلية، والتمكين من اليد والتصرّف، فإن لم يتمكن بأن منع شخص آخر من وضع يده عليه، فلا يعتبر قبضا. وإذا كان العقار له قفل فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع تخليته، بحيث يتمكن من فتحه من غير تكلف.

قبض المنقول:

المنقول إن كان ممّا يتناول باليد عادة كالنقود والثياب والحليّ يكون قبضه بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء.

وإن كان ممّا يعتبر فيه تقدير بكيل أو وزن أو ذرع يكون قبضه بما يقدّر فيه من كيل أو وزن أو ذرع[٢].

---

(١) بدائع الصنائع(٦/ ٥٧١)، والذخيرة(٥/ ١٢٠)، والمجموع (٩/ ٣٣٣)، والمغني (٦/ ١٨٦)، والقواعد الكبرى (٢/ ١٥٣، ٣٠٢).

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/ ٢٥٩).

✍ آثار القبض في العقود:

❁ أهمّ آثار القبض في العقود هي:

أ- انتقال الضمان إلى القابض، والمراد بالضمان الذي ينتقل إلى القابض تحمّله لتبعة الهلاك، أو النقصان الذي يطرأ على المقبوض.

ب- جواز التصرّف في المبيع بعد القبض.

✍ القبض مشروط في كل مبيع:

اختلف العلماء في حكم بيع الشيء قبل قبضه نظرا إلى أنّ الأحاديث الواردة في النّهي عن بيع الشّيء قبل قبضه، بعضها أطلق الحكم في كل مبيع، وبعضها صرّح بالطعام، وبعضها بالكيل. وقد اتفق العلماء على منع بيع الطعام قبل القبض، واختلفوا في غيره على أقوال:

أ- يجوز بيعه قبل قبضه، وهو مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر.

ب- لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه. وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ تقي الدّين ابن تيمية وابن القيم.

ج- يجوز بيع العقار، وأمّا سواه فلا يجوز بيعه قبل قبضه، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.

د- لا يجوز في المكيل والموزون، وهذا يروى عن عثمان ﷺ، وهو المشهور من مذهب أحمد[١].

والراجح هو اشتراط قبض المبيع قبل بيعه، سواء كان طعاما أو غيره منقولا أو عقارا، لأنّ الأحاديث الواردة جاء بعضها عامّا في كل السّلع، كحديثي حكيم بن حزام وزيد بن ثابت ﷺ، وما صرّحت به بعض الأحاديث من ذكر الطعام لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه، لأنّه بعض أفراد العام الوارد في الأحاديث الأخرى، فهو تقرير لنفس الحكم الثابت فيها، نصّ عليه عناية به، وكذلك فإن التصريح بالمكيل والموزون لا يدل على نفي الحكم عمّا عداهما، فهو ذكر لبعض أفراد العام الذي أفادته الأحاديث التي أثبتت أنه يشترط القبض في بيع ما اشتراه الإنسان. وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا ينفي الحكم عمّا عداه، ولذلك قال ابن عباس بعد أن روى حديث«**من ابتاع طعاما فلا يبعه حتّى يستوفيه**»: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

✍ علّة المنع من بيع مالا يقبض:

سئل ابن عباس ﷺ عن سبب النهي فقال: «ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ». أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها إلى البائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارا وقبضها، والطعام في يد البائع، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا، وعلى هذا التفسير لا يختص

(١) المغني (٦/ ١٨٨ ١٨٩)، والمجموع (٩/ ٣٢٦-٣٢٧)، وتهذيب السنن (٩/ ٣٨٢ هامش عون المعبود)، وفتح الباري (٤/ ٣٥٠).

النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس: «ولا أحسب كلّ شيء إلّا مثله»[١].

وقال الشوكاني: «وهذا التعليل أجود ما علّل به النهي، لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول ﷺ»[٢].

وقال الإمام النووي رحمه الله: «وعللّوه بعلّتين: إحداهما ضعف الملك لتعرّضه للانفساخ بتلفه. والثانية: توالي الضمان، ومعناه أن يكون مضمونا في حالة واحدة لاثنين، وهذا مستحيل، فإنه لو صحّحنا بيعه كان مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول، والثاني على الثاني»[٣]. وقد ناقش ابن القيّم التعليلين، ثم قال: المأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلّل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغرّه الربح وتضيق عينه منه، وربّما أفضى إلى التحيّل على الفسخ ولو ظلما، وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا.

فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرّف فيه حتّى يتمّ استيلاؤه عليه، وينقطع عن البائع، فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض، وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع. وهذه العلّة أقوى من تينك العلّتين[٤].

---

(١) فتح الباري (٤/ ٣٥٠).
(٢) نيل الأوطار (٥/ ٢٤٠).
(٣) المجموع (٩/ ٣٢١).
(٤) تهذيب السنن بهامش عون المعبود (٩/ ٣٨٩).

وبناء على ذلك فلا يجوز للمصرف الإسلامي في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يبيع السلعة حتى يتملكها ويقبضها قبضا معتبرا شرعا، حتى لا يقع في نهي النبي ﷺ عن بيع ما لا يملك، وعن بيع السلع قبل قبضها.

٣- أن تكون السلعة المبيعة حالّة.

من شروط صحّة بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الثمن فيها مؤجلا أن تكون السلعة المبيعة حالّة لا مؤجّلة.

والأصل في هذا الشرط إجماع الأمّة على تحريم بيع الكالئ بالكالئ.

٤- عدم اشتراط زيادة في الثمن إذا تأخر المشتري عن أداء ما عليه في الوقت المحدّد.

لم يختلف الفقهاء المتقدمون في عدم جواز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين، وإنما اختلف العلماء المعاصرون، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه.

والقول بالمنع هو الذي قرّره مجمع الفقه الإسلامي. والمصارف الإسلامية التي أخذت القول بالجواز في هذه المسألة قد توسع كثير منها في التطبيق العملي توسعا كثيرا، ونتج من ذلك خلل في التطبيق[١].



(١) الزمن في الديون وأحكامه الفقهية(٤٢) د/ سعد الخثلان.

مراحل عقد المرابحة:

❁ يمرّ عقد المرابحة للآمر بالشراء بثلاث مراحل:

الأولى: **مرحلة المواعدة**، وتبتدئ من طلب العميل شراء السلعة إلى شراء البنك لها.

الثانية: **مرحلة التملك**، وتبتدئ من شراء البنك للسلعة إلى بيعها للعميل.

الثالثة: **مرحلة البيع**، وتبتدئ من بيع البنك للسلعة إلى نهاية سداد الأقساط.

ولهذه المراحل ضوابط شرعية يجب الالتزام بها عند التنفيذ، كي لا تتحول بيوع المرابحة إلى مجرّد تمويل بالفائدة، كما تقوم به البنوك الربوية.

نماذج من الضوابط[1]:

❁ **مرحلة المواعدة**:

١- يجوز للبنك أن يشتري السلعة بناء على طلب عميله ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.

---

(١) بيع المرابحة للآمر بالشراء أقرته المجامع الفقهية المعتبرة، والهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، ووضعت له ضوابط ومعايير عند التنفيذ حتى يكون صحيحا، ومنها المعيار الشرعي للمرابحة الذي أعدّته الهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومنها ضوابط عقد المرابحة التي وضعتها الهيئة الشرعية لبنك البلاد في السعودية. وسنذكر نماذج منها.

٢- يجوز أن يطلب الواعد من البنك أن يكون شراء السلعة من جهة معينة، ويحق للبنك الاعتذار عن المضيّ في العملية إذا رفض العميل عروضا أخرى هي الأنسب للبنك.

وعلى المصرف أن ينظر في نشاط العميل عند ما يتقدم لهذا الطلب، وينتبه من احتمال حصول اتفاق بين العميل والجهة التي عيّنها، يردّ بمقتضاه السلعة بعد شرائها من المصرف إلى البائع، ويأخذ ما دفعه المصرف إلى البائع أو بعضا منه.

٣- لا يجوز أن تشتمل وثيقة المواعدة على مواعدة ملزمة.

القائلون بجواز المرابحة للآمر بالشراء من القدامى اشترطوا لصحّته عدم إلزام الآمر بوعده، وجعلوا له الخيار في إمضاء البيع المتواعد عليه أو ردّه عند ما يمتلك المأمور السلعة ويعرضها عليه.

وللعلماء المعاصرين في هذا ثلاثة آراء:

١- جواز عقد المرابحة للآمر بالشراء على أساس الوعد الملزم للواعدين، واختاره القرضاوي وسامي حمود، وصدر به قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول، والثاني، وهو قول الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وللبنك الإسلامي الأردني.

٢- عدم جواز عقد المرابحة على أساس الوعد الملزم الآتي من الطرفين، واختار هذا القول جمع من العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية.

٣- الجواز على أساس الوعد الملزم لأحد الطرفين، وهو قول بعض العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

درجت بعض البنوك على أخذ الضمانات من رهون وكفالات في مرحلة الوعد، وهذا الأمر أجازته الهيئات الشرعية، ولكن بشرط عدم استخدام هذه الضمانات إلا بعد توقيع العملاء على عقود المرابحة.

٤- إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الأول، فلا يجوز للبنك إجراء المرابحة للآمر بالشراء.

٥- يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الواعد بالشراء والبائع الأول إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية لا صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والبائع الأول إلى البنك.

٦- يجوز للبنك والواعد بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقا، سواء كان ذلك للأجل أم للربح أم غيرهما، ويكون ذلك باتفاق الطرفين.

٧- يجوز أن يذكر البنك لعميله عند بدء التعامل معه أنه سيحصل منه ربحا نسبته كذا وكذا، وذلك أثناء مرحلة المواعدة.

٨- يجب على البنك التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فإن كان البائع الأول هو العميل أو وكيله، أو كانت الجهة البائعة

للسلعة مملوكة للعميل كان البيع باطلا ، لأن ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعا .

٩- لا يجوز التحيل على بيع العينة، ومن ذلك أن تكون مؤسسة العميل باسم زوجته أو أحد أقاربه، وهي في الحقيقة مملوكة للعميل نفسه، فلا يجوز للبنك حينئذ أن يبيع بالأجل على القريب ما اشتراه من ذلك العميل إذا علم بذلك .

١٠- لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه بين الواعد بالشراء والبائع .

❁ مرحلة التملك :

١- لا يجوز للبنك أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها . فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة، وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض . ويعتبر بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلا لا يفيد ملكا تاما للبنك .

٢- الأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء .

٣- لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء .

٤-لا يجوز أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام

عقد شراء السلعة باسم العميل. ولكن يجوز ذكر اسم العميل في بوليصة الشحن مع اسم البنك أو وكيله لمجرد الإحاطة.

٥- يجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضا حقيقيا أو حكميا قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.

٦- الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل البنك تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة البنك. ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من البائع الأول إلى البنك ومن البنك إلى عميله، وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.

٧- إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها، فكما يكون القبض حسيا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضا اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيا. فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضا.

٨- يعتبر قبضا حكميا تسلم البنك أو وكيله لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية.

٩- الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع، أو من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز للبنك توكيل غير البائع الأول

والآمر بالشراء للقيام بذلك نيابة عنه.

١٠- التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية البنك في مرحلة التملك، ويقوم بهذا الإجراء على حسابه باعتباره مالكا للسلعة، ويتحمل المخاطر المترتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقه وحده، وليس للعميل حق فيه إن حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق للبنك أن يضيف المصروفات إلى تكلفة المبيع، وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة.

❁ مرحلة البيع:

١- يجب على البنك إبرام عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء.

٢- لايجوز للبنك جعل عقد المرابحة للآمر بالشراء مبرما تلقائيا بمجرد تملكه السلعة.

٣- يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء وربحها محددا ومعلوما للطرفين عند التوقيع على العقد.

٤- ليس للبنك أن يضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير، فليس له مثلا أن يضيف إلى الثمن مقابلا لأعمال موظفي البنك أونحو ذلك.

٥- يجوز أن يكون الربح محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية. ويتم هذا التحديد بالاتفاق بين الطرفين.

٦- يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء على أقساط متقاربة أو متباعدة، ويصبح ثمن السلعة دينا في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه، ولا يجوز بعدها المطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر أو لغير عذر.

٧- للبنك أن يشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة أنه يحق للبنك فسخ العقد، أو بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه، ويستوفي مستحقاته من الثمن، ويرجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.

ضمانات المرابحة:

١- يجوز اشتراط البنك على العميل حلول بعض الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند عدم سداده للأقساط دون عذر معتبر، وينبغي للبنك أن يتنازل في هذه الحالة عن جزء من المستحقات على ألا يكون مشروطا.

٢- للبنك أن يطلب من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك كفالة طرف ثالث، أورهن، ولو كان المرهون مبلغا في حساب جار أو استثماري له، أو كان هو السلعة محل العقد.

٣- يجوز مطالبة البنك للعميل بتقديم شيكات بعد إبرام عقد المرابحة ضمانا للمديونية، شريطة النص على أنه لا يحق للبنك استخدام الشيكات إلا في مواعيد استحقاق الدين، ولو كانت الشيكات حالة.

٤- لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلّا بعد سداد الثمن، ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن، وعلى البنك إعطاء المشتري سندا لإثبات حقه في الملكية. وإذا باع البنك السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليه الاقتصار على مستحقّاته وإعادة الباقي إلى العميل.

٥- لا يجوز للبنك أن يشترط على العميل دفع غرامة في حال تأخره عن السداد، سواء حددت الغرامة عند التعاقد أم اتفق على تقديرها عند وقوع الضرر، وسواء كان العميل موسرا أم معسرا.

٦- لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين) سواء كان العميل موسرا أم معسرا.

٧- يجوز للبنك أن يلزم العميل المماطل بتحمل المصاريف الفعلية التي دفعها ا لبنك بسبب استخلاص الدين[١].

أخطاء المرابحة:

لبيع المرابحة اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق، حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور بارز أساسي في شراء السلعة لنفسه أولا وتسلمها، ثم بيعها للآمر بالشراء للابتعاد عن صورة التمويل الربوي،

(١) انظر المعايير الشرعية: المعيار الشرعي رقم ٨، وضوابط عقد المرابحة لبنك البلاد للاطلاع على بقية ضوابط عقد المرابحة.

ولكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح.

وقد رصدت دراسات ميدانية، وحلقات نقاشية أشرف عليها الدكتور حسين شحاتة - خبير استشاري في المعاملات المالية - ثلاثة عشر خطأ شرعيا في بيوع المرابحة التي تقوم بها البنوك الإسلامية.

❁ وينحصر أغلبها في كونها ضمن البيوع المنهي عنها، أو وقوعها في شبهة الربا، أو التدليس، ومنها:

١- عدم الالتزام بالإجراءات التنفيذية للمرابحة:

أحيانا يقوم الموظف في المصرف الإسلامي والعميل بالتوقيع على أوراق الوعد بالشراء، واستلام الضمانات، وعقد البيع دون أن يمر أي وقت بين الوعد بالشراء، وعقد الشراء والتملك، وتوقيع عقد البيع.

❁ الخطأ الشرعي

يتمثل الخطأ الشرعي في أن المصرف الإسلامي قد باع ما لا يملك، وذلك بإبرامه عقد البيع قبل تملكه السلعة وحيازتها، ولقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما لا يملك.

٢- توكيل العميل باستلام الشيك، واستلام البضاعة من المورد مباشرة:

يقوم الموظف في المصرف أحيانا بتفويض العميل شفاهة بالشراء، واستلام الشيك، واستلام البضاعة من المورد مباشرة.

❁ الخطأ الشرعي

يتمثل الخطأ الشرعي في كون العميل المشتري وكيلا عن البائع، وعدم وجود ضرورة شرعية تجيز توكيل العميل بأن يكون مشتريا وبائعا في آن واحد.

٣- **كتابة الشيك باسم العميل أو مندوبه**:

يقوم الموظف في المصرف الإسلامي أحيانا بكتابة الشيك باسم العميل، وليس باسم المورد، ويقوم العميل بصرف الشيك، ويحصل على قيمته، ولا يشتري بضاعة، وبالتالي تصبح المرابحة صورية، ولم تدخل البضاعة في المعاملة.

❁ الخطأ الشرعي

يعتبر هذا التصرف من قبيل المعاملات الربوية «مبادلة نقود بنقود وزيادة» حيث لم يتم شراء بضاعة فعلا باسم المصرف حتى تباع للعميل.

٤- **إيداع قيمة البضاعة في الحساب الجاري للعميل**:

يودع الموظف في المصرف أحيانا قيمة البضاعة في الحساب الجاري للعميل، وبعد ذلك يقوم العميل بالسحب منه حسب الطلب، لتمويل شراء بضاعة، أو لسداد ديونه أو مصاريفه.

وتعتبر الفاتورة المقدمة من المورد شكلية، أو تتم عن طريق التواطؤ بين العميل والمورد، وغالبا يأخذ المورد مبلغا من المال نظير إصدار هذه الفاتورة.

❁ الخطأ الشرعي

يعتبر هذا التصرف من قبيل المعاملات الربوية، ولا يختلف عن التمويل الربوي الذي تقوم به البنوك الربوية، ويضاف إلى ذلك الغش والتدليس من العميل والمورد.

٥- **تملك العميل البضاعة قبل التوجه إلى المصرف:**

أحيانا يقوم العميل بشراء البضاعة من المورد، ثم يتوجه إلى المصرف الإسلامي، ويبرم معه عقد المرابحة، ويقوم باستلام الشيك من المصرف الإسلامي، ويسلمه للمورد سدادا لثمن البضاعة. وفي حقيقة الأمر تعتبر المرابحة سدادا للدين الذي على العميل.

❁ الخطأ الشرعي

يكمن الخطأ الشرعي في تملك العميل البضاعة قبل عقد البيع، وصورية المرابحة، وفي بيع المصرف الإسلامي ما لا يملك، وهو بيع منهي عنه.

٦- **سداد مديونية على العميل للمورد:**

أحيانا يكون على العميل ديون لمورد ما، ويعجز عن سدادها، فيتوجه إلى المصرف الإسلامي بفاتورة وهمية من المورد بقيمة الدين، ويعقد بيع مرابحة عليها، ويستلم الشيك، ويعطيه للمورد، دون أن توجد سلعة.

❁ الخطأ الشرعي

يتمثل الخطأ الشرعي في الغش والتدليس من العميل على المصرف

الإسلامي، وصورية المرابحة، وبالتالي تكون العملية ائتمانا بفائدة ربوية.

٧- **تحول عملية المرابحة إلى عينة:**

أحيانا يقوم العميل بعقد المرابحة، وهدفه الأساسي الحصول على النقد، وليس البضاعة، فيستلم الشيك، ويعطيه للمورد، ثم يعيد بيع البضاعة لنفس المورد نقدا بأقل من الثمن الأصلي للبضاعة.

❁ الخطأ الشرعي

تعتبر هذه العملية من بيوع العينة المنهي عنها، وإن علم بها موظف المصرف الإسلامي مسبقا فعليه أن يمتنع عن تنفيذها.

٨- **اختلاف البضاعة المستلمة عن البضاعة الواردة في العقد:**

أحيانا تقدم المستندات، وتبرم العقود على بضاعة معينة، ويقوم العميل باستلام بضاعة مخالفة بنفس القيمة، أو أقل من المورد بترتيب مسبق معه، بل أحيانا يتم شراء بضاعة بأقل من قيمة الشيك، ويعطي المورد العميل الباقي.

❁ الخطأ الشرعي

يكمن الخطأ الشرعي في اختلاف محل العقد، ووجود تدليس على المصرف الإسلامي، واعتبار المعاملة ائتمانا بفائدة ربوية.

٩- **سداد دين المرابحة عن طريق مرابحة جديدة:**

يعجز العميل أحيانا عن سداد بقية أقساط المرابحة للمصرف الإسلامي، فيقوم بعمل مرابحة جديدة صورية بأجل طويل، وتودع قيمة الشيك في حسابه الجاري، لسداد المديونية القديمة للمصرف.

❁ الخطأ الشرعي

يتمثل الخطأ الشرعي في كون المرابحة صورية، وكون العملية نموذجا من نماذج ربا الجاهلية، أتقضي أم تربي؟

١٠- جدولة ديون المرابحة بزيادة:

أحيانا يتأخر العميل عن سداد أقساط المرابحة، فيقوم المصرف الإسلامي بزيادة مقدار الدين مقابل زيادة الأجل.

❁ الخطأ الشرعي

تعتبر جدولة الدين بزيادة من الربا المحرم شرعا، ولا تختلف عن ربا الجاهلية.

وهذه المخالفات التي تكتنف تطبيق عقد المرابحة للواعد بالشراء في المصارف الإسلامية دفعت مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى إصدار توصية تتضمن التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للواعد بالشراء، وقصرها على التطبيقات التي تتم تحت رقابة المصرف، ويؤمن فيها من وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها. والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير.

أسباب الأخطاء الشرعية في بيع المرابحة:

ترجع ظاهرة الأخطاء في بيوع المرابحة للواعد بالشراء إلى مجموعة من الأسباب من أهمها ما يلي:

١- عدم فهم العاملين بالمصارف الإسلامية بفقه المرابحة، وكذلك عدم الالتزام بخطوات الإجراءات التنفيذية السليمة.

٢- رغبة بعض العاملين بالمصارف الإسلامية في سرعة إنجاز المعاملة في أقل وقت ممكن دون الالتزام التام بتسلسل الإجراءات، ويعتقدون أنها مسألة شكلية.

٣- عدم فهم بعض المتعاملين بالمرابحة من الأفراد ورجال الأعمال لطبيعة المرابحة وضوابطها الشرعية، واعتقاد بعضهم أن المسألة تمويل، وليست بيعا وتجارة.

٤- تعجل بعض عملاء المصرف الإسلامي في الحصول على السلعة، دون الالتزام بالضوابط الشرعية.

٥- عدم التزام بعض عملاء المصرف الإسلامي بالقيم والأخلاق، حيث يقدمون إلى المصرف مستندات وهمية، ومعلومات غير حقيقية، مما يؤدي إلى صورية المرابحة، وخروجها عن إطارها الشرعي.

٦- ضعف نظم المراجعة والرقابة الداخلية على معاملات المصرف، أو عدم وجودها. وهذا يؤدي إلى رسوخ الأخطاء.

٧- ضعف نظم الرقابة الشرعية على المعاملات، والتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية.

وصية من مجمع الفقه الإسلامي للمصارف الإسلامية:

يوصي مجلس المجمع الفقهي الإسلامي جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثالا لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة، دون اللجوء إلى معاملات صورية، تؤول إلى كونها تمويلا محضا بزيادة ترجع على الممول.

✍ توصيات إلى المنفذين للمرابحة:

ينبغي لكل من يشترك في تنفيذ عمليات المرابحة في المصارف الإسلامية أن يراعي الأمور التالية:

١- التفقه والإلمام بفقه العمل الذي يقومون به، وهذا فرض عين. وكل من يمارس عملا يجب عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به، لئلا يقع في الحرام وهو لا يشعر.

٢- الاعتقاد بأن الالتزام بالضوابط الشرعية للمرابحة ضرورة شرعية، وشرع الله أوّلا وقبل كل شيء.

٣- استشعار المراقبة من الله ﷻ، وهذا من السمات المميزة للموظف الذي يخاف الله ﷻ، ويخاف المساءلة أمامه يوم القيامة.

٤- الاعتقاد بأن عمل الموظف في المصرف الإسلامي ليس وظيفة تقليدية، وإنما عبادة لله، وتطبيق لشرع الله. وهذا يوجب الالتزام التام بفقه المرابحة.

٥- استشعار الموظف في المصرف الإسلامي أنّه أمين على أموال المسلمين، ويجب عليه أن يحافظ عليها، وينميها بالحلال الطيب، وسوف يسأل عن هذه الأمانة أمام الله.

٦- تجنب المخالفات الشرعية مهما كانت المغريات المادية، فالله طيب لا يقبل إلّا طيبا، وقد استؤمن الموظفون على أموال المسلمين لتشغيلها في الحلال الطيب.

✍الخصم من الدين مقابل تعجيل الباقي:

هل يجوز خصم جزء من الدين إذا عجّل العميل سداد الباقي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد:

فإن هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بضع وتعجّل، ومعناها: أن يكون

لرجل على آخر دين مؤجل، فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك، وتعجّل الباقي، أويقول صاحب الدين للمديون: عجّل لي بعضه، وأضع عنك باقيه.

❁ **وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:**

١- المنع مطلقا، وهو قول كثير من أهل العلم أو أكثرهم، لما رواه البيهقي عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا مئة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له: عجّل لي تسعين دينارًا، وأحطّ عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «**أكلت ربا مقداد وأطعمته**»[(١)].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحبه، ويعجّله الآخر؟ فكره ذلك ونهى عنه [(٢)].

وعن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر فقال: لرجل علي دين، فقال لي: عجل لي لأضع عنك، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني عمر- أن نبيع العين بالدين[(٣)].

ومن جهة المعنى فإن نقص ما في الذمّة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة، لأن المعطي جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلا منه.

---

(١) السنن الكبرى(٦/ ٢٨) بسند ضعيف.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى(٦/ ٢٨) بسند صحيح.
(٣) المصدر السابق وسنده صحيح.

قال الإمام مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجّله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه، لا شك فيه[١].

وهذا صريح في أن الحط من الدين مقابل تعجيله كالزيادة فيه مقابل تأجيله في التحريم، وكونه ربا عند مالك.

٢- الجواز مطلقا، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهواختيار ابن تيمية وابن القيم، لما روي عن ابن عباس ﷺ أنه قال: لما أراد رسول الله ﷺ أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحلّ، قال: «**ضعوا وتعجّلوا**»[٢].

وصح عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقول: أعجّل لك وتضع عني[٣].

---

(١) الموطأ (٣/ ٤١٠ بشرح الزرقاني).

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٢) وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه البيهقي من طريقه في السنن الكبرى (٦/ ٢٨) وقال: في إسناده ضعف، وقال ابن القيم: هو على شرط السنن، وإسناده ثقات، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٣٠): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثّق.

(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨) بإسناد صحيح.

ومن جهة المعنى فإن هذا ضد الربا، فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمّة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجّله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص بربّ الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى.

ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا، فتشتغل الذمّة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمّة هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له[1].

٣- الجواز بلا شرط، والمنع مع الشرط. وهو قول أصحاب الشافعي[2]، فإن وقع هذا بغير شرط، بأن عجّل المدين، ووضع عنه صاحب الدين فلا محذور فيه عندهم، وقد ترجم البيهقي المسألة: باب من عجّل له أدنى من حقه قبل محلّه فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما.

وأورد تحت هذا العنوان أدلة القول الثاني، وحديثين في إنظار المعسر أو الوضع عنه.

ثم ترجم: باب لا خير في أن يعجّله بشرط أن يضع عنه. وأورد تحته أدلة القول الأول. وهذا مصير من الإمام البيهقي رحمه الله إلى إباحة الحطّ عند عدم الشرط.

---

(١) إغاثة اللهفان (٢/ ٦٨٠-٦٨٠).

(٢) ذكر ابن رشد أن الشافعي اختلف قوله في المسألة، وعده ابن قدامة فيمن حرّمها.

وقال تقي الدين السبكي بعد أن ذكر معنى «ضع وتعجل»: «إما أن يكون ذلك في دين الكتابة، وإما فيما سواه من الديون، فإن كان فيما سوى دين الكتابة من الديون قال مالك ﷺ: هو باطل مطلقا، سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة، وذلك مقتضى مذهبه، وقال غيره: إن جرى شرط بطل، وإن لم يشترط بل عجّل بغير شرط، وأبرأ الآخر، وطابت بذلك نفس كل منهما فهو جائز، وهذا مذهبنا، والشرط المبطل هو المقارن، فلو تقدم لم يبطل.

وقد رويت آثار في الإباحة والتحريم، وأصحابنا يحملون اختلاف الآثار في ذلك على ما ذكرناه من التفصيل»[1].

قرار المجمع الفقه الإسلامي

أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عام ٢١٤١هـ/ ٢٩٩١ قرارًا بشأن بيع التقسيط جاء فيه ما يلي:

١- البيع بالتقسيط جائز شرعا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجّل.

٢- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

٣- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

---

(١) فتاوى السبكي (١/ ٣٤٠-٣٤١).

٤- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرّم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق.

وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

٥- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا.

٦- إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحطّ منه للتعجيل بالتراضي.

٧- ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا. والله أعلم[1].

✍ خلاصة ما تضمنه القرار فيما يتعلق بمسألة ضع وتعجل

❁ **الحط من الدين مقابل التعجيل جائز بشرطين:**

١- أن لا يكون هناك اتفاق سابق.

٢- أن تكون العلاقة منحصرة بين الدائن والمدين.

وبناء على ذلك فإن الحطيطة (ضع وتعجل) لا تكون قاعدة عامة، بل تنفذ في حالات خاصة تكون بأمر من إدارة المصرف.

---

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (١٤٢-١٤٣).

ولا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملفوظ أو مكتوب على حطّ جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله، بل في حالة تعجيل السداد يكون إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة.

التنازل عن جزء من الدين عند حلول الأجل

هذا هو حكم الدين الذي يسدد قبل موعده، وأما إذا حلّ أجله فإنه يجوز للدائن أن يتنازل عن جزء منه للمدين بلا خلاف، لما ثبت في صحيح البخاري (٠١٧٢) ومسلم (٨٥٥١) عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله ﷺ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ، فقال: يا كعب، وأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: قم فاقضه.

قال ابن بطال: «اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقلّ منها جاز إذا حلّ الأجل، فإذا لم يحلّ الأجل لم يجز أن يحطّ عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه. وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير، أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض»[1]. والله أعلم



(١) فتح الباري (٥/ ٣١١).

المضاربة

المضاربة من أهمّ صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل، ووسيلة من وسائل التعاون بين الناس، وسأتناول في هذا البحث نبذة من أحكامها سائلا الله التوفيق والسداد.

تعريف المضاربة:

المضاربة لغة: مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ [المُزّمل: ٢٠]. وسمّي هذا العقد مضاربة، لأن المضارب يسير في الأرض لابتغاء الفضل(١).

ويرادفها القراض، وهو مشتق من القرض، وهو القطع، لأن العامل يقطع الأرض بالسير لطلب الرزق(٢).

---

(١) وقيل: سمّي بذلك، لأن كلا من العاقدين يضرب في الربح بسهم.

(٢) وقيل: سمّي بذلك، لأن صاحب المال قطع للعامل من ماله قطعة، وقطع له من الربح شيئا معلوما.

فالقراض والمضاربة بمعنى واحد، إلّا أنّ أهل العراق يسمّونه مضاربة، وهو اختيار الحنفية والحنابلة في كتبهم، بينما أهل الحجاز يسمّونه قراضا، وهو استعمال المالكية والشافعية في مصنفاتهم[1]. وتسمية هذا العقد مضاربة هو المشهور في العصر الحاضر.

والمضاربة في الاصطلاح الفقهي: هي أن يدفع شخص مالا لغيره، ليعمل به، أو يتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهم، أو يكون له سهم معلوم من الربح. والخسارة إذا وقعت يتحمّلها ربّ المال وحده، ويخسر العامل جهده وعمله.

مشروعية المضاربة:

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية المضاربة وجوازها، وهي ثابتة بالسنة التقريرية، فقد بعث النبي ﷺ والناس يتعاملون بها، فأقرّها ولم ينكر عليهم. والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرّها كانت ثابتة بالسنة.

قال ابن حزم: «القراض كان في الجاهلية، وكانت قريش أهل تجارة، لا معاش لهم من غيرها، وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر، والمرأة، والصغير، واليتيم، وذو الشغل والمرض، فكانوا يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمّى من الربح، فأقرّ رسول الله ﷺ ذلك في الإسلام، وعمل

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٥)، والخدمات الاستثمارية في المصارف (١/ ١٤٤). وقد جمع النووي رحمه الله تعالى في المنهاج بين اللغتين.

به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه، لأنّه نقل كافّة بعد كافّة إلى زمن رسول الله ﷺ وعلمه بذلك، وقد خرج ﷺ في قراض بمال خديجة رضي الله عنها»[(١)].

وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار عديدة تفيد تعاملهم بها دون نكير من أحد.

فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنّه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا يمرّ به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال[(٢)].

وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما[(٣)].

وقد وردت آثار أخرى عن الصحابة أنّهم كانوا يتعاملون بها، وأنّهم كانوا يضاربون بأموال اليتامى. قال الشوكاني: «فهذه الآثار تدلّ على أنّ المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز»[(٤)].

وقد نقل غير واحد من الأئمّة الإجماع على جوازها.

---

(١) المحلّى (٨/ ٢٤٧).

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١١١) وصحّح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٧٥) وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٥٨) سنده قوي.

(٣) رواه مالك في الموطأ (٣/ ٤٣٩ بشرح الزرقاني) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١١١) وهو موقوف صحيح.

(٤) نيل الأوطار (٥/ ٣٩٤).

حكمة مشروعية المضاربة:

للمضاربة حكم كثيرة منها: التيسير على الناس، وتحريك المال، ومساعدة الفقراء القادرين على العمل، ولا يجدون الفرصة. ومساعدة الأغنياء الذين يجدون المال، ولا يحسنون العمل فيه واستثماره.

فهي تكون مفيدة لصاحب المال في تنمية ماله، وللعامل في تكسبه وحصوله على العمل، وإبعاده عن البطالة، كما تكون مفيدة للمجتمع في أنّها وسيلة للرقيّ الاقتصادي، حيث سينمو المال، وتروج السلع بكثرة التجارة والعمل والإنتاج.

الفرق بينها وبين القرض الإنتاجي:

الفرق بين القرض الإنتاجي والمضاربة أن القرض يحدّد له فائدة ربوية للمبلغ المقترض، والزمن الذي يستغرقه القرض، كأن يكون ١٠٪ من رأس المال سنويّا، بغض النظر عمّا ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة. أمّا في المضاربة فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأس المال والمضارب بنسبة متفق عليها، والخسارة من رأس المال وحده، ولا يأخذ العامل شيئا في حالة الخسارة، ولا في حالة عدم وجود ربح.

والعلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشركة، فصاحب القرض له مبلغ معيّن محدّد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ

القرض يستثمره لنفسه فقط، حيث يملك المال، ويضمن ردّ مثله مع الزيادة الربويّة، فإن كسب كثيرا فلنفسه، وإن خسر تحمّل وحده الخسارة.

أما المضاربة فهي شركة فيها المغنم والمغرم للاثنين معا. فالمضارب لا يملك المال الذي بيده، وإنّما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال، والكسب مهما قلّ أو كثر يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، وعند الخسارة يتحمّل صاحب رأس المال الخسارة المالية، ويتحمّل العامل ضياع جهده وعمله، ولا ضمان على المضارب كما ذكرناه[١].

الفرق بين المضاربة والإجارة:

في الإجارة يستحق الأجير أجرته بغضّ النظر عمّا حقّقه من الأرباح، ولهذا كان من شروطها تحديد الأجر وقت العقد، وتحديد العمل المتعاقد عليه، أما في المضاربة فإن العامل يستحقّ نسبة من الربح، فقد يربح كثيرا فتكون نسبته كبيرة، وقد لا يربح شيئا، فلا يستحقّ شيئا من المال، ويكون قد ضاع عليه عمله.

وقال ابن تيمية: «إن المضاربة أقرب إلى تحقيق العدالة بين المتعاقدين من الإجارة، لأنهما في المضاربة إذا ربحا ربحا جميعا، وإذا خسرا خسرا جميعا، بينما في الإجارة يستحقّ الأجير أجره على كلّ الأحوال»[٢].

(١) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (٨٥-٨٦) للدكتور علي أحمد السالوس.
(٢) المعاملات المالية (١٠٧) للدكتور يوسف الشبيلي.

أركان عقد المضاربة:

❁ أركان المضاربة هي:

١- **العاقدان**: وهما ربّ المال أو نائبه والعامل (المضارب).

٢- **المال**: الذي يقدمه ربّ المال، وليس كلّ مال يصلح أن يكون مال مضاربة.

٣- **العمل**: وهو ما يقوم به العامل نظير جزء من الربح متفق عليه مع ربّ المال.

٤- **الربح**: وهو القدر المتفق عليه بين ربّ المال والعامل.

٥- **الصيغة**: وهي كلّ ما يدلّ على الإيجاب والقبول من قول، أو كتابة[١].

صفة عقد المضاربة:

عقد المضاربة عقد جائز - غير لازم - ويحقّ لكلّ واحد من الطرفين فسخه إذا شاء عند الجمهور[٢]. وقال المالكية: لكلّ من ربّ المال والعامل فسخ عقد المضاربة قبل الشروع في العمل، وأمّا بعد الشروع في العمل فإنّ

(١) موسوعة فتاوى المعاملات المالية (٢/ ٢٤).
(٢) بدائع الصنائع (٨/ ٧١) والنجم الوهّاج (٥/ ٢٨٠) والمغني (٧/ ١٧٢).

المضاربة تصبح لازمة إلى حين التنضيض[١].

وإذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة فلا يحقّ إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلّا باتفاق الطرفين[٢].

شروط المضاربة:

يشترط لصحة عقد المضاربة عدّة شروط، منها ما يتعلّق بالعاقدين، ومنها ما يتعلّق برأس المال، ومنها ما يتعلّق بالربح.

✍ أ- الشروط المتعلّقة بالعاقدين:

يشترط في العاقدين (ربّ المال والمضارب) أهلية التوكيل والوكالة، لأنّ المضاربة فيها معنى توكيل ربّ المال المضارب في التصرّف بماله[٣].

✍ ب- الشروط المتعلّقة برأس المال:

١- أن يكون رأس المال من النقود، فلا تصح المضاربة بالعروض عند الجمهور[٤] منعا من حدوث جهالة الربح عند القسمة.

---

(١) الاستذكار (٢١/ ١٤٩).

(٢) المعايير الشرعية (٢٢٣).

(٣) بدائع الصنائع (٨/ ٩) والشرح الكبير (٣/ ٣٤٨) ومغني المحتاج (٣/ ٤٠٥) والمغني (٧/ ١٠٩).

(٤) وفي رواية عند الحنابلة أن المضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، وهو قول بعض السلف.

٢- أن يكون رأس المال عينا لا دينا، فلا تجوز المضاربة بدين على العامل.

٣- أن يكون رأس المال معلوم المقدار، فإن كان مجهولا لم تصحّ المضاربة، لأن جهالة رأس المال تؤدّي إلى جهالة الربح.

٤- أن يكون رأس المال مسلّما إلى العامل، ليتمكن من التصرّف فيه[١].

ج- الشروط المتعلقة بالربح:

١- أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولا فسد العقد.

٢- أن تكون حصّة كلّ منهما من الربح شائعة، نصفا أو ثلثا أو ربعا، فإن كانت مبلغا محدّدا فسدت المضاربة بالاجماع[٢]، لأن هذا يوجب قطع الشركة في الربح.

أنواع المضاربة:

تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيّدة:

* **المطلقة**: هي أن يدفع ربّ المال ماله إلى المضارب، ليستثمره استثمارا حلالا، من غير تعيين لأنواع التجارة، أو أنواع السلع، ومن غير

(١) هذه الشروط محلّ اتفاق بين الفقهاء في الجملة.
(٢) قال ابن المنذر في الإجماع (٩٨): وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

تعيين للزمان أو المكان، أو من يعامله[١].

* **المقيّدة**: هي أن يعيّن ربّ المال في عقد المضاربة بعض هذه الأشياء أو كلها، كأن يعيّن نوع السلع التي يتجر فيها، والمكان أو البلد الذي يعمل فيه، والزمان الذي يكون فيه العمل، ونحو ذلك مما لا يمنع المضارب من العمل[٢].

تصرف المضارب:

إن كانت المضاربة مقيدة بالمكان أو الزمان، أو نوع السلع التي يتجر فيها أو غير ذلك من القيود تقيد المضارب بها، فإن خالف ضمن.

وإن كانت مطلقة جاز للمضارب أن يستثمر المال حسبما هو متعارف عليه بين التجار والمستثمرين.

وللمضارب بمطلق العقد البيع والشراء بنقد البلد، وبثمن المثل، وشراء المعيب وردّه إذا رأى في ذلك مصلحة، واستئجار الأماكن لحفظ

---

(١) والاطلاق مهما اتسع مقيّد بمراعاة مصلحة الطرفين في تحقيق مقصود المضاربة، وهو الربح، وأن يتم التصرّف وفقا للأعراف الجارية في مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة. المعايير الشرعية (٢٢٣).

(٢) هذا تقسيم الحنفية، ولم يقسم جمهور الفقهاء المضاربة إلى مطلقة ومقيدة-كما فعل الحنفية- ولكنهم أوردوا ما شمله تقسيم الحنفية في أركان المضاربة وشروطها أو في مسائل أخرى، وخالفوا الحنفية أو وافقوهم. الموسوعة الكويتية (٣٨/ ٣٨).

مال المضاربة، واستئجار وسائل النقل. وكذا له استئجار من يساعده في أعمال المضاربة التي لا يستطيع القيام بها وحده[١].

وليس له أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه أو مال غيره، أو أن يدفع المال إلى غيره مضاربة، أو أن يشارك به إلّا بإذن صاحب المال، أو تفويض التصرّف أو العمل له بحسب رأيه[٢].

وليس له أن يستدين على مال المضاربة، أو أن يشتري بأكثر من رأس المال، ولا أن يتبرع بشيء من مال المضاربة إلّا بإذن صريح من ربّ المال[٣].

وليس له أن يبيع بأقلّ من ثمن المثل، ولا أن يشتري بأكثر من ثمن المثل إلّا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين[٤].

تعدّد المضارب:

اتفق الفقهاء على أنّ لربّ المال أن يضارب أكثر من عامل على حدة، بأن يسلم إلى كلّ منهم مالا يتصرّف فيه وحده دون أن يشرك معه غيره في هذا المال.

---

(١) هذه التصرّفات محل اتفاق بين الفقهاء.

(٢) الإذن أن يأذن له نصا بخصوص ذلك التصرف، والتفويض أن يقول له: اعمل فيها برأيك. وليس عند المالكية والشافعية شيء من الأعمال يثبت بالتفويض.

(٣) هذا قول عامّة الفقهاء.

(٤) المعايير الشرعية(٢٢٦).

واتفقوا على أنه يجوز أن يضارب ربّ المال أكثر من عامل مجتمعين، بأن يسلم إليهم مالا معيّنا يشتركون في تحريكه في البيع والشراء، والتصرّف فيه بما يناسب المضاربة[١].

تعدّد ربّ المال:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يتعدّد ربّ المال في المضاربة الواحدة، بأن يضارب أكثر من واحد من أرباب المال عاملا واحدا، وقيد المالكية والحنابلة ذلك بأن لا يكون في ذلك ضرر لربّ المال الذي سبق في المضاربة.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نصيب كلّ من الربح في حالة تعدّد العمال يكون بحسب الشرط في العقد. وقال المالكية في المشهور: إن الربح يكون بحسب العمل[٢].

النفقات المتعلّقة بالمضاربة:

يتولّى المضارب بنفسه كلّ الأعمال التي يتولّاها المستثمرون مثله بحسب العرف، ولا يستحقّ أجرا على ذلك، لأنها من واجباته، فإذا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته من ماله الخاصّ، وليس من مال المضاربة.

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٦٨).
(٢) المصدر السابق.

وله أن يستأجر لأداء ما لم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة[١].

نفقة المضارب:

لا يستحقّ المضارب في الحضر - باتفاق الفقهاء - نفقة في مال المضاربة بمطلق العقد، لأنه يعمل مقابل جزء مشاع من الربح، فلو أنفق من مال المضاربة على نفسه لاختص بشيء زائد عن صاحب المال، ولربّما يفضي ذلك إلى أن يختصّ بالربح وحده إذا لم يربح سوى ما أنفقه.

وأما في حال السفر بالمال فإنّه يستحقّ النفقة من مال المضاربة بمطلق العقد عند الحنفية والمالكية[٢] والشافعيّة في أحد القولين[٣]، والحنابلة في إحدى الروايتين[٤].

لأن سفره يحبسه عن أوجه الكسب الأخرى[٥]، ولأنّه يتكبّد نفقات لم

(١) روضة الطالبين (٤/ ٣٠٥) والمغني (٧/ ١٦٣-١٦٤) وبدائع الصنائع (٨/ ٣٠) والمدونة (٦/ ١٨٨٥).
(٢) قيّد المالكية ذلك بما إذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة.
(٣) القول الآخر للشافعيّة - وهو الأظهر - أنهسس لا يستحقّ النفقة في السفر كالحضر، لا بإطلاق العقد ولا بالشرط.
(٤) يرى الحنابلة في الرواية المشهورة عندهم أنه لا يستحقّ النفقة في السفر أيضا إلّا بالشرط.
(٥) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٠٨).

يكن ليتحمّلها لو لم يخرج بالمال لتشميره، بخلاف المقيم فإن هذه النفقات سيتحمّلها وجدت مضاربة أم لم توجد، فلم تكن بسبب المضاربة[١].

✍ النفقة تكون بالمعروف:

إذا كان للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة، فيجب أن يكون ذلك بقدر ما حدّد له ربّ المال، فإن لم يكن تحديد منصوص عليه فإن له أن ينفق على نفسه بقدر ما جرت به العادة من النفقات المعتادة لمثله من مأكل ومشرب ومسكن[٢].

النفقة تكون من الربح أوّلا :

تحتسب هذه النفقات من الربح أوّلا إن كان ثمّ ربح، فإن لم يكن ربح فإنّها تخصم من رأس المال، وتجعل كأنّها جزء هالك من رأس المال، إذ الأصل أن الهلاك ينصرف إلى الربح [٣].

المضارب أمين على مال المضاربة:

اتفق الفقهاء على أن مال المضاربة أمانة بيد المضارب، ولا ضمان عليه إلّا إذا خالف شروط العقد، أو فعل ما ليس من حقه أن يفعله، أو قصّر في إدارة أموال المضاربة. ولا يجوز لربّ المال أن يشترط عليه الضمان، كما

(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٥٤٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٨/ ٦٧، كشاف القناع ٥/ ١٧٤٤).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٠٧).

لا يجوز للمضارب أن يضمن رأس المال، لأن ذلك يخالف مقتضى عقد المضاربة. **وقد صدر بشأن ذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة جاء فيه ما يلي:**

- الخسارة في مال المضاربة على ربّ المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب، إلّا إذا تعدّى على المال، أو قصّر في حفظه، لأنّ مال المضاربة مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه مادام في يده، ووكيل في التصرّف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان إلّا في حالة التعدّى، أو التقصير.

- والمسئول عما يحدث في البنوك، والمؤسسات المالية، ذات الشخصية الاعتبارية، هو مجلس الإدارة لأنّه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة، والممثل للشخصية الاعتبارية، والحالات التي يسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسارة التي في مال المضاربة، هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب (الشخص الطبيعي)، فيكون مجلس الإدارة مسئولا أماضضم أرباب المال عن كلّ ما يحدث في مال المضاربة، من خسارة بتعدّ أو تقصير منه، أو من موظفي المؤسسة، وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين، ثمّ إذا كان التعدّي أو التقصير من أحد الموظّفين، فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعدّي أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه، فمن حق المساهمين أن يحاسبوه[1].

---

(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٣٠٢-٣٠٣).

الربح وقاية لرأس المال:

لا ربح في المضاربة إلّا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخرى، فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق، والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية[١].

استحقاق الربح:

يستحقّ المضارب نصيبه من الربح بمجرّد ظهوره في عمليات المضاربة، ولكنه ملك غير مستقرّ، إذ يكون محبوسا وقاية لرأس المال، فلا يتأكّد إلّا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب، ويراجع ما دفع مقدّما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي[٢].

المضاربة المشتركة:

المضاربة المشتركة تقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي - باعتباره مضاربا - على أصحاب الأموال استثمار مدّخراتهم لهم، كما

(١) المعايير الشرعية (٢٢٤).
(٢) المصدر السابق.

يعرض المصرف - باعتباره صاحب مال أو وكيلا عن أصحاب الأموال - على أصحاب المشروعات الاستمارية استثمار تلك الأموال، على أن توزّع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال[١].

❁ **وتتبع لتنفيذ المضاربة المشتركة الخطوات التالية:**

١- يتقدّم أصحاب رؤوس الأموال بمدخّراتهم بصورة فردية إلى المصرف الإسلامي، وذلك لاستثمارها لهم في المجالات المناسبة.

٢- يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل.

٣- يخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس الأموال، ويدفع بها إلى المستثمرين كلّ على حدة، وبالتالي تنعقد مجموعة من شركاء المضاربة الثنائية بين المصرف والمستثمر.

٤- تحتسب الأرباح في كلّ سنة بناء على ما يسمّى بالتنضيض التقديري أو التقويم لموجودات الشركة بعد حسم النفقات.

٥- توزّع الأرباح بين الأطراف الثلاثة، صاحب رأس المال، والمصرف، والمضارب[٢].

---

(١) المعاملات المالية المعاصرة (٣٤٢) د/ محمّد شبّير.

(٢) المصدر المذكور (٣٤٣) نقلا عن الاستثمار لأميرة مشهور (٣٠٩).

❁ وقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في الكويت ٧-١٢ شوّال ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢-٧٢/ ٢١/ ٢٠٠١م ما يلي:

أولا:

أ- المضاربة المشتركة: هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون- معا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم، ويطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، أو موافقته أحيانا على سحب أموالهم كليا أو جزئيا عند الحاجة بشروط معينة.

ب- المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم هي المشاركة، والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، مثل المصارف والمؤسسات المالية، والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض) لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم، وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية).

ج- هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما يتطلبه الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.

ثانيا: ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبا ما يأتي:

أ- خلط الأموال في المضاربة المشتركة:

لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم، لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.

ب- لزوم المضاربة إلى مدة معينة، وتوقيت المضاربة:

الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه، وهناك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ وهما:

١- إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

٢- إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة،

فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.

ولا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بإنتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد، ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.

ج - توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:

لا مانع شرعا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، لأن دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.

د- تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):

حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة

المشتركة، فإنه لا مانع شرعا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.

هـ- أمين الاستثمار:

المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية، يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة، ولا مانع من ذلك شرعا، بشرط أن يكون ذلك مصرحا به في النظام (المؤسسة أو المضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط ألا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات، ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.

و- وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:

لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح، والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءا من تلك الزيادة، وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين، مهما كان مقدار الربح.

ز- تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية): في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص

المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها مادام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر، وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.

وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة، لأنها تغطّى بجزء من حصته في الربح.

ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.

ح- الضمان في المضاربة وحكم ضمان المضارب:

المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط

والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقا لما ورد في قرار المجمع رقم ٠٣ (٥/ ٤) فقرة (٩). والله أعلم.

انتهاء المضاربة:

❁ تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:

١- فسخ المضاربة، سواء كان الفسخ من جانب ربّ المال، أو جانب المضارب، لأنّ عقد المضاربة عقد غير لازم.

٢- انتهاء المدّة في المضاربة المؤقتة.

٣- تلف أو هلاك مال المضاربة.

٤- موت أحد العاقدين، لأنّ المضاربة وكالة، والوكالة تبطل بموت الموكّل أو الوكيل[١].

وإذا انتهت المضاربة لم يجز للمضارب أن يتصرّف بشيء من أموال المضاربة، إلّا في حال بيع الأموال، لينضّ رأس المال، ويصير نقدا، ويعرف رأس المال، ويظهر الربح، لأنّ للمضارب حقا فيه[٢].



(١) المعاملات المالية المعاصرة (١١٢) د/ وهبة الزحيلي، والمعايير الشرعية (٢٦٦-٢٧٧).

(٢) المعاملات المالية المعاصرة (١١٣).

عقد الاستصناع

الاستصناع من أهم العقود في مجال التجارة والصناعة في هذا العصر، وله دور كبير في تنشيط حركة التبادل والتعامل، وتسهيل المعاملات على كل من الصانع والمستصنع. وهذه نبذة في تعريفه، وتكييفه، وضوابطه، وأسأل الله العلي القدير أن يجنبي الخطأ والزلل، والقول عليه بغير علم، وأن يوفقني وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه.

تعريف الاستصناع:

الاستصناع في اللغة: طلب صناعة الشيء، والاصطناع مثله، يقال: استصنع الشيء واصطنعه: أي طلب صنعه، ومنه حديث ابن عمر أن النبي ﷺ اصطنع خاتما. قال ابن الأثير: أي أمر أن يصنع له[1].

والاستصناع في اصطلاح الفقهاء: أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع، مقابل عوض محدد، ويقبل الصانع ذلك.

وهذا يعني أن الاستصناع عقد بين شخصين يطلب فيه أحدهما، وهو

(١) النهاية (٣/ ٥٦).

المستصنع من الآخر،وهو الصانع أن يصنع له شيئا معينا بأوصاف مخصوصة، لقاء ثمن معين ينقده إياه، أويتفقان على تأجيله،أو تقسيطه، ويكون العمل والمواد من الصانع[١].

مشروعية الاستصناع:

الاستصناع مشروع، وجائز في الفقه الإسلامي، ولكن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اعتبروه من أنواع السلم، واشترطوا فيه شروطه، ولم يعتبروه عقدا مستقلا. فإن فقدت الشروط، فهو بيع على معدوم، وهو غير صحيح.

واعتبره جمهور الحنفية عقدا مستقلا له أحكام خاصة، وقالوا بجوازه استحسانا لتعامل الناس به، وحاجتهم إليه،وتعارفهم عليه في سائر البلدان من غير نكير. وهذا يتضمن الإجماع عليه عمليا، وإن أنكرته بعض المذاهب في دراساتها الفقهية، فلا يكاد يخلو أحد من أهل العلم وغيرهم من أن يكون تعاقد بطريق الاستصناع على عمل شيئ مما يحتاجه من أثاث أوغيره[٢].

---

(١) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة(١/ ٢٢٢) - محمد الأشقر. موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٣/ ٢٥٤) - محمد الزحيلي.

(٢) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٣/ ٢٥٤). بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (١/ ٢٢٩). المعاملات المالية المعاصرة(٥٧) - وهبة الزحيلي. موسوعة القضاياالفقهية المعاصرة (٥١٩ وما بعدها) - علي أحمد السالوس.

حكمة مشروعية الاستصناع:

الاستصناع شرع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم نظرا لتطور الصناعات تطورًا كبيرًا، فالصانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يبتكر من صناعة وفق الشروط التي وضع عليها المستصنع في المواصفات.

والمستصنع يحصل له الارتفاق بسد حاجاته وفق ما يراه مناسبا لنفسه وبدنه وماله[١].

شروط الاستصناع:

❁ يشترط لصحة عقد الاستصناع، بالإضافة إلى شروط البيع المطلق ما يلي:

١- أن يكون المستصنع فيه معلوما، وذلك ببيان الجنس والنوع والقدر. والاستصناع يستلزم شيئين هما: العين والعمل، وكلاهما يطلب من الصانع.

٢- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه إلى القياس، فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه[٢].

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية(٣/ ٣٢٨).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية(٣/ ٣٢٨).

تكييف عقد الاستصناع:

اختلف في تكييف عقد الاستصناع، فقيل: هو بيع عين موصوفة في الذمة يثبت فيه خيار الرؤية للمشتري.

وقيل هو إجارة ابتداء بيع انتهاء.

وقيل: هو نوع خاص من البيوع يمتاز عن سائرها بأحكام تخصه، أهمها أن العمل مشروط فيه، فهو مركب من بيع وإجارة، والبيع وارد على المادة، والإجارة واردة على العمل.

والصحيح في تكييفه أنه عقد جديد مستقل، وليس بيعا، ولا إجارة، ولا سلما، وإن كان له شبه بالبيع وبالإجارة، وبالسلم. فيشبه السلم، لأنه عقد موصوف في الذمة، ويشبه البيع من أجل أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض، ويشبه الإجارة من حيث إن العمل جزء من المعقود عليه. وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي وهو الصحيح[1].

الفرق بينه وبين البيع:

محل العقد في البيع هو العين، أما في الاستصناع فمحل العقد هو العين والعمل.

(١) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة(١/ ٢٢٦-٢٢٧).

الفرق بينه وبين الإجارة:

يختلف عقد الاستصناع عن عقد الإجارة بأن الإجارة عقد على عمل الأجير دون التزامه بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعا منه.

الفرق بينه وبين السلم:

المعقود عليه في السلم هو الشيئ الموصوف في الذمة دون أن يشترط كونه من صنعته، وثمنه مقبوض مقدما، أما في الاستصناع فالصنعة شرط أساس فيه، ولا يلزم أن يكون الثمن مدفوعا مقدما.

الفرق بينه وبين المقاولة:

يختلف الاستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل، وكانت المواد من العميل (المستأجر)، أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول، وتقديم المواد منه فهي استصناع[١].



(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٥١١) - يوسف الشبيلي. المعايير الشرعية(١٩٠) - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

قرار المجمع الفقهي بشأن عقد الاستصناع:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «عقد الاستصناع».

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.

❁ قرر:

١- إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

٢- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ) بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب) أن يحدد فيه الأجل.

٣) يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أوتقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

٤) يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم[١]

استفادة المصارف الإسلامية من عقد الاستصناع:

الاستصناع عقد فيه مرونة تيسر للمصارف الإسلامية استخدامه في تعاملها مع الجمهور، لما فيه من إمكانية تعجيل الثمن، أو تقسيطه، ويمكن للمصرف أن يدخل هذا المجال على أساس أنه مستصنع، أو على أساس أنه صانع.

١- أما على أساس كون المصرف صانعا، فإنه يتمكن على أساس عقد الاستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاولات بآفاقهما الرحبة، كمشاريع الإسكان، والعمائر الضخمة، وإنشاء الطرق وغيرها. حيث يقوم المصرف بتنفيذ ذلك من خلال أجهزة إدارية منفصلة عن دوائر العمل المصرفي في المصرف، وتقوم تلك الأجهزة بإدارة العمليات الصناعية لإنتاج ما طلب منه صنعه.

٢- وأما على أساس كون المصرف مستصنعا، فإن ذلك يمكنه من أن يلبي حاجة الصناعيين إلى التمويل المبكر، ويضمن تسويق مصنوعاتهم، ويمكنهم من تذليل العقبات المالية التي تحول دون المباشرة في الإنتاج.

(١) المصدر: مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة ٧-١٢ ذو القعدة ١٤١٢ه الموافق ٩-١٤مايو١٩٩٢م قرار رقم ٦٦/ ٣/ ٧.

والمصرف يحصل على السلع ذات الرواج بأسعار منخفضة، ثم يستطيع بيعها بالسعر الحاضر، أو المؤجل، أو المقسط، وهذا يتيح له أرباحا جيدة.

ويمكن للمصرف أن يكون صانعا ومستصنعا في نفس الوقت، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي[١].

الاستصناع الموازي:

إذا دخل الصانع مع طرف ثالث بعقد مستقل، للحصول على بضاعة مستصنعة، مواصفاتها متطابقة مع مواصفات البضاعة الأولى، لتسليمها للمستصنع الأول، فإن هذا العقد يسمى عقد (الاستصناع الموازي). فالصانع في الاستصناع الأول يعتبر مستصنعا في الاستصناع الموازي[٢].

الفرق بين الاستصناع العادي والاستصناع الموازي:

يعتمد الاستصناع العادي على طرفين، المستصنع والصانع، بأن يطلب شخص من آخر سلعة مصنعة بأوصاف خاصة بمبلغ معين، أما الاستصناع الموازي فيقوم على ثلاثة أطراف، كأن تطلب شركة من مصرف أن يصنع لها

(١) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (٢٣٩-٢٤٠). عقد الاستصناع (٢١)- أبو زيد.

(٢) المعاملات المالية المعاصرة (١١٤) - عبد الله خالد.

سلعة، أوبناء بأوصاف معينة، لقاء مبلغ من المال، وبما أن المصرف لا يصنع حقيقة الأمر المطلوب، فإنه يعقد استصناعا موازيا للأول، فيتفق مع مقاول مثلا لبناء شقق أو أبنية بالأوصاف التي طلبتها الشركة سابقا، لقاء مبلغ أقل من المتفق عليه مع الشركة، ثم يستلم المصرف الشيء المصنوع أو البناء، ويسلمه إلى الشركة، ويكون الفرق بين السعرين ربحا للمصرف[١]

ويجب الحذر في أسلوب الاستصناع الموازي من الربط بين العقدين، أو من توكيل المشتري طالب السلعة بالتعاقد على استصناعها، أوقبضها، أوالإشراف على صناعتها، أوقيامه بشيئ من الأدوار التي تقلص دور المصرف في العملية، مما يحول العملية إلى مجرد قرض بفائدة[٢].

❁ **ولتجنب ذلك يجب مراعاة ما يلي:**

١- أن يكون عقدالمصرف مع المستصنع منفصلا تماما عن عقده مع الصانع.

٢- أن يمتلك السلعة امتلاكا حقيقيا قبل بيعها على المستصنع.

٣- أن يقبض السلعة قبضا حقيقيا قبل بيعها على المستصنع.

٤- أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعا كل تبعات المالك، ولا يحق له أن يحولها إلى العميل الآخر في الاستصناع

---

(١) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٦/ ٣٣٦) بتصرف.

(٢) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة(١/ ٢٤١).

الموازي، لأن المصرف إنما يستحق الربح من هذه العملية بضمانه للعمل[١]. ، ولأن مسؤولية المصرف بصفته صانعا في العقد الأول، وتحمله لكل المسؤوليات الناجمة عن أي إخلال بالوصف، وما يترتب على ذلك من ضمان هي التي تبرر له أخذ الربح الذي يحصل عليه من هذه المعاملة. وبذلك يصح الاستصناع الموازي[٢].

ضوابط عقد الاستصناع:

بدأت المصارف الإسلامية في اتخاذ الاستصناع وسيلة من وسائل تمويلها، والموظف العادي - كما قال الدكتور محمد الأشقر - لم يصل في المصارف الإسلامية إلى درجة معرفة التصرف الممنوع شرعا، ووجه منعه، ليوكل إليه أمر التمييز بين الممنوع والجائز. فاحتاج الأمر إلى وضع ضوابط شرعية لسلامة التطبيق، وصحة العقود.

وقد أعدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تضم في عضويتها عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات الإسلامية لعقد الاستصناع الضوابط التالية، واعتمدتها.



(١) الخدمات الاستثمارية (٢/ ٥٣٥). عقد الاستصناع (٢٢).
(٢) معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (٣٩٠).

عقد الاستصناع:

✍ إبرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد المواعدة

١- يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنع ولو لم يسبق ذلك تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له.

٢- يجوز أن تستفيد المؤسسة من عرض الأسعار الذي يحصل عليه العميل من جهات أخرى، وذلك للاستئناس به في تقدير التكلفة وتحديد الربح المستهدف.

٣- لا يجوز أن يكون دور المؤسسة تمويل عقد استصناع أبرم بين مستصنع وجهة أخرى، ولاسيما عند عجزه عن سداد مستحقات تلك الجهة، سواء كان ذلك قبل الشروع أم بعده.

✍ صفة عقد الاستصناع وشروطه:

١- عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن وتحديد الأجل إن وجد. ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفًا للمواصفات المشروطة.

٢- بما أن الاستصناع عقد لازم بنفسه، فإنه تترتب آثاره بمجرد العقد، ولا حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول بعد الصنع، وهذا بخلاف الوعد

بالمرابحة للآمر بالشراء الذي يحتاج إلى إنشاء البيع بإيجاب وقبول بعد تملك المؤسسة للمبيع.

٣- لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع.

٤- لا يجوز أن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي، مثل التواطؤ على شراء المؤسسة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجل أزيد، أو أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع، أو أن يكون الصانع جهة مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر، حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة، وذلك تجنبًا لبيوع العينة.

محل الاستصناع، وضماناته:

✍ أحكام المصنوع:

١- لا يجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع.

٢- يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق، بشرط أن تكون مما ينضبط بالوصف. ويجوز أن يكون محل الاستصناع من الأشياء التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء الالتزام بسبب صنعها

بمواصفات موحدة، ويستوي في ذلك أن يكون المصنوع للاستهلاك أو للاستعمال مع بقاء عينه.

٣- لا يجوز أن يكون محل الاستصناع شيئا معينا بذاته، كما لو قال بعتك هذه السيارة، أو هذا المصنع، وإنما يكون الاستصناع فيما حدد بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمستصنع أولوية فيما شرع الصانع في عمله إلا بعد التسليم كليًا أو جزئيًا، كما لا يختص المستصنع بملكية المواد القائمة لدى الصانع لإنجاز الصنع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك الشيء المستصنع ضمانًا لإنجازه، ويقع هذا التعهد في حالة اشتراط الصانع على المستصنع تعجيل جزء من الثمن ليتمكن من شراء بعض المواد.

٤- يجوز أن يشترط في عقد الاستصناع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها، وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك، ولا يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى غيرها.

٥- يجوز للصانع تسليم ما صنعه هو قبل إبرام عقد الاستصناع، أو ما صنعه غيره، إذا لم يشترط عليه الصنع بنفسه، ولا يتخذ ذلك ذريعة لتأجيل البدلين في بيع موصوف في الذمة غير مقصود صنعه.

٦- يجب على الصانع إنجاز العمل وفقًا للمواصفات المشروطة في العقد، وفي المدة المتفق عليها، أو في المدة المناسبة التي تقتضيها طبيعة العمل وفقًا للأصول المتعارف عليها لدى أهل الخبرة.

٧- يجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة لمدة معينة يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.

٨- يجوز الاستصناع في المباني لإقامتها على أرض معينة مملوكة للمستصنع أو للصانع، أو على الأرض التي ملك أحدهما منفعتها، وذلك على اعتبار أن المستصنع فيه هو المباني الموصوفة وليس المكان المعين.

ثمن الاستصناع:

١- يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلومًا عند إبرام العقد، ويجوز أن يكون نقودًا، أو عينًا، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة المصنوع نفسه. وهذه الصورة الأخيرة تصلح للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير الانتفاع بالمشروع لمدة معينة.

٢- يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.

٣- إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان الثمن محدداً على أساس الوحدة، فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقًا للمواصفات.

٤- يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعًا لاختلاف أجل التسليم، ولا مانع من التفاوض على عروض متعددة، على أن يتم اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع.

٥- لا يجوز إجراء المرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة.

٦- إذا انخفضت التكلفة الفعلية التي أنفقتها المؤسسة في إنجاز المصنوع عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع لصالح المؤسسة في الاستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، فلا يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمستصنع في الفرق أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة.

الضمانات:

١- يجوز أن تقبل المؤسسة إن كانت صانعة، أو أن تدفع إن كانت مستصنعة، عربونًا لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءاً من الثمن إن لم يفسخ العقد، أو يستحقه الصانع في حال فسخ العقد. والأولى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي.

٢- يجوز للمؤسسة في عقد الاستصناع، سواء كانت صانعة أم مستصنعة، أن تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى المستصنع أو الصانع، كما يجوز لها إذا كانت مستصنعة أن تعطي الضمانات

التي يطلبها الصانع، سواء كان الضمان رهنًا أم كفالة أم حوالة حق أم حسابًا جاريًا أم إيقاف السحب من الأرصدة.

ما يطرأ على الاستصناع

✍ التعديلات والإضافات والمطالبات الإضافية:

١- يجوز اتفاق الصانع والمستصنع بعد عقد الاستصناع على تعديل المواصفات المشروطة في المصنوع، أو الزيادة فيه، مع تحديد ما يترتب على ذلك بالنسبة للثمن وإعطاء مهلة في مدة تنفيذه، ويجوز النص في العقد على أن مقابل التعديلات أو الزيادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف، أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة المفضية إلى النزاع.

٢- ليس للمستصنع إلزام الصانع بالإضافات أو التعديلات على محل عقد الاستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك.

٣- لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.

الظروف الطارئة أو القاهرة:

١- إذا وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل ثمن الاستصناع زيادة أو نقصًا فإنه يجوز باتفاق الطرفين، أو بالتحكيم، أو بالرجوع إلى القضاء.

٢- يجوز الاستصناع لإتمام مشروع بدأ به صانع سابق وحينئذ يجب تصفية العملية بحالتها الراهنة، على حساب العميل مع الصانع السابق، حيث تظل الديون - إن وجدت - التزاما شخصيًا عليه، ومن ثم إبرام عقد استصناع لبقية العمل، دون التزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة.

٣- يجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ الاستصناع على حساب الصانع في حال امتناعه عن التنفيذ أو الإتمام خلال مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن العمل في حالة استصناع مبان أو منشآت على أرض المستصنع.

٤- إذا عجز الصانع عن الإتمام فإن المباني أو المنشآت المشروع بإنشائها لا يستحقها المستصنع مجانًا ويختلف الحكم تبعاً للسبب، فإن كان العجز بسبب يرجع إلى الصانع فيضمن المستصنع قيمة البناء بنسبة ما أنجز الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشأ للمستصنع من ضرر فعلي. وإذا كان عدم الاتمام لسبب يرجع إلى المستصنع فيستحق الصانع قيمة ما أنجزه مع تحمل المستصنع الضرر اللاحق بالصانع. وإذا كان عدم الاتمام لسبب لا يرجع لأحدهما فيضمن المستصنع قيمة ما أنجزه فقط، ولا يتحمل أحدهما ما لحق بالآخر من ضرر.

٥- يجوز أن يضاف إلى عقد الاستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات ليست على الصانع بمقتضى العقد أو القانون، فإنها تكون على المستصنع.

الإشراف على التنفيذ:

١- يجوز للمؤسسة بصفتها مستصنعًا أن توكل مكتباً فنيا للنيابة عنها بموافقة الصانع للتحقق من التقيد بالمواصفات المشروطة، والموافقة على تسليم الدفعات وفقاً لذلك، والتسليم، والتسلم.

٢- يجوز للمؤسسة بصفتها صانعة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد التصنيع للقيام بالاشراف على إنجاز المصنوع طبقًا للمواصفات المتعاقد عليها.

٣- يجوز اتفاق الصانع والمستصنع على تحديد من يتحمل منهما التكلفة الإضافية المتعلقة بالإشراف.

تسليم المصنوع والتصرف فيه:

١- تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع.

٢- إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق للمستصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن.

٣- يجوز التسليم قبل الأجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقاً للمواصفات، فإذا امتنع المستصنع من تسلمه فيختلف الحكم بين وجود

مانع مقبول وعدم وجوده، فإذا وجد مانع مقبول فلا يجبر على التسلم، وإن لم يوجد مانع مقبول فيلزم بالتسلم.

٤- يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع بعد انجازه، وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ ضمان المستصنع، فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله المستصنع، وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع وضمان المستصنع.

٥- إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض يكون أمانة في يد الصانع لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير. ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه.

٦- يجوز النص في عقد الاستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيعه إذا تأخر المستصنع عن تسلمه مدة معينة، فيبيعه على حساب المستصنع ويرد الزيادة إليه إن وجدت، أو يرجع عليه بالنقص إن وجد. وتكون تكلفة البيع على المستصنع.

٧- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة، ولا يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن.

٨- لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما، ولكن يجوز عقد استصناع آخر على شيء موصوف في الذمة مماثل لما تم شراؤه من الصناع ويسمى هذا الاستصناع الموازي.

٩- يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من قبضه إلى عملاء الصانع لصالح المؤسسة، سواء كان التوكيل مجانا، أم بأجر مقطوع، أم بنسبة من ثمن البيع، على أن لا يشترط هذا التوكيل في عقد الاستصناع.

الاستصناع الموازي:

١- يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعًا عقد استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفع ثمنها نقدًا عند توقيع العقد، لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشترته، وإلى أجل بعد أجل الاستصناع الأول وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين.

٢- يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعًا عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الموازي لمصنوعات أو مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين.

٣- يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها

صانعًا تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستصنع (العميل)، ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي.

٤- لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطًا (بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها[١].



(١) المعايير الشرعية (١٧٦-١٨٢). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية.

المشاركة المنتهية بالتمليك

شرع الإسلام الشركات، وندب إليها لما تقوم عليه من مبدإ التعاون بين الأشخاص، وما تحقّقه من المصالح للفرد والمجتمع، ولقد تصدّى الفقهاء لدراسة الشركات، وبيان أحكامها، وأنواعها، وما يحلّ منها وما لا يحلّ. ومن الصور المستجدّة للشركات، والتي نشأت مع نشأة المصارف الإسلامية الشركة المنتهية بالتمليك. وهذا بحث مختصر في مفهومها وصورها، وأحكامها، وضوابطها.

مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك:

الشركة المنتهية بالتمليك مشاركة يساهم فيها المصرف الإسلامي في رأس مال شركة، أو مؤسّسة تجارية، أو بنايات، أو مصنع، أو زراعة مع شريك أو أكثر، و عندئذ يستحق كل من الشركاء نصيبه من الأرباح بموجب الاتفاق عند التعاقد، مع وعد المصرف الإسلامي أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه إلى شركائه، والشركاء يعدون بشراء أسهم المصرف، والحلول محلّه في الملكيّة، على دفعة واحدة، أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها.

الفرق بينها وبين الشركة الدائمة:

لا تختلف الشركة المنتهيّة بالتمليك عن المشاركة الدائمة إلّا في عنصر الدوام والاستمرار، فالمصرف في الشركة الدائمة يقصد الاستمرار في الشركة حتى نهايتها وتصفيتها، في حين أنّ المصرف في الشركة المنتهيّة بالتمليك لا يقصد الاستمرار في الشركة، ويعطي الحق للشريك في تملك المشروع كلّه إذا سدّد ثمن حصّة المصرف دفعة واحدة أو على دفعات[١].

فوائد المشاركة المنتهية بالتمليك:

المشاركة المنتهية بالتمليك تصلح للقيام بتمويل المنشآت الصناعية والزراعية ونحوها من وسائل الإنتاج، كوسائل النقل والمعدّات ونحو ذلك، من كلّ ما من شأنه أن يكون مشروعا منتجا لدخل منتظم. وهي تحقّق فوائد متعدّدة لكافة الأطراف.

فبالنسبة للبنك، تحقّق له أرباحا دوريّة على مدار السّنة، إضافة إلى استرجاعه قيمة مشاركته في المشروع، والتي قد تكون زادت عمّا دفعه فعلا.

وبالنسبة للشريك، تشجّعه على الاستثمار الحلال، وتحقّق غرضه في الاستقلال بملكيّة المشروع.

---

(١) المعاملات المالية المعاصرة (٤٣٥) د/ وهبة الزحيلي بتصرّف طفيف.

وبالنسبة للمجتمع، تصحّح المسار الاقتصادي بتطوير أسلوب المشاركة الإيجابيّ عوضا عن علاقة المديونيّة السّلبيّة، وهي بذلك تحقّق العدالة في توزيع الإنتاج[١].

كيفيّة تحقيق هذه الشركة:

١- يقدّم العميل طلبا للمصرف الإسلامي للمشاركة المتناقصة في مشروع استثماري، ويرفق معه دراسة جدوى اقتصاديّة للمشروع، والوثائق اللازمة، كسند الملكيّة، والترخيص الرسميّ من الدّولة.

٢- يقوم المصرف بدراسة الموضوع، والمستندات المرافقة.

٣- إذا وافق المصرف على المشاركة تحدّد الأمور التالية:

أ- قيمة التمويل الذي يقدّمه المصرف، وكيفيّة الدفع.

ب- تحديد الضمانات المطلوبة.

ج- كتابة العقد والتوقيع عليه من الطرفين.

د- فتح حساب خاصّ بالشركة.

ه- بيان مقدار الربح، وتوزيعه يكون بحسب الاتفاق، وتكون الخسارة بقدر رأس المال.

---

(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٤٩٨) د/ يوسف الشبيلي.

٤- يتفق المصرف مع الشريك على طريقة معيّنة لبيع حصّته في رأس المال جزئيا أو كليّا[١].

صور المشاركة المنتهيّة بالتمليك:

للمشاركة المنتهيّة بالتمليك ثلاث صور أقرّها مؤتمر المصرف الإسلامي الأوّل بدبي وهي:

١- أن يتفق الطرفان على أن يحلّ الشريك محلّ المصرف بعد نهاية عقد الشركة، وبحيث يكون لهما الحرّيّة الكاملة في ذلك.

٢- أن يتفق الطرفان على أن يقسم الربح ثلاثة أقسام بنسبة متفق عليها نسبة للمصرف كعائد تمويل، ونسبة للشريك كعائد لما دفعه وما يقوم به من عمل، ونسبة لسداد تمويل المصرف.

٣- أن يتفق الطرفان على تقسيم رأس المال إلى حصص أو أسهم لكلّ منها قيمة معيّنة، ويحصل كلّ منهم على نصيبه من الأرباح. وللشريك شراء ما يستطيع من أسهم المصرف كلّ سنة، بحيث يتناقص أسهم المصرف وحصصه، في حين أن أسهم الشريك تزيد إلى أن يمتلك جميع أسهم المصرف ملكيّة كاملة[٢].

---

(١) المعاملات المالية المعاصرة (٣٣٥-٣٣٦). د/ محمد شبّير، والمعاملات المالية المعاصرة(٤٣٥) د/ وهبة الزحيلي.

(٢) أدوات الاستثمار الإسلامي (١٠٦) د/ عز الدين خوجة.

الحكم الشرعيّ للمشاركة المنتهية بالتمليك:

❁ هذه المعاملة تتضمّن العناصر التّالية:

١- شركة عنان.

٢- وعد من المصرف ببيع حصّته للشريك.

٣- بيع المصرف حصّته للشريك كليّا أو جزئيّا.

وهذه العناصر ليس فيها ما يخالف نصّا شرعيّا، ولا يناقض قاعدة كليّة عامة ولذلك فهي جائزة شرعا[١]. وقد أجاز الفقهاء للشريك أن يبيع حصّته في الشركة لشريكه، ويخضع ذلك لشروط عقد البيع.

قال ابن قدامة: س«وإن اشترى أحد الشريكين حصّة شريكه جاز، لأنّه يشتري ملك غيره»[٢].

ومن جهة أخرى فإنّ حصّة الشريك جزء مشاع، والمشاع يجوز بيعه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما نصّت بذلك سنّة رسول الله ﷺ»[٣].

---

(١) المعاملات المالية المعاصرة (٣٣٦) د/ محمد شبّير.

(٢) المغنى (٧/ ١٦٧).

(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٣).

شروط المشاركة المنتهيّة بالتمليك:

لا تختلف شروط المشاركة المتناقصة عن شروط المشاركة الدائمة وقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلاميّ بدبي ثلاثة شروط لهذه المشاركة وهي:

١- أن لا تكون المشاركة المتناقصة مجرّد عمليّة تمويل بقرض، فلا بدّ من وجود الإرادة الفعليّة للمشاركة، وأن يتحمّل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة.

٢- أن يمتلك البنك حصّته في المشاركة ملكا تامّا، وأن يتمتّع بحقّه الكامل في الإدارة والتصرّف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحقّ للبنك مراقبة الأداء.

٣- أن لا يتضمّن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي بردّ الشريك إلى البنك كامل حصّته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصّه من الأرباح، لما في ذلك من شبهة الربا، أي لا يجوز أن يكون التعهّد بالبيع بالقيمة الاسمية (القيمة المدفوعة)[١].

قرار المجمع الفقهي الإسلامي:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدوليّ المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) ٤١-٩١

(١) قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأوّل بدبي، القرار رقم ١٠.

المحرّم ١٤٢٥هـ الموافق ٦-١١ آذار (مارس) ٢٠٠٤م.

بعد اطّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «المشاركة المتناقصة وضوابطها الشّرعية» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرّر ما يلي:

١- المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمّن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهّد فيها أحدهما بشراء حصّة الطرف الآخر تدريجا، سواء كان الشراء من حصّة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.

٢- أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان، ويسهم فيه كلّ منهما بحصّة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتمّ تقويمها، مع بيان كيفيّة توزيع الربح، على أن يتحمّل كلّ منهما الخسارة- إن وجدت- بقدر حصّته في الشركة.

٣- تختصّ المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصّة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كلّ جزء من الحصّة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.

٤- يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصّة شريكه بأجرة معلومة، ولمدّة محدّدة، ويظلّ كلّ من الشريكين مسئولا عن الصيانة الأساسية بمقدار حصّته.

٥- المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامّة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ- عدم التعهّد بشراء أحد الطرفين حصّة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصّة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصّة شريكه، بل ينبغي أن يتمّ تحديد ثمن بيع الحصّة بالقيمة السوقيّة يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب- عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين، أو الصيانة، وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

ج- تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلّقة بالمشاركة.

ه- منع النص على حقّ أحد الطرفين في استرداد ما قدّمه من مساهمة (تمويل) والله أعلم[1].



(١) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (٧٢٩-٧٣٠) د/ علي السالوس.

أخطاء في الجانب التطبيقي للمشاركة المتناقصة:

١- التزام الشريك بشراء حصّة البنك بقيمتها الاسمية.

من الأخطاء التطبيقيّة التي تقوم بها بعض المصارف الإسلامية أن الشريك يتعهّد بشراء حصّة البنك في المشروع بقيمتها الاسميّة، فضلا عن الأرباح التي سيحصل عليها البنك قبل موعد الشراء. وهذا الإجراء فيه شبهة الربا، لأن البنك قد ضمن استرداد رأس ماله كاملا، وزيادة.

فالشراء لا بد أن يكون بالقيمة الجارية لا بالقيمة الاسمية.

٢- بيع البنك حصّته من الشركة قبل إتمام المشروع محلّ الشركة.

من الإجراءات الخاطئة أن يقوم البنك ببيع حصّته على الشريك قبل إتمام المشروع الاستثماري بسعر أعلى من قيمة الاشتراك، على أن يكون السداد مؤجّلا، وهذا البيع محرّم لما فيه من شبهة الربا، إذ من الواضح أنّ المشاركة هنا صورية، وأنّ الهدف منها هو تمويل العميل.

٣- طلب البنك ضمانات عينيّة أو شخصيّة من الشريك.

من المعلوم أنّ الشراكة مبنيّة على الوكالة والأمانة، فكل شريك وكيل في التصرّف بمال شريكه، وأمين عليه، والأمين لا يضمن الأمانة إلّا إذا تعدّى، أو قصّر في حفظها. وعلى ذلك لا يجوز أن يطلب ضامنا يضمن ما

يضيع من غير تعدّ ولا تقصير من الشريك، ويجوز له أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعدّ أو تقصير منه[١].



(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٥٠٢-٥٠٤).

الإيجار المنتهى بالتمليك:

تستخدم المصارف الإسلامية صيغ استثمار، بعضها قديم معروف، كالسلم والاستصناع، والمرابحة، والمضاربة، وبيع التقسيط، وبعضها حديث النشأة، ومن ذلك الإيجار المنتهى بالتمليك، وهذا بحث مختصر في تعريفه وصوره وضوابطه.

التعريف:

❁ هذا المصطلح مركّب من كلمتين:

أ- التأجير أو الإجارة.

ب- التمليك، وهذا يستلزم تعريف الكلمتين، ثم تعريف هذا العقد باعتباره مركّبا من كلمتين.

الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي ما يعطى من الأجر، على العمل.

وفي الاصطلاح هي: عقد على منفعة معلومة من عين معيّنة، أو موصوفة في الذّمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدّة معلومة.

والتمليك في اللغة: جعل الغير مالكا للشيء. ولا يخرج في الاصطلاح

عن المعنى اللغويّ.

والتمليك قد يكون تمليكا للعين، وقد يكون تمليكا للمنفعة، وقد يكون بعوض، وقد يكون بغير عوض.

فإذا كان تمليكا للعين بعوض فهو بيع، وإذا كان تمليكا للمنفعة بعوض فهذه إجارة، وإذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهي الهبة، وإذا كان تمليكا للمنفعة بلا عوض فهذه عارية[١]

تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك:

الإجارة المنتهية بالتمليك هي: أن يتفق طرفان على إجارة شيء لمدّة محدودة بأجرة معلومة، قد تزيد على أجرة المثل، يدفعها المستأجر على أقساط، تنتقل بعدها ملكية الشيء للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد[٢].



(١) المعاملات المالية المعاصرة (٤٨) د/ خالد المشيقح.

(٢) المعاملات المالية المعاصرة (٣٩٤) د/ وهبة الزحيلي، والمعاملات المالية المعاصرة (٣٢٢) د. محمد شبير، واستحداث العقود في الفقه الإسلامي (٦١٢) لقنديل السعدني.

الفرق بين الإجارة العادية والإجارة المنتهية بالتمليك:

❁ **تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك عن الإجارة العادية في شيئين:**

١- الإجارة المنتهية بالتمليك تشتمل على عقدين مستقلّين:

أ- عقد إجارة يستمرّ طوال المدّة المتفق عليها.

ب- عقد تمليك العين المؤجّرة في نهاية المدّة، إما بالبيع بثمن حقيقي أو رمزيّ، وإمّا بالهبة، وذلك بحسب وعد بالبيع قبل إبرام عقد الإجارة، أو في أثناء المدّة.

٢- العين المؤجرة يقتنيها المؤجّر بعد تقدّم العميل بطلب استئجارها، وتكون الأجرة عادة أكثر من الأجرة المعتادة؛ وتحسب على أساس تكلفة السلعة بالإضافة إلى الربح، ثم تزول ملكية المؤجّر عن العين المؤجّرة بعد انتهاء مدّة الإجارة، وتؤول إلى ملكية المستأجر بعقد جديد. أمّا العين في الإجارة المعتادة، فتكون عادة في ملك المؤجّر قبل طلب العميل إبرام الإجارة[١].



(١) المعاملات المالية (٣٩٥) د/ وهبة الزحيلي.

الفرق بينها وبين بيع التقسيط:

الإجارة المنتهية بالتمليك تشتمل على عقدين كما سبق : عقد إجارة أوّلا تنطبق عليه أحكام الإجارة مادامت مدّتها قائمة، وتبقى السلعة في ملك مالكها الأصلي حتى سداد قيمة الأقساط، ثم عقد جديد آخر عند انتهاء مدّة الإجارة أو في أثنائها، وأمّا بيع التقسيط فهو عقد منجز منذ البداية، ولكن الثمن مقسط على أقساط معيّنة، ولا يكون للمالك الأصلي أيّة حقوق في السلعة المبيعة، إلّا أنّه يحقّ له مطالبة المشترى بسداد الثمن، ولا يتجدّد العقد بدفع جميع الأقساط فهو عقد واحد[١].

نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك:

يرجع تاريخ هذا العقد إلى عام ١٨٦٤ حيث ظهر في بريطانيا، وأوّل من تعامل به أحد تجّار الآلات الموسيقيّة، فكان يوجّر آلاته إجارة يتبعها تمليك العين، وقصد من ذلك ضمان حقّه، ثم انتشر وانتقل إلى المصانع، وأصبح يتطوّر شيئا فشيئا، وبعد ذلك ظهر في الولايات المتحدة عام ١٩٥٢، ثم ظهر في فرنسا عام ١٩٦٢، واتخذ طابعا جديدا يتمثّل في تدخل طرف ثالث بين طرفي العقد، المؤجّر والمستأجّر، هذا الطرف الثالث يقوم بتمويل العقد عن طريق شراء أموال معيّنة، هي في العادة تجهيزات ومعدّات صناعيّة

(١) المصدر المذكور، والمعاملات المالية (٣٢٢) د/ محمّد شبير.

وإنشائيّة، ثم يقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معه لفترة متفق عليها بينهما وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبيًّا، حتّى تتمكّن المؤسّسة المالية من الحصول على المبالغ التي أنفقتها، وبنهاية الفترة المتفق عليها يكون للمستأجر المتعاقد مع المؤسّسة عدّة خيارات وهي:

١- إعادة السلعة المؤجّرة إلى المؤّسسة المالكة.

٢- تمديد مدّة الإجارة لفترة أخرى.

٣- تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له أن دفعها كأقساط إيجار. فالجديد في هذه الحالة هو أنّ المؤجّر لا يكون مالكا للأصل أو الأشياء المراد تأجيرها، وإنّما يقوم بشرائها خصيصا لهذا الغرض.

وبعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلامية عام ٧٩٣١ من خلال البنوك الإسلامية التي جعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءا من العمليات الاستثمارية التي تقوم بها[١].



(١) المعاملات المالية (٤٩) د/ خالد المشيقح، وضوابط التأجير المنتهي بالتمليك (٢٢-٢٣) لفاتن أحمد.

أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

❁ **يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها :**

- البيع الإيجاري.
- الإيجار الساتر للبيع.
- الإيجار الذي ينقلب بيعا.
- الإيجار المقترن بوعد البيع[١].

صور الإجارة المنتهية بالتمليك:

❁ **للإجارة المنتهية بالتمليك صور عديدة منها :**

١- أن يصاغ العقد على أنّه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجّر مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كأقساط إيجار خلال المدة المحدّدة، ويصبح المستأجر مالكا للشيء المؤجّر تلقائيا بمجرّد سداد القسط الأخير.

فالعقد بهذه الصورة هو: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.

٢- أن يصاغ العقد على أنّه عقد إجارة، يمكّن المستأجر من الانتفاع

(١) المصدر الأخير (٢١).

بالعين مقابل أجرة محدّدة في مدة محدّدة، على أن يكون للمستأجر الحقّ في تملّك العين في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ معيّن. ويمكن أن يكون الثمن المحدّد لبيع السلعة ثمنا رمزيا، وأن يكون ثمنا حقيقيا.

والعقد بهذه الصورة هو: عقد إجارة اقترن ببيع الشيء المؤجّر بثمن رمزي، أو حقيقي.

٣- عقد إجارة يتبعه وعد ببيع العين للمستأجر في نهاية المدّة بعد سداد جميع أقساط الأجرة.

والعقد بهذه الصورة هو: إجارة اقترنت بوعد بالبيع.

٤- عقد إجارة يتبعه وعد بالهبة في نهاية المدة إذا تمّ سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحدّدة.

والعقد بهذه الصورة هو: إجارة اقترنت بالهبة.

٥- عقد إجارة مع إعطاء الخيار للمستأجر بعد نهاية المدة بين أحد أمور ثلاثة:

- شراء العين المؤجّرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
- تمديد مدة الإجارة لفترة أخرى.
- ردّ العين المؤجّرة إلى مالكها.

وهذا النوع من التعاقد هو تطوّر حديث للإيجار المنتهي بالتمليك، وهو

ما يسمّى بعقد (الليزنج) أو (عقد تمويل المشروعات)[١].

تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

هذا العقد يجمع بين عقدين- الإجارة والبيع- على عين واحدة، غير مستقرّ على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم، متنافيان فيه.

فالاجارة توجب انتقال منافع العين إلى المستأجر، والعين المستأجرة باقية في ملك المؤجّر، وضمانها عليه، إلّا أن يحصل من المستأجر تعدّ أو تفريط.

والبيع يوجب انتقال العين مع منافعها إلى المشتري، وضمانها عليه، إذا تلفت، ولا يرجع بشيء على البائع.

ومعنى ذلك أنّ أحكام وخصائص البيع تختلف عن أحكام وخصائص الإجارة وهذا هو محلّ الإشكال في هذا العقد[٢].

الحكم الشرعي لهذا العقد:

لم يكن هذا العقد معروفا عند الفقهاء السابقين، وإنّما نشأ عند الغرب

(١) الإيجار المنتهي بالتمليك (٤-٦) د/ حسن الشاذلي، واستحداث العقود (٦١٦-٦١٧)، وضوابط التأجير المنتهي بالتمليك (٢٤-٢٦).

(٢) فقه المعاملات المالية المعاصرة (١٢٣) د/ سعد الخثلان. وقرار مجلس هيئة كبار العلماء (١٩٨).

ثم انتقل إلينا مستوردا، والعقود التي تنشأ عندهم لها إشكالاتها، لأنّها بيئة كافرة، ويقوم اقتصادها على الربا، وأمور أخرى مخالفة للشريعة.

ولما ظهر هذا العقد اختلف العلماء المعاصرون في التكييف الفقهيّ له، وبحث في هيئة كبار العلماء في السعودية في ثلاث دورات متتالية، وفي الدورتين الأوليين حصل نقاش واختلاف بين العلماء، ولم يتوصّلوا إلى شيء، ثم صدر منهم قرار بالأغلبية في الدورة الثالثة بعدم جواز هذا العقد دون تفصيل.

ثم بحثه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأصدر قرارا مفصّلا، وذكر صورا للجواز، وصورا للمنع، وضوابط ذلك[1].

الصور الممنوعة:

ضابط الصور الممنوعة أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة، فيجتمع العقدان «البيع والإجارة» في نفس الوقت على عين واحدة.

❁ **ويدخل تحت هذا الضابط صور منها:**

١- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدّة المحدّدة المتفق عليها دون إبرام عقد آخر.

٢- إجارة عين لشخص مدة معلومة مع عقد بيع معلّق على سداد جميع

(١) فقه المعاملات المالية (١٢٢).

الأجرة المتفق عليها خلال المدّة المعلومة.

والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أنّ الصورة الأولى ينتهي العقد بتملك العين المؤجّرة تلقائيا دون إبرام عقد جديد، بينما في الصورة الثانية يكون مع الإجارة عقد بيع معلّق على سداد جميع أقساط الأجرة.

٣- عقد إجارة حقيقي اقترن به عقد بيع بخيار الشرط لصالح المؤجّر، ويكون مؤجّلا إلى أجل طويل.

فهذه الصور الثلاث في الحقيقة ترجع إلى الضابط المذكور، وهو ورود عقد بيع، وعقد إجارة على عين واحدة في وقت واحد[١].

الشروط الفاسدة التي تتضمّنها بعض العقود:

١- مطالبة المؤجرّ المستأجر بدفعة مقدّمة يعتبرها حقّا له، وليست أجرة مقدمة، ولا ضمانا لسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال تعثّر السداد.

٢- إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجّرة، أو بدفع تكاليف التأمين، فما دام العقد عقد تأجير يكون التأمين على المؤجّر الذي يملك العين، وليس على المستأجر.

(١) قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم ١١٠، وفقه المعاملات المالية (١٢٩-١٣٠).

٣- أن يكون ضمان التلف على المستأجر مطلقا، سواء كان بتعدّ أو تفريط، أو بدون تعدّ ولا تفريط، فإنّ المستأجر أمين، ولا يضمن إلّا إذا حصل منه تعدّ أو تفريط.

٤- إلزام المستأجر بدفعة أخيرة، هي ثمن السلعة بعد انتهاء الإجارة، لأنّ ثمن السلعة بعد انتهاء الإجارة لا يستحقّه هذا المؤجّر إلّا بعد حصول عقد بيع[١].

٥- عدم التعويض عن المبالغ الزائدة عن أجرة المثل إذا سحبت العين المؤجّرة من المستأجر بسبب تقصيره في دفع الأجرة[٢].

الصور الجائزة:

الضابط فيها أن لا يكون العقدان في وقت واحد، وإنّما يكون عقد البيع بعد عقد الإجارة، ويترتب على ذلك ما يترتب على الإجارة من أحكام.

❁ **ويدخل تحت هذا الضابط صور منها:**

١- عقد إجارة حقيقي مع وعد بالتمليك عن طريق الهبة، أو عن طريق البيع معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقلّ.

---

(١) فقه المعاملات المالية المعاصرة (١٣٦-١٣٧).

(٢) إذا قصّر المستأجر في دفع الأقساط فللمؤجّر أن يسحب منه العين المستأجرة، ولكن يجب عليه أن يردّ على المستأجر ما زاد على أجرة المثل.

٢- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط المستحقّة في شراء العين المؤجرة بسعر السوق.

٣- عقد إجارة اقترن به وعد ببيع العين المؤجّرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

والفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها هو: أنّ الصورة الأولى كانت عقد إجارة مع إعطاء الخيار للمستأجر في شراء العين بسعرها في السوق، وأما الصورة الثالثة فهي عقد إجارة مع وعد ببيعها بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفقان عليه.

٤- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر في تملك العين في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، أو حسب الاتفاق في وقته.

٥- إبرام عقد إجارة مع إعطاء الخيار للمستأجر بين أحد أمور ثلاثة:

أ- شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

ب- تمديد مدة الإجارة لفترة زمنيّة أخرى.

ج- إنهاء عقد الإجارة، وردّ العين المؤجّرة إلى صاحبها[(١)].

وبناء على ما سبق فإن هذا العقد إذا اشتمل على إجارة وبيع في آن واحد

---

(١) قرار مجمع الفقه الإسلامي (١١٠)، وفقه المعاملات المالية المعاصرة (١٣١-١٣٣)، والمعاملات المالية المعاصرة (٥٩) د/ خالد المشيقح.

ليس مشروعا، وقد ثبت عن النبي ﷺ النهي عن بيعتين في بيعة.

والصفة المشروعة ليست مشتملة على ذلك، وإنما هي قائمة على أساس عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر.

الأول: الإيجار، سواء كانت الأجرة أجرة المثل، أم أكثر من ذلك.

الثاني: البيع أو الهبة في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، عملا بوعد سابق غير مقترن بعقد الإجارة.

والعقد الأول يقتصر أثره على تملك المستأجر المنفعة، والأجرة مقابل المنفعة، ويطبق عليه أحكام الإجارة.

والعقد الثاني يترتب عليه انتقال ملكية العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة. وهذا العقد الجديد إما بعوض، وهو البيع، وإما بغير عوض، وهو الهبة. وكل من هذين العقدين عقد جديد مستقل عن الإجارة، ويتم بعد انتهاء مدة الإجارة[١].

فتوى وقرار في مشروعية هذا العقد:

صدرت بعض الفتاوى والقرارات من هيئات علميّة موثوقة تؤيد مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك المنضبطة بالضوابط الإسلامية، ومن الفتاوى الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في

(١) انظر المعاملات المالية المعاصرة(٣٩٧) للدكتور وهبة الزحيلي.

(٧-١١/ ٣/ ٧٨٩١) حيث اعتبرت هذا العقد المستجدّ إجارة وهبة مع مراعاة الشروط الآتية:

١- ضبط مدّة الإجارة، وتطبيق أحكامها طوال تلك المدة.

٢- تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة

٣- نقل الملكيّة إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها له، تنفيذا لوعد سابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر.

قرار المجمع الفقهي

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من (٢٥ جمادى الآخرة - ١ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٣ - ٢٨ أيلول سبتمبر ٢٠٠٠م). وبعد اطّلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص الموضوع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

❁ قرر ما يلي:

* أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ- **ضابط المنع**: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.

ب- **ضابط الجواز**:

١- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

٢- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. وإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

ه-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

* **ثانيا: من صور العقد الممنوعة:**

أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من

أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا.

ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلًا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).

وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

*** ثالثًا: من صور العقد الجائزة:**

أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقًا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم ٣١(١/ ٣).

ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم ٤٤ (٦/ ٥).

ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم ٤٤ (٦/ ٥)، أو حسب الاتفاق في وقته.

المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة:

أعدّت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية معيار شرعيّا للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك يهدف إلى بيان الضوابط الشرعيّة التي يجب مراعاتها من قبل المؤسّسات المالية الإسلامية، وجاء فيه ما يلي:

١- يجب في الإجارة المنتهية بالتّمليك تحديد طريقة تمليك العين للمستأجر بوثيقة مستقلّة عن عقد الإجارة، وتكون بإحدى الطرق الآتية:

أ- وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في أثناء مدّة الإجارة بأجرة المدّة الباقيّة، أو بسعر السوق.

ب- وعد بالهبة.

ج- عقد هبة معلّق على شرط سداد الأقساط.

وفي حالة إصدار وعد بالهبة، أو وعد بالبيع، أو عقد هبة معلّق بمستندات مستقلّة لا يجوز أن يذكر أنّها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

٢- الوعد بالتمليك بإحدى الطرق المذكورة في البند رقم ١ ملزم لمن صدر منه، ويجب أن يقتصر الوعد الملزم على طرف واحد، أمّا الطرف الآخر فيكون مخيرا، تجنّبا للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة، لأنّها حينئذ في حكم العقد.

٣- في جميع حالات التمليك عن طريق الوعد بالهبة أو بالبيع، لا بدّ من إبرام عقد التمليك عند تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكية العين تلقائيا بمجرّد وثيقة الوعد الأولى.

٤- في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلّق على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية في مواعيدها، وذلك بوثيقة منفصلة، تنتقل ملكيّة العين للمستأجر إذا تحقّق الشرط دون الحاجة لأيّ إجراء تعاقديّ آخر، أمّا إذا تخلّف المستأجر عن السداد في الموعد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكيّة، لعدم تحقّق الشرط.

٥- إذا كانت العين المؤجّرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة

منتهية بالتمليك فلا بد لتجنّب عقد العينة من مضي مدّة تتغيّر فيها العين المؤجّرة، أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر.

٦- مع مراعاة ما يأتي في البند ٨ يجب تطبيق أحكام الإجارة على الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي التي يصدر فيها وعد من المؤجّر بتمليك المستأجر العين المؤجّرة، ولا يصحّ أيّ مخالفة لتلك الأحكام بحجّة أن العين اشتريت بناء على وعد من المستأجر بالتملك، أو أنّها ستؤول إليه، أو أنّه ملتزم بأقساط تزيد عن أقساط أجرة المثل، وتشبه أقساط البيع، أو أنّ القوانين الوضعيّة، أو معايير المحاسبة التقليدية يعتبرها بيعا بالأقساط مع تأخّر الملكية.

٧- لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافا إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة.

٨- إذا هلكت العين المؤجّرة، أو تعذّر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدّته من دون تسبب من المستأجر في الحالتين، فإنّه يرجع إلى أجرة المثل، ويردّ إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحدّدة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل، وذلك دفعا للضرر عن المستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة[١].

(١) المعايير الشرعية (١٤٢)

وأخيرا فإن الإجارة المنتهية بالتمليك أداة من أدوات الاستثمار في دائرة أعمال المصارف الإسلامية، بحسب الصفة التي تتفق مع قواعد الإسلام وأحكامه، وتمتاز عن بيع التقسيط بأن المصرف يضمن أمواله، وتبقى ملكية العين المستأجرة باسمه حتى نهاية سداد الأقساط، وتطبق عليها أحكام عقد الإجارة إلي أن يتم التمليك بعقد جديد.

وبالنسبة للمستأجر فإن هذا العقد يوفر له الحصول على الأصول اللازمة لنشاطه بطريقة سهلة، وبدون دفع مقدم، كما في البيع بالتقسيط.



عقد السّلم

السّلم عقد بيع له خصوصيّته يتميّز بها عن سائر أنواع البيوع، وله دور بارز في النشاط الاقتصاديّ في الحاضر والماضي. ولا يمكن تطبيق هذا العقد وممارسته في هذا العصر بالصّورة الصّحيحة شرعا إلّا بمراعاة الشّروط الشّرعيّة المتعلّقة به.

وهذا بحث مختصر في تعريفه وحكمه، وشروطه والأحكام المترتبة عليه، وكيفيّة استفادة المصارف الإسلاميّة منه.

تعريف السّلم:

السّلم لغة: هو السّلف وزنا ومعنى، سمّي سلما لتسليم رأس المال، وسلفا لتقديمه[(١)]، والسّلم لغة أهل الحجاز، والسّلف لغة أهل العراق، وقد ثبت اللفظان في صحيح مسلم[(٢)].

(١) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٩٠): «السلف في المعاملات على وجهين: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وعلى المقترض ردّه كما أخذه، والعرب تسمّى القرض سلفا. والثاني: هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السّلف، وذلك منفعة للمسلِف، ويقال له سلم دون الأوّل».

(٢) الأوّل برقم (١٦٠٣/ ١٢٦) والثاني برقم (١٦٠٤/ ١٢٧).

والسّلم شرعا: بيع شيء موصوف في الذّمّة بثمن مقبوض في المجلس ويتكوّن عقد السّلم من:

١- الثمن العاجل، وهو رأس مال السّلم.

٢- المشتري، وهو المسلِم، أو ربّ السّلم.

٣- المسلم إليه، وهو البائع.

٤- المسلم فيه، وهو المبيع الآجل.

مشروعيّة السّلم:

ثبتت مشروعيّة عقد السّلم بالكتاب والسّنّة والإجماع.

أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أشهد أنّ السّلف المضمون إلى أجل قد أحلّه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية»[(١)].

ووجه الدّلالة في الآية الكريمة أنّها أباحت الدّين، والسّلم نوع من الدّيون، فدلّت الآية على حلّ المداينات بعمومها، وشملت السّلم باعتباره من أفرادها، إذ المسلم فيه ثابت في ذمّة المسلم إليه إلى أجله[(٢)].

---

(١) مسند الشافعي (٦٦٢) والحاكم (٢/ ٢٨٦)، وصحّحه على شرط الشيخين، وصحّحه الرافعي في شرح المسند (٢/ ٣٩٣)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢١٣).

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ١٩٣).

وأمّا السّنّة فقد ثبت عن ابن عباس ﷺ أنّه قال: «قدم النّبيّ ﷺ المدينة، وهم يسلفون في الثّمار السّنّة والسّنّتين فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم»[(١)].

ونقل غير واحد الإجماع على مشروعيّة السّلم[(٢)].

حكمة مشروعيّة السّلم:

حكمته: تحقيق مصلحة العاقدين: البائع وهو المسلم إليه، والمشتري وهو المسلِم أو المموّل. أما البائع فيستفيد من الثمن المعجّل لتغطية حاجاته الماليّة، سواء لنفقته الشخصيّة مع أهله، أو للإنفاق على نشاطه الإنتاجيّ من زراعة أو صناعة أو تجارة.

وأمّا المشتري فيحصل على السلعة المشتراة التي يريد المتاجرة بها في الوقت الّذي يناسبه، ويستفيد من رخص السّعر، لأنّ بيع السّلم أرخص عادة أو غالبا من الشراء الحاضر، ولذا يسمّى بيع المفاليس[(٣)].

أركان السّلم وشروطه:

لكلّ عقد من العقود أركان يقوم عليها، وشروط يتوقف ثبوت أحكامه

(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) ومسلم (١٦٠٤) واللفظ لمسلم.
(٢) الإجماع لابن المنذر (٩٣) والإقناع لابن القطّان (٢/ ٢٣٧).
(٣) المعاملات المالية المعاصرة (٢٩٦) د. وهبة الزحيلي.

على توفّرها، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أركان السّلم ثلاثة:

١- الصّيغة، وهي الإيجاب والقبول، ويفصح من خلالهما المتعاقدان رغبتهما في التعاقد.

٢- العاقدان، وهما المسلِم والمسلَم إليه.

٣- المحلّ، وهو رأس المال والمسلم فيه[١].

وذكروا لكل ركن شرائط لا بدّ منها لصحّة العقد، وترتيب أحكامه عليه.

✍ شروط الصيغة:

اشترط الفقهاء في صيغة عقد السّلم أن تكون باتّة لا خيار فيها لأيّ من العاقدين، لأنّه عقد لا يقبل خيار الشرط، إذ يشترط لصحّته تمليك رأس المال، وإقباضه للمسلم إليه قبل التفرّق، وثبوت خيار الشرط ينافي ذلك[٢].

وأجاز المالكية الخيار في السّلم لمدة ثلاثة أيام فما دونها بشرط أن لا يتمّ نقد رأس المال، فإن نقد فسد العقد مع شرط الخيار[٣].

---

(١) خالف في ذلك الحنفية حيث اعتبروا ركن السلم هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول.

(٢) الأمّ (٣/ ١٣٣) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٦٩).

(٣) منح الجليل على مختصر خليل (٣/ ٥) لمحمّد بن أحمد عليش.

شروط العاقدين:

اشترط الفقهاء في كلّ واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدوره عنه، وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره[١].

شروط المعقود عليه المشتركة:

ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط لصحّة عقد السّلم أن يكون كلّ من رأس المال والمسلم فيه ما لا متقوّما، فلا يجوز أن يكون أحدهما خمرا أو خنزيرا، أو غير ذلك ممّا لا يعدّ ما لا منتفعا به شرعا.

ويشترط ألّا يكون البدلان مالين يتحقّق في سلم أحدهما بالآخر ربا النّسيئة، نحو أن يسلم قمحا أو شعيرا في قمح أو شعير، أو يسلم ذهبا أو فضّة أو عملات ورقية في ذهب أو فضة أو عملات ورقية[٢].

شروط رأس مال السلم:

❁ يشترط في رأس المال شرطان:

١- أن يكون معلوما ببيان جنسه، ونوعه، وقدره، لأنّه بدل في عقد معاوضه ماليّة، فيجب العلم به كسائر عقود المعاوضات.

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ١٩٩).

(٢) المصدر السابق (٢٥/ ١٩٩-٢٠٠)، وبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (١/ ١٩١).

٢- أن يسلّم رأس المال في مجلس العقد، ويقبض فعلا قبل افتراق العاقدين، فلو تفرّقا قبله بطل العقد[١]، لقوله ﷺ: «**من أسلف فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم**». والتّسليف في اللّغة الّتي خاطبنا بها رسول الله ﷺ هو الإعطاء، فيكون معنى كلامه «فليعط»، [٢] ولأنّ الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقا عن كالئ بكالئ، أي نسيئة بنسيئة، وهو منهي عنه بالإجماع[٣].

شروط المسلم فيه:

❁ يشترط في المسلم فيه ما يلي:

١- أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمّة، فإن كان المسلم فيه شيئا معيّنا بذاته لم يصحّ السلم، لأنّ ذلك مناقض للغرض المقصود منه، إذ هو موضوع لبيع شيء في الذمّة بثمن معجّل[٤].

٢- أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والقدر والنوع والصفة، فيجب بيان جنسه ونوعه، وقدره، وصفاته الّتي تميّزه عن غيره، وتنفي عنه الجهالة

---

(١) اشترط الفقهاء ذلك لئلّا يكون السّلم بيع دين بدين، إذ لو كان الثمن مؤجّلا والبضاعة مؤجّلة، كان كلاهما في الذمّة، وهو ممنوع شرعا. وأجاز المالكية التأخير يومين أو ثلاثة.

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٢٠٢).

(٣) المغني (٤/ ٥٤)، ونيل الأوطار (٥/ ٢٥٥) وتكملة المجموع (١٠/ ١٠٧).

(٤) الموسوعة الفقهية (٢٥/ ٢٠٦).

المؤدّية للنزاع، لقوله ﷺ: «**من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم...**».

وبيان القدر يتحقّق بكلّ وسيلة ترفع الجهالة عن المقدار الواجب تسليمه بصورة لا تدع مجالا للمنازعة عند الوفاء[١].

٣- أن يكون مؤجّلا إلى وقت معلوم عند جمهور الفقهاء، لقوله ﷺ في الحديث المتقدم: «إلى أجل معلوم» ولأنّ السّلم شرع رخصة لتأمين النفقة العاجلة مع البدل الآجل، فإن كان حالا انتفت مشروعيته[٢].

وذهب الشافعيّة إلى جواز السّلم الحالّ، لأنّه إذا جاز مؤجّلا، فلأن يجوز حالّا، وهو عن الغرر أبعد أولى[٣].

٤- أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محلّه، ومقتضى هذا الشرط أن يكون المسلم فيه ممّا يغلب وجوده عند حلول الأجل، وذلك أنّ المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل، فلا بد أن يكون تسليمه مقدورا عليه، وإلّا كان من الغرر الممنوع[٤].

أما وجود المسلم فيه عند العقد فليس شرطا لصحّة السّلم عند جمهور الفقهاء[٥].

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٢١٠).
(٢) المغني (٦/ ٤٠٢) والإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٢٨٠).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٢٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٣٠٠)، والمهذب (١/ ٣٠٤).
(٤) الموسوعة الفقهيّة الكويتية(٢٥/ ٢١٥).
(٥) المنتقى(٤/ ٣٠٠) للباجي، وفتح العزيز(٩/ ٢٤٥) والمغني (٦/ ٤٠٧).

وخالف في ذلك الحنفيّة، فلم يجوّزوا السّلم إلّا فيما هو موجود في الأسواق من وقت العقد إلى محلّ الأجل دون انقطاع[١].

الأحكام المترتبة على السّلم:

أ- انتقال الملك في العوضين:

إذا أبرم عقد السّلم مستجمعا أركانه وشروط صحّته، فإنّه يقتضي انتقال ملكيّة رأس المال إلى المسلم إليه، وانتقال ملكيّة المسلم فيه إلى ربّ السّلم. فإذا قبض المسلم إليه رأس المال كان له أن يتصرّف فيه بكلّ التصرّفات السائغة شرعا، لأنّه ملكه وتحت يده.

أما المسلم فيه، فمع صيرورته ملكا للمسلم بمقتضى العقد، إلّا أن ملكيته غير مستقرة، قال السيوطي: «جميع الديون التي في الذمّة بعد لزومها، وقبض المقابل لها مستقرّة إلّا دينا واحدا، وهو دين السّلم، فإنّه وإن كان لازما فهو غير مستقرّ، وإنّما كان غير مستقرّ، لأنّه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه، فينفسخ العقد»[٢].

ب- التصرّف في دين السّلم قبل قبضه:

بناء على كون دين السّلم غير مستقرّ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يصحّ بيع المسلم فيه لمن هو في ذمّته، أو لغيره، أو الاستبدال عنه، لأنّه لا يؤمن

(١) فتح القدير (٥/ ٣٣١) وحاشية ابن عابدين(٥/ ٢١٢).
(٢) الأشباه والنظائر (٢/ ٦٠٥) للسيوطي نقلا عن جلال الدين البلقيني.

فسخ العقد بسبب انقطاع المسلم فيه، وامتناع الاعتياض عنه، فكان كالمبيع قبل القبض[١]، لما روي مرفوعا: «**من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره**»[٢]، ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنّه قال: «**لا تبيعنّ شيئا حتّى تقبضه**»[٣].

ولكن يجوز لربّ السّلم (المشتري) أن يعقد سلما موازيا جديدا دون أن يربطه بالسّلم الأوّل كما سيأتي.

وأجاز ابن تيميّة وابن القيّم بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمّته بثمن المثل أو دونه، لا أكثر منه حالا، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد[٤].

ج- تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل:

إذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل، وتعذّر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته يخيّر ربّ السّلم بين أن يصبر إلى وجوده، فيطالب به عنده، وبين أن يفسخ السّلم، ويرجع برأس ماله إن وجد، أو عوضه إن عدم[٥].

---

(١) المصدر المذكور.

(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٦٠): «فيه عطية العوفي وهو ضعيف وأعلّه أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحقّ، وابن القطّان بالضعف والاضطراب».

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(١٠٠٢٢) وقال: هذا إسناد حسن متصل.

(٤) الموسوعة الفقهيّة (٢٥/ ٢١٩).

(٥) المصدر المذكور (٢٥/ ٢٢٤-٢٢٥).

د- الإقالة في السّلم:

الإقالة فسخ العقد بتراضي الطرفين، وهي جائزة في السّلم، كسائر البيوع، لقوله ﷺ: «**من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة**»(١).

وقال ابن المنذر: «أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز»(٢).

فإذا حصلت الإقالة وجب على المسلم إليه ردّ الثمن إن كان باقيا، ويردّ مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا إن لم يكن باقيا(٣).

فإن اتفقا على الإقالة، وتمّ التفاسخ، ثم تراضيا على أن يعطي بدل رأس المال شيئا آخر، امتنع ذلك عند الحنفيّة والمالكية والحنابلة، لأنّه كأنّه صرف المسلم فيه إلى غيره، ولأنّه عند المالكية ذريعة إلى أن يجوز من ذلك مالا يجوز، كأن يتوصلا بذلك إلى قرض بفائدة، أو بيع ربويّ.

وأجاز ذلك الشافعيّة وابن القيّم من الحنابلة، لأنّه بالإقالة ملك رأس ماله، فإذا ملكه جاز أن يشتري ما أحبّ، قالوا: والظنّ الرديء بالمسلمين غير جائز(٤).

---

(١) أخرجه ابن حبان(٥١٠٦) والطحاوي في مشكل الآثار(٤٦١١) والبيهقي في السنن الكبرى(١٠٤١٣) وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٧١).
(٢) الإشراف(٦/ ١٠٩) لابن المنذر.
(٣) الموسوعة الفقهيّة (٢٥/ ٢٢٦).
(٤) بحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرة (١/ ٢٠٧).

السّلم المقسط:

السّلم المقسط هو أن يسلم إلى شخص في شيء على أن يقبض في أوقات متفرّقة، وعلى دفعات متتالية معلومة.

وهو جائز عند الجمهور لأنّ كلّ ما جاز أن يكون في الذمّة إلى أجل، جاز أن يكون إلى أجلين وآجال كالأثمان في بيوع الأعيان[١].

توثيق عقد السّلم بالرهن أو الكفيل:

لا يصحّ أخذ رهن أو كفيل برأس مال السّلم، لأنّه بالقبض خرج من ملك المشتري، ودخل في ملك البائع، فلا يصحّ أن يعطي وثيقة بما هو ملكه.

أما أخذ الرهن أو الكفيل بالمسلم فيه فالجمهور على جوازه، كسائر الديون من القرض وثمن المبيع. ثم إن أخذ رهنا، وامتنع المدين عن إيفاء المسلم فيه بيع الرهن، واشتري من ثمنه بضاعة من جنس المسلم فيه، بالأوصاف المتفق عليها، وردّ باقي الثمن إلى المدين. وإن كان التوثيق بالكفيل أمر الكفيل بإحضار المسلم فيه، ولا يجوز أن يحضر شيئا آخر[٢]

(١) روضة الطالبين (٣/ ٣٠٣) والمغني (٦/ ٤١٩) والإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٥١٨)، وللشافعيّة قول بمنعه، لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقلّ ممّا يقابل الآخر، وذلك مجهول فلا يصحّ. وقال الحنابلة: لا بد من أن يبيّن في العقد مقدار قسط كل أجل، وثمن ذلك القسط. بحوث فقهية (١/ ٢٠٣-٢٠٤).

تسليم المسلم فيه:

يجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم (المشتري) عند حلول أجله على ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر، كما يجب على المسلم قبوله إذا كان مطابقا للمواصفات المبيّنة في العقد، ويجبر على قبوله إذا امتنع[٣].

السّلم الموازي:

يجوز للمسلم إليه أن يعقد سلما موازيا مستقلّا مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السّلم الأوّل ليتمكّن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السّلم الأوّل مشتريا في السّلم الثّاني.

كما يجوز للمسلم أن يعقد سلما موازيا مستقلّا مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السّلم الأوّل. وفي هذه الحالة يكون المشتري في السّلم الأوّل بائعا في السّلم الثّاني.

وفي كلتا الحالتين لا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل يجب أن يكون كلّ واحد منهما مستقلّا عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته، وعليه

(٢) المصدر الأخير(١/ ٢٠٦).
(٣) المعايير الشرعية(١٦١).

فإن أخلّ أحد الطرفين في عقد السّلم الأوّل بالتزامه لا يحقّ للطرف الآخر المتضرر بالإخلال أن يحيل ذلك الضّرر إلى من عقد معه سلما موازيا، سواء بالفسخ أو تأخير التنفيذ[١].

قرار مجمع الفقه الإسلامي في السّلم:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد خاتم النبيّين، وعلى آله وصحبه.

إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربيّة المتحدة من ١-٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ الموافق ١-٦ أبريل ١٩٩٥م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «السّلم وتطبيقاته المعاصرة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرّر:

✍ أوّلا بشأن السّلم ما يلي:

أ- السلع التي يجري فيها عقد السّلم تشمل كلّ ما يجوز بيعه، ويمكن ضبط صفاته، ويثبت دينا في الذمّة، سواء أكانت من الموّاد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

ب- يجب أن يحدد لعقد السّلم أجل معلوم، إمّا بتاريخ معيّن، أو الربط

(١) المصدر المذكور(١٦٢).

بأمر مؤكّد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافا يسيرا لا يؤدّي للتنازع كموسم الحصاد.

ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السّلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط[١]، على أن لا يكون مدّة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدّد للسلم.

د- لا مانع شرعا من أخذ المسلم (المشتري) رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع).

هـ- يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر- غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه. حيث إنّه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم[٢].

و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإنّ المسلِم (المشتري) يخيّر بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.

---

(١) هذا قول المالكية كما سبق في شروط رأس مال السلم.

(٢) جاء في المعايير الشرعية (١٦١): يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشئ آخر - غير النقد - بعد حلول الأجل دون اشتراط ذلك في العقد، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم، وأن لا تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم.

ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنّه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.

ح- لا يجوز جعل الدين رأس مال السلم، لأنّه من بيع الدين بالدين.

✍ قرّر ثانيا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):

يعدّ السّلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي، وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها، واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين، أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل، والنفقات الرأسمالية الأخرى، متوسطة أم طويلة.

❁ **ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السّلم، ومنها ما يلي:**

١- يصلح عقد السّلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم، أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلّموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدّم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا، ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.

ب- يمكن استخدام عقد السّلم في تمويل النشاط الزراعيّ والصناعيّ،

ولا سيّما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما، وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ج- يمكن تطبيق عقد السّلم في تمويل الحرفيين، وصغار المنتجين الزراعيين، والصناعيين، عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدّات وآلات، أو موادّ أولية كرأس مال سلم، مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

يوصى المجلس استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة[١].

كيفيّة استفادة المصارف الإسلاميّة من عقد السلم[٢]:

يمكن للمصرف الإسلامي التوصل بصيغة عقد السلم إلى تمويل النشاطات الزّراعية والصّناعيّة والتجاريّة على النطاق الفرديّ، ونطاق المشاريع الكبيرة.

وتكون مصلحة المصرف الإسلاميّ في الحصول على موادّ آجلة بسعر عاجل رخيص نسبيا، ثم يقوم بعد قبضها بتسويقها بثمن حاضر، أو بثمن

(١) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(٧٣٦-٧٣٧) د/ علي السالوس.

(٢) العمل بعقد السلم محدود في المصارف الإسلامية، وإن كان ينص في بعض الأنظمة الأساسية لهذه المصارف أنّ السّلم أحد صيغ الاستثمار.

مؤجل، وهذه هي الصورة الأساسيّة، وعليها ينبغي أن تجري غالب أعمال المصرف في مجال طريقة السلم.

ولما كان قيام المصرف بتسويق الموادّ التي اشتراها بطريقة السّلم قد تعترضه أحيانا بعض مشاكل التّسويق، فيمكن للمصرف اعتماد إحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى: أن يوكل المصرف بعض الجهات المختصة، كبعض دور التجارة ذات الخبرة بتسويق تلك المنتجات بعد قبض المصرف لها، مقابل أجر مقطوع، أو مقابل نسبة مئوية من ثمن البيع، أو من التكلفة، أو من الربح.

ويمكن أن يتولّى هؤلاء التجار الوسطاء أيضا عمليّة المتاجرة بطريقة السلم من أوّلها إلى آخرها، فيتعاقدون مع المنتجين بالنيابة عن المصرف، ويتولّون دفع الأثمان المقدمة من المصرف حسب التعليمات المبيّنة لهم، ويقبضون السّلع عند الآجال المحددة، ويتولّون أيضا تسويقها بطريق البيع النقدي أو البيع الآجل حسب تعليمات المصرف التي يحدّدها.

الطريقة الثانية: أن يوكل المصرف البائع (المسلم إليه) بتسويق البضاعة بأجر، أو بدون أجر.

فإن كان باتفاق معه مسبق مربوط بعقد السلم نفسه فإن ذلك باطل لا يجوز، لأنّه من باب جمع عقدين في عقد واحد. وكذا لو كان الأمر متفاهما

عليه أن يتم بهذه الصورة.

أما إن تمّ تسليم البضاعة للمصرف عند الأجل، وانتهت العلاقة بين الطرفين، ثم اتفق بعد ذلك مع البائع على تسويقها فذلك في الأصل جائز عند بعض الفقهاء دون البعض.

لكن الذي نراه أنّه يجب على المصرف الحذر من التعامل بهذا الأسلوب، لأنّه قابل للتطوّر تلقائيّا إلى صوريّة عقد السلم، ليكون في حقيقته تمويلا بقرض بفائدة، بتقلص دور البنك الفعلي في العمليّة التجاريّة، كما حدث بالنسبة لعقد المرابحة.

الطريقة الثالثة: بيع المصرف البضاعة للبائع نفسه بعد تمام الأجل، وبيع المسلم فيه للمسلم إليه قبل قبضه منه جائز عند بعض الفقهاء، كما تقدم، لكن التزم قائلوه بأنّه لا بدّ أن يكون بمثل القيمة أو أقلّ، لئلّا يربح المشتري فيما لا يضمن، فلا بد من مراعاة ذلك. فلا يبيعه إياه إلّا بسعر السوق يوم ذلك البيع، وليس بأكثر.

وممّا يرشح استخدام هذه الطريقة أن البائع قد يكون له خبرة بتسويق ذلك النّوع من البضاعة، وربّما كان له عملاء اعتادوا على الشراء منه، فيسهل عليه أمر تسويقها.

ولا يجوز أن يكون هذا البيع متفقا عليه عند إجراء عقد السلم، سواء كان مشروطا أو متفاهما عليه، لأنّ معنى ذلك أن يكون عقد السلم في حقيقته

عقد قرض بفائدة. وتكون تسميته سلما تسمية باطلة لا حقيقة لها، لأنّ المشتري لم يرد الحصول على المبيع أصلا، بل أراد إعطاء مائة ليأخذ عند الأجل مائة وعشرين. على أنّنا نرى أن يمتنع البنك من استخدام هذه الطريقة، لأنّها تئول في النشاط المصرفيّ إلى تحويل عقد السلم إلى وضع صوريّ باطنه الإقراض بالفائدة.

الطريقة الرابعة: طريقة السلم الموازي: وصورتها أن يبيع المصرف إلى الطرف الثالث بضاعة في الذّمّة من نفس جنس المسلم فيه ومواصفاته، وليس خصوص البضاعة المسلم فيها مؤجّلا، ويتسلّم الثّمن مقدّما، أي بطريق السّلم، فيكون دور المصرف هنا دور المسلم إليه، فإذا تسلّم المصرف البضاعة سلّمها إلى الطرف الثالث أداء لما في ذمّته.

ولما كان المصرف أيضا يبيع سلما، فسيكون السّعر أرخص من السّعر الحاضر، فإن كان بسعر الصّفقة الأولى مع اتفاق الأجلين، لم يستفد المصرف شيئا، وإن كان بسعر أعلى حصل له بعض الربح. والغالب أن يكون منشؤه مزيد الثقة بوفاء المصرف في الوعد.

وإن تأخّر أجل العقد الثاني أمكن تحصيل ربح بدرجة معقولة. على أنّه إن لم يسلم العميل الأوّل البضاعة عند الأجل، فعلى المصرف تسليم ما باعه للطرف الثالث بعد تحصيله من الأسواق[1].

---

(١) عقد السلم د/ محمد الأشقر ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (١/ ٢١٣-٢١٦)، وموسوعة فتاوى المعاملات المالية (٥/ ٢٧-٢٩).

✍ خاتمة:

السلم أداة ناجحة من أدوات الاستثمار القصيرة الأجل، ولا تقتصر على الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة العاقدين معا، وإنّما تشمل الإنتاج المستقبلي الصناعي، وكذلك التعامل التجاري في تقديم ما يحتاجه الناس في المستقبل القريب.

وقد شرعه الشرع استثناء من بيع المعدوم، تيسيرا على النّاس، وتحقيقا لمصلحة الزرّاع والصنّاع والحرفيين والتجّار والمقاولين الّذين لا يملكون السيّولة النّقديّة الكافية لشراء الموادّ الخام، والأجهزة ومستلزمات الزراعة والصناعة، فيستفيدون من التسليم الفوري للثمن، ويتصرّفون فيه، ثم يسلّمون نتائج نشاطهم الاقتصادي، حيث يسلّمون المبيع في المستقبل بالمواصفات المحدّدة المتفق عليها، سواء من إنتاجهم أو من إنتاج غيرهم، ومن محاصيلهم الزّراعية أو محاصيل غيرهم.

ويكون عقد السّلم أداة تمويل مختلف أنواع النشاط الاقتصادي، فيستفيد المنتج من تمويل مراحل الإنتاج برأس مال كاف لتغطية نفقات التشغيل والإنجاز، ومتطلبات الصناعة والزراعة، وإعانة شرائح مختلفة ومتنوعة من الناس المنتجين أو المقاولين أو التجار. ويستفيد التّاجر بتصدير السّلع والمنتجات الرائجة بشرائها سلما، وإعادة بيعها أو تسويقها بأسعار مجزية أو محقّقة لأرباح مناسبة.

إن عقد السلم إذن هو أداة صالحة للتمويل، والتخلص من الاقتراض بفائدة، ودفع الحرج والمشقّة لتوفير الإنتاج، والإمداد بالسّيولة النقديّة.

وهو أيضا مجال رحب للمصارف الإسلاميّة حيث يتيح لأصحابها تمويل الإنتاج الزراعي في المستقبل، أو الإنتاج الصناعي، ويكون مناسبا للبلاد الزراعية والصناعية على السواء[١].



(١) المعاملات الماليّة المعاصرة. د/ وهبة الزحيلي (٣٠١-٣٠٢).

الاعتماد المستندي:

هذا بحث موجز في الاعتماد المستندي يتضمن تكييفه من وجهة نظر الفقه الإسلامي، وضوابطه، والحالات المحتملة لتنفيذه. وأسأل الله العليّ القدير أن يجنّبني الخطأ والزّلل، وأن يوفقني وسائر المسلمين لما يحبّه ويرضاه.

تعريف الاعتماد المستندي:

الاعتماد في اللغة: مأخوذ من اعتمد الشيء بمعنى اتّكأ ويقال: اعتمد الرئيس الأمر: وافق عليه وأمر بإنفاذه[١] والاعتماد يستعمل بمعنى الائتمان أو التسهيل أو الضمان[٢].

والمستند: مأخوذ من السند، وهو ما يستند إليه، ويعتمد عليه من حائط وغيره.

والاعتماد المستندي: هو وثيقة (تعهّد) يوجّهها بنك إلى بنك آخر في الخارج، بناء على طلب شخص يسمّى الآمر، وهو المستورد لصالح عميل

(١) المعجم الوسيط (٢/ ٦٢٦).
(٢) المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير (٢٨٠).

لهذا الآمر هو المصدّر أو المستفيد، يتضمّن الالتزام بدفع مبلغ من النقود عند الطلب[١]، خلال فترة معيّنة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات. وبعبارة موجزة: هو تعهّد مصرفيّ بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات[٢].

الفرق بين فتح الاعتماد والاعتماد المستندي:

الفرق بينهما هو: أن فتح الاعتماد اتفاق يتعهّد المصرف بمقتضاه بأن يضع مبلغا تحت تصرّف عميله خلال مدّة معيّنة دون إعطاء مبلغ من النقود، وتنحصر العلاقة بين المصرف والعميل المستفيد، ويستفيد العميل من هذا المبلغ بقبضه كله أو بعضه خلال هذه المدّة، أو بسحب شيكات عليه، ويتعهّد العميل بردّ المبلغ المستعمل فعلا مع فوائده وعمولاته المصرفية المتفق عليه.

أما الاعتماد المستندي: فإنّ المصرف يلتزم مباشرة بدفع المبالغ المستحقّة لدائني العميل، بناء على طلب العميل، وأكثر ما يكون ذلك في التجارة الخارجيّة بين مستوردين ومصدّرين[٣].

(١) المعاملات المالية المعاصرة. د/ وهبة الزحيلي (٤٦٤).
(٢) المعايير الشرعية (٢٤٠).
(٣) المعاملات المالية المعاصرة. د/ وهبة الزحيلي (٤٦٤-٤٦٥)، والحكم الشّرعيّ للاستثمارات والخدمات المصرفية. د/ محمد رامز (٤٤٩).

أهمّيّة الاعتمادي المستندي:

الاعتمادات المستندية: هي إحدى الخدمات المصرفية الهامّة التي تمارسها البنوك لخدمة عمليات التبادل التجاري بين الدول، سواء كان تصديرا أو استيرادا، ففيها ضمان حقوق جميع الأطراف المشتركة في هذه العملية، وهم المستوردون والمصدّرون، والبنوك فاتحة الاعتماد[١].

الاعتمادات المستنديّة في المصارف الإسلامية:

لم تغفل المصارف الإسلامية الاعتمادات المستندية التي تعتبر من أساسيات التجارة الخارجيّة، وإنّما استعارت العمل من البنوك التجارية بعد أن خلّصتها من الفوائد الربوية، وأبقتها على مجرّد وكالة بأجرة إذا كان المستورد يملك مبلغ الاعتماد، أما إذا كان لا يملك المبلغ المحدّد في الاعتماد، فيمكن أن تكون هذه العميّلة على أساس المرابحة للآمر بالشراء، أو على أساس المشاركة[٢].

وبناء على ذلك يمكن تعريف الاعتمادات المستندية المنضبطة بالضوابط الشرعية بما يلي: «هي اعتمادات يقدّمها المصرف الإسلامي لعملائه في صور عديدة لتقديم الوساطة مع أجر، كوكيل بأجر، أو تقوم بها

(١) المصدر الأخير (٤٤٩).
(٢) المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير (٢٨٤).

الشركة في الصفقة، ويوزع الربح بينهما، أو يقوم المصرف بشراء البضاعة مع الوعد من العميل بشرائها عند استلامها في ميناء الشحن، أو الوصول، على أساس بيع المرابحة بشروطه المقررة شرعا[١].

الضوابط الشّرعية للاعتمادات المستنديّة:

الاعتماد المستندي صيغة متعارف عليها دوليا في دفع قيمة السلع والبضائع في التجارة الدّوليّة، وفي حاله الاعتماد المستندي المغطّى بالكامل، يكون البنك وكيلا بالدفع عن المتعامل، ويجوز له أخذ أجر عن الأعمال التي يقوم بها، وكذلك المصروفات الفعليّة التي يتكبّدها، ويشترط في الأجر أو العمولة التي يحصل عليها البنك أن تكون مقطوعة كمبلغ أو كنسبة، وغير مرتبطة بالزمن، وأن يتوفّر علم المتعامل بها بالاتفاق مع البنك على العمولات والنسب الخاصة بها، على أن يراعى في أجر البنك أن يكون مرتبطا بالتكلفة الفعليّة، والحكم فيها للعرف المصرفي المعمول به، ولا يجوز للبنك الإسلامي فتح اعتمادات للسلع المحرّمة.

أما في أحوال الاعتمادات المستنديّة المغطّاة جزئيّا، فلا يجوز للبنك تقاضي عمولة على الجزء غير المغطّى، لأنّ هذا يكون من باب الكفالة

(١) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة ٣/ ٣٢٧ نقلا عن المعاملات المالية المعاصرة، للسالوس (١٥٠).

بأجر، وهي غير جائزة، كما لا يجوز أخذ فائدة على الجزء غير المغطّى، ويمكن للبنوك الإسلامية تمويل الجزء غير المغطّى في مقابل أن تشارك المتعامل بنسبة ما دفعته في ملكية البضاعة محلّ الاعتماد، وبعد أن تباع البضاعة يوزع الربح بنسبة المشاركة.

في أحوال التعامل بالمرابحة في الاعتمادات المستنديّة يتمّ فتح الاعتماد باسم البنك الإسلامي، وعند وصول البضاعة إلى الميناء يمكن للبنك أن يوكّل للمتعامل في تسلّم البضاعة نيابة عن البنك، ويقوم البنك ببيع البضاعة للمتعامل وفقا لصيغة المرابحة، وعليه فلا يصحّ في هذه الحالة أن يفتح الاعتماد باسم المتعامل (الواعد بالشراء)، ويعتبر تظهير بوليصة الشّحن ناقلا لملكية البضاعة الموصوفة في البوليصة.

وينبغي أن تكون العلاقة التعاقدية (في شراء البنك السلعة المستوردة) مباشرة بين المصدّر والبنك، فيفتح الاعتماد باسم البنك، وتشحن البضاعة باسم البنك، ويجوز للواعد بالشراء استلام البضاعة نيابة عن البنك وفحصها، وفي حالة قبولها، وموافقة المتعامل عليها يوقع عقد البيع مرابحة بين البنك والمتعامل.

ولما كان تسليم بوليصة الشحن يعتبر تسلّما للبضاعة، فإنه يجوز حينئذ الاتفاق على إتمام البيع بين البنك والمتعامل على هذا الأساس [١].

---

(١) موسوعة فتاوى المعاملات المالية (١٢/ ٢٨٥-٢٨٦) تصنيف مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية.

حالات تنفيذ الاعتماد المستندي:

❁ **الحالات المحتملة لتنفيذ الاعتمادات المستنديّة هي ما يلي:**

١- فتح اعتماد مستندي مغطّى بالكامل مسبقا عند فتح الاعتماد. وفي هذه الحالة لا يكون المتعامل في حاجة إلى تمويل البنك، لأنّ الغطاء المدفوع، أو المغطّى بشكل وديعة، أو رصيد حساب جار يمكّن البنك من السداد للبنك المراسل فور ورود المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

ولا يحق للبنك في هذه الحالة أن يأخذ من العميل سوى المصروفات الفعليّة التي يتحمّلها، والعمولات التي تتناسب مع أتعاب البنك، ويستحقّ البنك هذه المصروفات والعمولات من النّاحية الشرعيّة باعتباره وكيلا بأجر.

٢- فتح اعتماد مستندي بغطاء جزئيّ عند فتح الاعتماد، والباقي يسدّد عند ورد المستندات.

وهذه الحالة لا تختلف عن الحالة الأولى في أن الاعتماد يعدّ في حكم المغطّى كاملا بشرط أن لا يحسب أيّ فائدة على الباقي الذي يسدّد عند ورود المستندات.

٣- فتح اعتماد مستندي بغطاء جزئيّ على أن يقوم البنك بتغطية باقي الغطاء.

والصيغة المناسبة للبنك الإسلامي في هذه الحالة المشاركة، حيث يقوم البنك بتغطية ما بقي من العمليّة على أساس قاعدة «الغنم بالغرم» مع بيان شروط المشاركة، والضوابط الفنّيّة والإدارية للعمليّة، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية[١].

٤- فتح اعتماد مستندي على أن يقوم البنك بكامل الغطاء. وفي هذه الحالة تقوم الشركة بين البنك والعميل على أساس عقد المضاربة، ويوزّع الربح بحسب الاتفاق، وتكون الخسارة على البنك، ويصحّ أن تكون المعاملة على أساس المرابحة[٢].

هذه هي الحالات التي يمكن أن يتمّ بها فتح الاعتماد المستنديّ بالنسبة للناحية الشرعيّة.

وينبغي التأكّد من كون ما يفتح الاعتماد المستندي لأجله غير منهي عنه شرعا، ولا مشتبها فيه تجنبا للحرام وذرائعه.

الأجرة على فتح الاعتماد:

الأجرة التي يتقضاها المصرف من العميل للقيام بفتح الاعتماد المستندي الذي لا يتضمّن تقديم تمويل من قبل المصرف جائزة، لأنّها أجرة

(١) الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية (٤٥١).
(٢) الحكم الشرعي ٤٥٢، والمعاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحيلي (٤٦٧)، والمعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير (٢٨٥).

على خدمة يقوم بها المصرف، ويراعى في تقديرها أجر المثل، والتكلفة الفعليّة ولا علاقة لها بمقدار مبلغ الاعتماد، ولا بالمدّة الّتي يستغرقها الاعتماد.

ويمكن أن تتفاوت الأجرة حسب مقدار ما يبذله المصرف من جهد في هذه العمليّة، وحسب اختلاف شروط الاعتماد.

استرداد مصروفات الاعتماد:

لا تستردّ المصروفات التي تقاضاها البنك مقابل فتح الاعتماد، إذا تم إلغاء الاعتماد، لأن هذه المصروفات عبارة عن أجر الخدمات التي قدّمها البنك للعميل فاتح الاعتماد، وبما أن البنك قد أدّى الخدمة فقد استحق الأجر.

أمّا اعتمادات المشاركة فإن مصاريف فتح الاعتماد لها تكون بين البنك والشريك.

فتاوى في الاعتمادات المستنديّة:

صدرت من هيئات الرقابة الشرعيّة للبنوك الإسلاميّة فتاوى عديدة في الاعتمادات المستندية، وسأورد بعضا منها استكمالا للفائدة للاستفادة منها والاطلاع عليها.

١- فتوى هيئة الرقابة الشرعيّة لبنك فيصل الإسلامي المصري:

عمليّات الاعتمادات المستنديّة تباشرها البنوك الإسلاميّة في إطار المشاركة مع عملائها، ومن ثم يصبح لكلّ شريك (بما في ذلك البنك) نصيب في الناتج عن هذه العمليّات، أمّا إذا كان عميل البنك يقوم بنفسه بتغطية كامل قيمة الاعتماد، ومن ثمّ لا تقوم مشاركة بينه وبين البنك في العمليّة موضوع الاعتماد، فإنّ للبنك في هذه الحالة أن يتقاضى عمولته باعتبارها أجرا عمّا بذله من جهد وعمل، وليست فائدة ربوية[(١)].

٢- فتوى أخرى لهيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي المصري:

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:

١- إذا كانت عمليّة الاعتمادات المستنديّة لا تتضمّن تقديم تمويل من قبل البنك، وإنّما يتمّ التمويل جميعه من قبل العملاء أنفسهم، وأنّ ما يؤدّيه البنك من خدمات في هذا الموضوع إنّما يكون بتفويض من قبل عملائه ويقوم بها البنك كوكيل عن العميل، ويأخذ نظير تلك الخدمات أجرا محدّدا يتفق عليه مع العميل، وليس نسبة مئويّة من قيمة العمليّة فيكون ما يأخذه البنك في هذه الحالة نظير خدماته هو أجر وكالة، ولا مانع منه شرعا.

٢- إذا كان العميل قد قدّم جزءا من قيمة الاعتماد فقط وأن البنك سيستخدم جزءا من أمواله فإنه في هذه الحالة يجب أن يحصل على نسبة من

---

(١) موسوعة فتاوى المعاملات المالية (١٢/ ٢٦٠).

أرباح العمليّة، وتكون العمليّة مشاركة بالأموال، ولا يصحّ أن يأخذ البنك أجرا نظير مبلغه، أو نسبة محدّدة من المبلغ المقدم لأنّ هذه مشاركة بالمال في عمليّة استثماريّة تخضع لقواعد المشاركة الشرعيّة[١].

٣- فتوى أخرى للهيئة المذكورة في اعتمادات استيراد وتصدير مغطّاة بالكامل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه وبعد:

ترى الهيئة أن هذه العمليّات لا تتضمّن تقديم تمويل من قبل بنك فيصل الإسلامي المصري، وإنّما يتم التمويل من قبل العملاء أنفسهم وما يؤدّيه البنك هو قيامه بتأدية خدمات لصالح عملائه، وهو مفوّض من قبلهم لذلك، ومن ثم تعتبر تلك العمليّات عمليات إنابة وتوكيل، والبنك يقوم بهذه العمليات بوصفه وكيلا عن عملائه، وله الحق في أن يفوض وكيلا آخر بمعرفته (البنك المراسل) في كل أو بعض المهامّ الموكّلة إليه، وهو وكيل بأجر، ويجري البنك تحديد عمولته (أتعابه) بمبلغ مقطوع، وليس في صورة نسبة مئويّة من قيمة العمليّة، ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حدّ أدنى وحدّ أعلى، وذلك تفاديا لما عسى أن يكون هناك من شبهات نحو النسبة المئويّة، وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي عن غيره من البنوك الربّوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئويّة[٢].

---

(١) المصدر المذكور (١٢/ ٢٦٦).

(٢) موسوعة فتاوى المعاملات المالية (١٢/ ٢٦٥) نقلا عن فتاوى هيئة الرقابة

المعيار الشرعي للاعتماد المستندي:

أعدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا للاعتماد المستندي يتضمّن خصائصه، وأنواعه ومراحله وضوابطه الشرعيّة وغير ذلك من الأمور المتعلّقة به.

وأنقله كاملا ليكون خاتمة لهذا البحث.

✍ نص المعيار:

١- نطاق المعيار:

يطبق هذا المعيار على الاعتمادات المستندية التي تنفذها المؤسسات، بناء على أمر عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويشمل المعيار جميع أنواعها، وصورها، ومراحل تنفيذها، والعلاقات الناشئة بين أطرافها.

٢- التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه وخصائصه:

✍ تعريف الاعتماد المستندي:

الاعتماد المستندي: هو تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدّر) يسلم للبائع (المستفيد)، بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد في أثناء فترة

الشّرعيّة لبنك فيصل المصري.

معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.

وبعبارة موجزة هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات.

٣- مراحل الاعتماد المستندي:

١- **مرحلة العقد الموثق بالاعتماد**: وهي سابقة للاعتماد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشترط فيه البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود.

٢- **مرحلة طلب فتح الاعتماد**: وفيها يطلب المشتري من البنك فتح الاعتماد لتبليغه للبائع.

٣- **مرحلة إصدار الاعتماد وتبليغه**: وفيها يصدر البنك خطاب الاعتماد المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة، أو عن طريق بنك وسيط.

٤- **مرحلة تنفيذ الاعتماد**: وفيها يقدم المستفيد المستندات المشروطة في خطاب الاعتماد إلى البنك فيفحصها طبقا لشروط الاعتماد، ويقبلها إذا كانت مطابقة، وينفذ الاعتماد، ومن ثم يسلم المستندات للمشتري إن لم يكن هو المؤسسة بعد تسلم قيمتها منه كاملة أو بعضها أو التعهد بذلك في تاريخ الاستحقاق، كي يتسلم المشتري البضاعة الممثلة بتلك المستندات، أما إذا كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب تعديلها.

٥- **التغطية بين المراسلين**: إذا تدخل في تنفيذ الاعتماد أكثر من بنك تتم تسوية الحسابات فيما بينها وفقا لقواعد التغطية المتفق عليها بين البنوك.

٤- أنواع الاعتمادات المستندية:

أ- **التقسيم الأساسي**: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان:

- الاعتماد القابل للنقض: هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد.

- الاعتماد غير القابل للنقض: هو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه.

ب- **التقسيمات الأخرى**:

- الاعتماد القابل للتحويل: ويتضمن حقا للمستفيد بأن يطلب من البنك المفوض بتنفيذ الاعتماد أن يجعل الاعتماد متاحا كليا أو جزئيا لمستفيد آخر أو أكثر.

- الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر.

- الاعتماد الدائري أو المتجدد: ويعني أن يتمكن المستفيد من تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد، وخلال مدة صلاحيته، بعدد دورات الاعتماد.

- الاعتماد ذو الشرط الأحمر، أو اعتماد الدفعة المقدمة: وفيه يسمح للبنك بدفع نسبة معينة من قيمة الاعتماد قبل تقديم

المستندات، مقابل تعهد المستفيد بردها إذا لم تشحن البضاعة أو إذا لم يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته. وقد يتم دفعها مقابل خطاب ضمان من المستفيد.

- اعتماد استيراد، واعتماد تصدير، بالنظر للبنك المصدر للاعتماد.

- اعتماد محلي، واعتماد خارجي.

- اعتماد معزز، واعتماد غير معزز.

- اعتماد يسمح بالشحن الجزئي، واعتماد لا يسمح بالشحن الجزئي.

- اعتماد اطلاع أو دفع فوري، واعتماد دفع آجل، واعتماد قبول، واعتماد متاح للتداول.

- الاعتماد الجماعي «اعتماد المشاركة»: ويعبر عن حالة المشاركة في الإصدار بين أكثر من بنك لضخامة مبلغ الاعتماد، ويقدم كل بنك خطاب ضمان بقيمة مشاركته للبنك القائد.

- الاعتماد المعد للاستخدام «اعتماد الضمان»: وهو أشبه بخطاب الضمان المشروط دفع قيمته بإخلال المستفيد (وهو هنا المقاول) بالتزامه.

٥- خصائص الاعتماد المستندي:

أ- يجري التعامل بالاعتماد المستندي بناء على المستندات وحدها وينفذ مقتضاه دون نظر إلى البضاعة، وجوهره أن يلتزم البنك بتنفيذه متى قدم

إليه المستفيد المستندات التي نص عليها في الاعتماد خلال مدة صلاحيته وجاءت مطابقة للتعليمات.

ب- لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشتري (الآمر) - وإن كان قطعيا- وفاءً نهائياً منه بالثمن، وتبقى ذمته مشغولة به حتى يدفع البنك قيمة المستندات، لكن البائع (المستفيد) لا يطالبه ما دام الاعتماد قائما وصالحا. فإذا انقضت مدة الاعتماد قبل تقديم المستندات، فإن للبائع مطالبة المشتري بقيمة البضاعة مباشرة؛ وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفساخ عقد البيع.

ج - البنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد إذا تسلم المستندات مطابقة للتعليمات إلا في حالة علم البنك بثبوت الغش أوالتزوير في المستندات، أو في حالة وجود حكم قضائي ببطلان عقد البيع.

٦- الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية:

❁ مشروعية الاعتماد المستندي:

أ- التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروع، فيكون الاعتماد المستندي مشروعا بالشروط المبينة في هذا المعيار.

ب- يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها،

وإصدارها، - بناء على أمر العميل أو بالأصالة عن نفسها- وتعزيزها، ويجوز لها المشاركة في ذلك، والتوسط فيه، كما يجوز لها تبليغها، وتعديلها، وتنفيذها، بالأصالة عن نفسها، أو نيابة عن مؤسسة أو بنك آخر، وفقا لأي صورة من صور التنفيذ، على أن يراعى ما يأتي في البند(٣).

ج- لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير عميلا أو مؤسسة، أو الإعانة على ذلك، إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شرعا، أو عقدا باطلاً أو فاسدا بموجب ما تضمنه من شروط، أو تتضمن تعاملا بالفوائد الربوية أخذا أو إعطاء، صراحة كما في حالة القرض الذي ينشأ عند الدفع عن المستفيد في مثل الاعتماد غير المغطى كليا أو جزئيا، أو ضمنا كما في حالات الحسم، والتداول (أي الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع، والتأخر في الدفع.

ويشترط لشرعية موضوع الاعتماد المستندي أن يكون العقد الموثق بالاعتماد شرعيا من حيث تحقق أركانه، وشروطه، ونوع المبادلة من حيث كونها صرفا أو بيعا عاديا أو غير ذلك، وما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة.

د- على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة للتعليمات إلا في حالة علمها بثبوت التزوير أو الغش فلا تلزم بتنفيذه، أما إذا صدر حكم قضائي ببطلان عقد البيع السابق على فتح الاعتماد فلا ينفذ الاعتماد إلا باتفاق جديد.

العقد السابق على فتح الاعتماد

ه- يجوز أن يشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن يتم دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وهذا الشرط صحيح يلزم الوفاء به من قبل المشتري.

و- يجوز توثيق البيوع الدولية بالاعتمادات المستندية ما دامت تلك البيوع لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ز- إذا نص في عقد البيع على أن تفسيره خاضع للمصطلحات التجارية (نشرة٢٠٠٠) سارية المفعول أو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، أو أي مرجعية أخرى؛ فإنه يجب أن يكون ذلك مقيدا بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وانظر البند ٦.

٧- العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي:

١- يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية.

❁ **وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:**

أ- لا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ تعزيز الاعتماد تكون الزيادة فيه مقابل ضمان محض. وفي حكم التعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتماد المعد للاستخدام (اعتماد الضمان) ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف.

ب- ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها.

ج- ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شرعا، كأخذ عائد على الضمان، أو القرض. س

٢- يشمل الحكم الوارد في البند (١) أخذ العمولات والمصروفات، ودفعها، والتوسط في ذلك، سواء أكانت بين المؤسسة وعميلها (الآمر أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة والمؤسسات والبنوك الأخرى.

٣- يطبق على خطابات الضمان المصاحبة للاعتماد المستندي، مثل خطاب الضمان في حالة الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان الملاحي الذي يتم إصداره للإفراج عن البضاعة قبل وصول مستنداتها، يطبق عليها من حيث أخذ الأجر، ما ورد في المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات في حكم الأجر على خطاب الضمان.

٨- الضمانات في الاعتماد المستندي:

١- يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما يترتب عليها من التزامات بالاعتماد المستندي، أو تقدم توثيقا لالتزامات المؤسسات والبنوك التي تتعامل معها بالاعتماد المستندي، أو تتوسط في ذلك، بأنواع الضمانات المباحة شرعا، ومن ثم يجوز أن يكون غطاء الاعتماد المستندي نقوداً أو حجزاً على الحسابات المشروعة أو أوراقا مالية مشروعة أو صكوك ملكية للعقارات، وكذا حبس مستندات الاعتماد التي تمثل البضاعة، كما يجوز أن يكون الغطاء خطاب اعتماد قابل للتحويل، وخطاب اعتماد ظهير، وخطابات الضمان المقدمة من بنك المستفيد مقابل الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعة المقدمة، أو المقدمة من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز، والتنازل عن المستحقات والأوراق التجارية كالكمبيالات، والسندات لأمر، مع مراعاة ما يأتي في البند (٢).

٢- لا يجوز للمؤسسة أن تقبل أنواع الضمانات الآتية: السندات الربوية، أو أسهم الشركات ذات الأنشطة المحرمة، أو الفوائد الربوية. كما لا يجوز لها أن تقدم شيئا من هذه الأنواع ضمانا لالتزاماتها تجاه المؤسسات والبنوك الأخرى، أو تتوسط في ذلك.

٣- يجوز الاتفاق بين المؤسسة والآمر بفتح الاعتماد على استثمار مبلغ الغطاء النقدي وفقا لأحكام شركة المضاربة.

٩- المرابحة في الاعتمادات المستندية:

في حالة رغبة العميل أن يشتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي:

١- أن لا يسبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)، سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها. . .

٢- أن تكون المؤسسة هي المشترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة وفقا للأحكام المبينة في المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة للآمر بالشراء. ، مع مراعاة البند ٢/ ٢/ ٢ بشأن الإقالة والبند ٣/ ١/ ٣ بشأن التوكيل.

١٠- مشاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات المستندية:

أ- في حالة مشاركة المؤسسة للعميل في شراء البضاعة قبل فتح الاعتماد وقبل إبرام العميل العقد مع المصدر يجوز فتح الاعتماد باسم أي من طرفي المشاركة، ويجوز للمؤسسة بعد تسلم البضاعة أن تبيع نصيبها لطرف ثالث أو لشريكها مرابحة عاجلا أو آجلا بشرط ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة.

ب- يجوز للمؤسسة أن تشارك العميل فيما اشتراه لنفسه، شريطة أن لا تبيع نصيبها إليه بالأجل.

١١- أحكام عامة:

أ- إذا نص في الاعتماد على أنه خاضع للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية حسب نشرة سارية المفعول، فإنه يجب تقييد ذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويستحسن النص على بدائل يتفق عليها بين المؤسسة ومراسليها. ومن ثم يجب النص على عدم العمل بالمواد التي تنص على الفوائد من تلك الأصول والأعراف، وكذا المواد المتعلقة بالتداول مما فيه مخالفة شرعية. وينظر البديل المشروع لذلك في المعيار الشرعي رقم (٧١) بشأن الأوراق التجارية البند ٥/ ٢ و ٥/ ٣.

ب- لا يجوز للمؤسسة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها نقدا بأقل من قيمتها.

ج- لا يجوز للمؤسسة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها نقداً بأقل من قيمتها الاسمية. كما لا يجوز للمؤسسة أن تكون وسيطا في ذلك بين المستفيد والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.

د- لا يجوز للمؤسسة تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل من قيمتها لأنه من قبيل الصور الممنوعة في بيع الدين.

هـ- لا يجوز للمؤسسة- كلما أمكن- أن تتيح الكمبيالات التي أضافت

عليها تعهدها بالدفع لعملائها المدينين بها بغرض حسمها لدى بنوك أخرى تقبل ذلك.

و- يجب أن تنظم المؤسسات علاقاتها مع المؤسسات والبنوك المراسلة لها في مجال عمليات التغطية بين المراسلين المتضمنة تسوية الالتزامات بين البنوك المترتبة على الاعتماد المستندي، وغيره من العمليات المصرفية على أساس تجنب دفع الفوائد وكل ما هو ممنوع شرعًا.



التّأمين التّعاونيّ الإسلاميّ:

أنواعه وأحكامه

التأمين بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث النشأة في البلاد الإسلامية، ونقل إلينا من الغرب مع ما نقل من أنظمة وقوانين وعادات.

وقد ظهر في القرن الرابع عشر في إيطاليا التأمين البحري، حيث وجد بعض الأشخاص الذين يتعهّدون بتحمل الأخطار البحرية التي تتعرّض لها السفن، أو حمولتها مقابل مبلغ معين، ثم ظهر بعده التأمين من الحريق، ثم التأمين على الحياة، ثم انتشر بعد ذلك، وتعددت أنواعه[١].

وقد شاع التأمين في العصر الحاضر، وأصبح ضرورة في المعاملات المعاصرة، وتوسّع حتى شمل جميع مجالات الحياة الإنسانية، وتبنته معظم الدول، وفرضته في أغلب الحالات، فصار إجباريا في بعض الجوانب، وبقي اختياريا في جوانب أخرى، وقامت شركات التأمين التجارية التي

(١) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (٣٢١-٣٢٢) د/ علي السالوس، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام (٢٠٧-٢٠٨) - سعد الدين الكبّي.

تهدف إلى جني الأرباح، وصدرت الأنظمة والقوانين التي تنظّم أحكامه، وتحدّد شروطه وآثاره[١].

تعريف التأمين[٢]:

التأمين هو عقد بين طرفين، يلتزم فيه أحدهما، وهو المؤمّن (شركة التأمين) أن يؤدّي إلى الطرف الآخر، وهو المستأمن عوضا ماديا يتفق عليه، يدفع عند وقوع الخطر، وتحقّق الخسارة المبيّنة في العقد مقابل قسط يدفعه المستأمن إلى المؤمّن.

الباعث على التأمين:

الباعث على التأمين هو الحصول على الأمن الذي هو مطلب إنساني في الحياة، للاطمئنان على الأموال في حالة الكوارث، وتهيّئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها، وللعاملين لديهم من المخاطر التي يتعرّضون لها مثل: الحريق، والسرقة، والسطو، والتلف، والغرق، والانهيار[٣].

---

(١) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٣/ ٤٢٩) للدكتور محمد الزحيلي.

(٢) هذا التعريف عام لا يخص نوعا معينا من أنواع التأمين.

(٣) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٣/ ٤٢٩) التأمين التعاوني الإسلامي ص٢- د/ صالح بن عبدالله بن حميد.

وقد عالج الإسلام هذا الباعث بالدعوة إلى التكافل والأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، وأمر بالتعاون على البرّ والتقوى، وقرر الزكاة، ونظام العاقلة، وصلة الرحم، والتوادّ والتراحم، ونظام النفقات بين الأقارب، ونظام بيت المال ليرعى جميع الجوانب، ويسدّ النقص أو الخلل الذي قد يظهر[١].

أنواع التأمين:

❁ **ينقسم التأمين من حيث المؤسسات التي تقوم به إلى ثلاثة أنواع:**

١- التأمين الاجتماعي:

وهو تأمين تقوم به الدولة لمصلحة العمّال والموظّفين، فتؤمّنهم من إصابات العمل، ومن المرض والعجز، والشيخوخة، وهو يقوم على فكرة التضامن الاجتماعي، ويسهم في دفع القسط الموظّفون والعمّال، وأصحاب العمل والدولة. وهذا في الغالب يكون إجباريا، ومنه التأمينات الصّحيّة والتقاعدية.

٢- التأمين التعاوني:

وهو «تعاون مجموعة من الأشخاص على تحمل الأضرار المحتملة

(١) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٣/ ٤٢٩- ٤٣٠) التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته (٨) - د/ علي محيي الدين القرّه داغي.

بإنشاء صندوق غير هادف للربح، له ذمة مالية مستقلة، وتصرف منه الاستحقاقات من تعويضات وإيرادات وفقا لنظام الصندوق. ويمكن أن توكل إدارته واستثماراته لشركة متخصصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية»[١].

ويسمّى هذا التأمين بالتأمين التبادلي، لأن كلّ مشترك يتبادل مع الآخرين المعونة، حيث يكون كلّ عضو منهم مؤمّنا في نفس الوقت.

٣- التأمين التجاري، أو التأمين ذو القسط الثابت:

وهو المراد عادة عند إطلاق كلمة التأمين. وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معيّن إلى شركة التأمين، على أن يتحمّل المؤمّن تعويض الضرر الذي يصيب المستأمن، فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقّه في الأقساط، وصارت حقّا للمؤمّن.

❁ وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى:

أ- التأمين على الأموال: وصورته أن يعقد شخص مع الشركة عقدا تلتزم به تعويضه عن الخسارة التي تلحقه في ماله بسبب السّرقة، أو الحريق أو الغرق، أو غير ذلك ما دام عقد التأمين قائما.

ب- التأمين من المسؤولية: ويراد به ضمان المؤمّن له ضد الرّجوع الذي قد يتعرّض له من جانب الغير بسبب ما أصابهم من ضرر، وأهم صوره

(١) هذا التعريف هو اختيار الملتقى الأول للتأمين التعاوني.

التأمين من المسؤولية الناشئة من حوادث السيّارات، أو حوادث العمل.

ج- **تأمين الأشخاص**: يراد بالتأمين على الأشخاص التأمين من الأخطار التي تتصل بالإنسان نفسه من حيث حياته، أو صحّته، أو سلامته. ويشمل هذا التأمين التأمين على الحياة، والتأمين من الحوادث الجسمانية والإصابات[1].

الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري:

❁ **يظهر الفرق بينهما في أمور من أبرزها:**

١- التأمين التجاري قائم على أساس المعاوضة بين شركة التأمين (المؤمّن) وحملة الوثائق (المؤمّن لهم) بحيث تلتزم الشركة لهم بالتعويض في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، بينما التأمين التعاوني قائم على أساس التعاون بين حملة الوثائق لتفتيت المخاطر التي قد يتعرّضون لها.

٢- الأموال في صندوق التأمين التجاري ملك لشركة التأمين، وأي فائض فيها بعد صرف التعويضات يكون لها، بينما الأموال في صندوق

(١) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (٣٢٢-٣٢٧)، المعاملات المالية المعاصرة (٢٧٠-٢٧١) - وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام (٢٠٩-٢١٠) - سعد الدين محمد الكبّي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٣/ ٤٣٢-٤٣٤)، الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية (٥٢٦-٥٣٠) - د/ محمد رامز.

التأمين التعاوني من اختصاص المؤمّن لهم، وأي فائض فيها يختصّ بهم، ويد شركة الإدارة عليها يد أمانة لا يد ملك.

٣- مصدر الربح للشركة المؤمّنة في التأمين التجاري هو من فائض التأمين، فهي تلتزم بالتعويض، لتستحق ذلك الفائض، بينما الشركة التي تدير التأمين ليس لها سوى أجر مقابل إدارتها لعمليات التأمين بالإضافة إلى حصّة من الأرباح الناتجة من استثمارها لأموال الصندوق في حال كون الاستثمار عن طريق المضاربة، أو أجر معلوم في حال كون الاستثمار بالوكالة.

٤- الشركة في التأمين التعاوني ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاوى هيئتها الشرعية، وأما التأمين التجاري فليس فيها التزام بأحكام الشريعة.

٥- يستهدف التأمين التعاوني تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، ولا يستهدف الربح من عملية التأمين، في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح من التأمين نفسه.

٦- التأمين التعاوني يقوم على التعاون والتكافل، وليس فيه الربا بنوعيه الفضل والنسيئة، ولا يستغلّ ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية، أمّا التأمين التجاري فلا يخلو من الربا والمقامرة والغرر.

٧- التأمين التجاري ينظّمه المؤمّن (شركة التأمين)، وهو الذي يضع شروط العقد في وثيقة التأمين، ولا يكون للمؤمّن له سوى قبول هذه الشروط

دون تعديلها، إذا أراد إبرام عقد التأمين، أمّا التأمين التعاوني فينظّمه اتفاق أعضائه[١].

الحكم الشرعي في التأمين:

التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم من الغايات النبيلة التي دعت إليها الشريعة، وقرّرتها، وإن الهدف من التأمين عامّة هو التعاون على تحمّل الأخطار والأضرار والتعويضات، وبالتالي يجلب للفرد الاطمئنان على أن الأخطار التي تقع عليه في المستقبل لا يتحمّلها وحده، وإنما تتفتت من خلال التأمين، وحينئذ يقدم على المشروعات الاقتصادية المفيدة بشيء من الجرأة والثقة والاطمئنان.

وكذلك لا يصبح الفرد عالة على المجتمع في حالة إصابته، وإنما يجد في مبلغ التأمين الذي يعطى له (في التأمين على الأشخاص) موردا لرزقه.

وكذلك تأمن الشركات من الإفلاس إن أصيبت تجارتها، أو أعمالها، أو مبانيها بجوائح، ويؤدّي ذلك إلى ازدهار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وهذه المنافع مشروعة في الإسلام، بل هو يدعو إلى تحقيقها بكل

(١) التأمين التعاوني الإسلامي (١٣)- الشيخ صالح عبد الله بن حميد، التأمين التعاوني (٢١-٢٢) د/ علي محي الدين القرّه داغي، التأمين التكافلي من خلال الوقف(٦)- د/ يوسف الشبيلى، المعاملات المالية المعاصرة (١٣٢) - عبد الله خالد العبد المنعم، الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية (٥٤٤).

الوسائل المشروعة، ولكن المشكلة تكمن في الوسائل المتبعة لتحقيق هذه المنافع، ومن المتفق عليه أن شرعية الغاية شيء، وشرعية الوسيلة التي تؤدّي إلى هذه الغاية شيء آخر، فإذا كانت الغاية مشروعة فيجب أن تكون الوسيلة المؤدّية إليها مشروعة، لأن الغاية لا تبرّر الوسيلة، والهدف النبيل لا بد أن نصل إليه بطريق مشروع، خال من الموانع والضرر والفساد[١].

❁ **وبعد هذا التمهيد، وبناء على ما سبق من التفريق بين نوعي التأمين لا يصحّ تعميم الحكم على جميع أنواع التأمين، بل يجب تناول كلّ نوع منها على حدة .**

✍ أ- حكم التأمين التجاري:

لم يؤثر عن المتقدمين من علماء الإسلام كلام في موضوع التأمين، لأنه لم يكن معروفا في زمنهم، وأوّل من تكلّم فيه ابن عابدين[٢] في حاشيته ردّ المحتار على الدرّ المختار، فقد تحدّث عن التأمين البحري، لأنه كان أوّل تأمين ظهر في البلاد الإسلامية بسبب النشاط التجاري بين الغرب

---

(١) المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام (٢١٠) التأمين التعاوني (٩-١٠)- د/ علي محي الدين القرّة داغي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة (٣/ ٤٣٦/ ٤٣٧)، وقفات في قضية التأمين (٨) - د/ سامي بن إبراهيم السلويلم، تكملة المجموع (١٣/ ٢٧١) - الشيخ محمد نجيب المطيعي، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين (٢٦) - / حسين حامد حسان.

(٢) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي إمام الحنفية في عصره المتوفى سنة ١٢٥٢هـ.

والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربيّ يدفعون إليه أجرته، ثم يدفعون أيضا ما لا معلوما لرجل منهم مقيم في بلاده يسمّى ذلك المال (سوكرّة)[١] على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق، أو غرق، أو نهب، أو غيره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن[٢] في دارنا يقيم في بلاد السّواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال (السوكرّة)[٣]، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدّي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما. ثم قال: والذي يظهر لي أنّه لا يحلّ للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لأن هذا التزام لا يلزم.

ثم تناول التأمين بالبحث كثير من العلماء بعد ذيوعه، ونوقش في المؤتمرات، والمجامع الفقهية، وصدرت فيه قرارات جماعية.

ففي سنة ١٣٩٦هـ عقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكّة المكرّمة، وكان عقد التأمين من الموضوعات التي بحثت فيه، وانتهى المشاركون في المؤتمر إلى ما يلي:

«يرى المؤتمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين

---

(١) السوكرة: أصل هذه المفردة المعرّبة (Secuoity) بمعنى التأمين أو الأمن في اللغة الإنجليزية، قاله د/ محمد رامز.

(٢) المستأمن بفتح الميم الثانية هو اصطلاح فقهي يطلق على الذين يدخلون البلاد الإسلامية بأمان.

(٣) ردّ المحتار (٦/ ٢٨١)، كتاب الجهاد، باب المستأمن.

التجارية في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن، لأنه لم تتوافر فيه الشروط الشرعية التي تقتضي حلّه.

ويقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة، وعلماء الاقتصاد المسلمين، لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر، تحقّق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلا من التأمين التجاري[١].

وبعد هذا المؤتمر في سنة **١٣٩٣**هـ قرّر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه.

وفي سنة **١٣٩٨**هـ قرّر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الموافقة على قرار هيئة كبار العلماء، وأصدر قرار مفصّلا يتضمّن أدلة تحريمه، والجواب عن أدلّة من قال بإباحته. ونظرا لأهميته وشموليّته أنقله برمّته.

قرار المجمع الفقهي بتحريم التأمين التجاري:

إن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في ٠١ شعبان **١٣٩٨**هـ بمكّة المكرّمة بمقرّ رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعدما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعدما

(١) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (٣٣٠) - د/ علي السالوس.

اطلع على ما قرّره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ ٤/ ٤/ ١٣٩٧هـ بقرار رقم (٥٥) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه، وبعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك قرّر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع - عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا - تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، وغير ذلك للأدلّة الآتية:

الأوّل: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليّة الاحتماليّة[١] المشتملة على الغرر الفاحش[٢]، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحقّ ما التزم به المؤمّن، وقد لا تقع الكارثة أصلا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمّن لا يستطيع أن يحدّد ما يعطي أو يأخذ بالنسبة لكلّ عقد بمفرده. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ النهي عن بيع الغرر[٣].

---

(١) العقود الاحتمالية: هي المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه.

(٢) الغرر هو الذي تنطوي على الشخص عاقبته أي يجهل عاقبته، هل يكون أم لا؟ وهذه الجهالة تكون تارة بمحلّ العقد، وتارة تكون بصفاته، وتارة تكون بمقداره، وأخرى تكون بسبب عدم القدرة على التسليم، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر، واتفق المجتهدون على إلحاق المعاوضات الخالصة بالبيع في هذا النهي، ثمّ خصّوا منه الغرر اليسير بقيود وشروط.

(٣) أخرجه مسلم (١٥١٣) وقال النووي في شرحه (٦/ ٧): «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، =

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات ماليّة، ومن الغرم بلا جناية، أو تسبّب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع الحادث فيغرم المؤمّن كلّ مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمّن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المَائدة: ٩٠] والآية بعدها.

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإنّ الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدّة فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرّم بالنص والإجماع.

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرّهان المحرّم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلّا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجّة والسنان، وقد حصر النبي ﷺ رخصة الرهان

= كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، ومالا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، والحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، ونظائر ذلك، فكلّ هذا بيعه باطل، لأنّه غرر من غير حاجة».

بعوض في ثلاثة بقوله ﷺ: «**لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل**»[(١)]، وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به فكان محرّما.

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرّم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النِّسَاء: ٢٩].

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإنّ المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبّب في حدوثه، وإنما كان منه مجرّد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر، على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمّن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما.

❁ وأمّا ما استدلّ به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:

أ- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجّة. وقسم سكت الشرع عنه فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محلّ اجتهاد المجتهدين.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤) والترمذي (١٧٠٠) والنسائي (٣٥٨٥) بإسناد صحيح، وحسّنه الترمذي، وصحّحه ابن القطّان، وابن دقيق العبد.

والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة، وغرر، وقمار، وربا، فكانت ممّا شهد الشرع بإلغائه، لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة.

ب- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.

ج- الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيّبات أكثر أضعافا مضاعفة ممّا حرّمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة تلجئ إلى ما حرّمته الشريعة من التأمين.

د- لا يصحّ الاستدلال بالعرف، فإنّ العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم، وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبيّن أمره، وتعيّن المقصود منه، وقد دلت الأدلّة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.

هـ- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما

يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقّه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحقّ الورثة نظاما مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورّثهم إلّا قسطا واحدا، وقد لا يستحقّون شيئا، إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا، بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلّا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدّد.

و- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة[١] عند من يقول به غير صحيح، فإنّه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادّي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول منه التآخي في الإسلام، والتناصر والتعاون في الشدّة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادّي فالقصد إليه بالتبع.

ز- قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصحّ، لأنّه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمّل خسارة مثلا من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبا، أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية، باعثها

---

(١) عقد المولاة هو: اتفاق بين شخص مجهول النسب، وآخر معلوم النسب على أن يدفع الأخير عن الأول الدية إذا جنى، ويرثه إذا مات، وهو جائز عند الحنفية.

الربح الماديّ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرّعات من الجهالة والغرر.

ح- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرّع يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين، فإنّه عقد معاوضة تجارية، يقصد منها أولا الكسب المادّي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع، ما دام تابعا غير مقصود إليه.

ط- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصحّ، فإنّه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

ي- قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنّه قياس مع الفارق أيضا، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به وليّ الأمر، باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظّف من خدمة الأمّة، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظّف، ونظر إلى مظنّة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين، الذي هو من عقود المعاوضات الماليّة التجارية، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمّة كفاء لمعروفه، وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه

وفكره، وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمّة.

ك- قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة[١] لا يصحّ، فإنّه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمّل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل- خطأ أو شبه عمد- من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتعاون والتواصل، وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة، لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

ل- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنّه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلّا للعقد في المسألتين، وإنما محلّه في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلّا لمّا استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

م- قياس التأمين على الإيداع لا يصحّ، لأنّه قياس مع الفارق أيضا، فإنّ الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه، بخلاف التأمين، فإنّ ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمّن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة، وإنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض

---

(١) عاقلة الشخص هم: الرجال البالغون من عشيرته الذين يتحملون عنه الدية في القتل غير العمد بحكم الشرع، لتخفيف أثر الجناية على الجاني المخطئ، ولعدم تضييع الدية على أهل المجني عليه، إن كان القاتل المخطئ فقيرا.

عن الضمان لا يصحّ، بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين فيه مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف عن عقد الإيداع بأجر.

ن- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجّار البزّ مع الحاكة لا يصحّ، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية، فلا يصحّ القياس[١]. اهـ.

❁ وبعد هذا القرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بحث موضوع التأمين مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وأصدر القرار التالي:

إن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٥هـ بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ والغايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرّر:

«أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا»[٢].

---

(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٣١-٣٧).

وبهذا يتبيّن لنا أن المجامع الفقهيّة، والهيئات العلمية حرّمت التأمين التجاري، لما فيه من الغرر الكبير، والربا، والجهالة، والقمار.

التأمين الاجتماعي:

التأمين الاجتماعيّ جائز عند الفقهاء المعاصرين، لأنّه لا يدخل في عقود المعاوضات التي يؤثّر فيها الغرر، ولا يقصد به استثمار مال، ولا الحصول على الربح، ولأن الدولة مطالبة برعاية رعاياها، ومسئولة عنهم في حال العجز والشيخوخة والمرض، والتقاعد عن العمل الوظيفي. وما تدفعه للموظّف، إنما هو ضرب من التكافل والتعاون[٣].

التأمين التعاوني:

❁ **ينقسم التأمين التعاوني إلى قسمين:**

١- البسيط، وهو ما يحصل بين الأفراد من غير تنظيم إداري حديث، مثل ما يسمى بجمعيات الموظفين، وصناديق الأسر والعوائل. وقد عرفه

(٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي رقم (٩).

(٣) الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني (٦-٧) د/ عبد الرحمن عبد الله السند، نظام التأمين (٤٢-٤٣) د/ مصطفى الزرقا، التأمين التعاوني (١١-١٢) د/ القرّه داغي، التأمين بين الحلّ والتحريم (٢٧) د/ عيسى عبده، التأمين التعاوني الإسلامي (٤) د/ صالح بن عبد الله حميد، التأمين التعاوني معوقاته واستشراف مستقبله (٢١) د/ سليمان العازمي.

الفقيه مصطفى الزرقا بقوله: «هو تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون لنوع من المخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية، ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع الخطر المؤمن منه».

والذي يتولى هذا التأمين ليست هيئة مستقلة عن المؤمن لهم، بل يقوم الأشخاص أنفسهم بدور المؤمن والمؤمن لهم.

ولا يقصد منه الربح، وإنما يقصد منه التعاون بين أصحاب المهنة الواحدة على تفتيت المضار، وتوزيع المخاطر بينهم.

وهذا النوع من التأمين يوجد في كل الحضارات والتجمعات البشرية بصورة أو بأخرى. وتشير الدراسات إلى وجود هذا التأمين البسيط في روما القديمة، ولدى الفينقيين، والصينيين، ولدى العرب في الجاهلية، حيث ذكر ابن خلدون أن تجار العرب كانوا يتفقون في رحلة الشتاء والصيف على تعويض الجمل الذي يهلك من أرباح التجارة الناتجة من الرحلة، كل حسب نسبة رأس ماله، وكذلك تعويض من بارت (كسدت) تجارته.

٢- المطور، سوهو تأمين تعاوني بسيط في الأصل، إلا أنه تتولى إدارته شركة متخصصة بصفة الوكالة، ويكون جميع المستأمنين مساهمين في هذه الشركة، وتتكون منهم الجمعية العمومية، ثم مجلس الإدارة.

والباعث على ذلك هو أن التأمين التعاوني البسيط يكون فيه عدد

المستأمنين محدودا يعرف بعضهم بعضا، ولكن إذا كثر عددهم، وتعددت المخاطر أصبحوا يحتاجون إلى إدارة مستقلة تتولى شؤونهم، وتكون منهم على أساس الوكالة بأجر معلوم. وهي شركة التأمين.

ويوجد هذا النوع من التأمين في بلاد الغرب، وهي أصل منشأ هذا النوع من التأمين، حيث توجد شركات تزاول نشاطها في التأمين التعاوني، ولكن هذه الشركات ليست متطابقة مع الصيغة الإسلامية. وذلك أن الشريعة تتطلب في هذا النوع من التعاون والتكافل شروطا وخصائص لا تتوافر في أنواع وصيغ التأمين التعاوني في الغرب[١].

وقد اتفق جلّ العلماء المعاصرين على جواز التأمين التعاوني بنوعيه، إلّا إذا تعاملت شركته، أو إدارته بالمحرّمات مثل الربا، لأنّه لا يقصد به المعاوضة، وإنّما يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل الضرر، ولا يقصد من ورائه جني الأرباح. ولا يؤثّر فيه الغرر الذي يضرّ في عقود المعاوضات[٢]، لأنّه يقوم على التعاون، وهذا ما قرّرته الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، فقد نصّ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم٩ (٩/ ٢) على:

---

(١) الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني(٧).

(٢) أساس المنع في التأمين هو اشتماله على الغرر الذي نهى الشارع عنه، ونهي الشارع ينطبق على العقود التي يقصد بها المعاوضة، أما التبرّعات فلا يؤثّر فيها الغرر، وهذا التأمين لا يقصد به المعاوضة، وإنما يقصد به التضامن والتعاون. أفاده الدكتور حسين حامد حسّان.

أن العقد البديل- أي عن التأمين التجاري- الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرّع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ودعا المجمع الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات للتأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرّر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي لا يرضاه الله لهذه الأمّة[١].

وصدر قرار مفصل من المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة نذكره لأهميّته.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بإباحة التأمين التعاوني:

لقد قرّر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥١) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٣٩٧هـ من جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرّم للأدلّة التالية:

١- أنّ التأمين التعاوني من عقود التبرّع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمّل المسئوليّة، عند نزول الكوارث، وذلك

(١) مجلّة المجمع (ع٢ / ج٢ / ص ٥٤٥).

عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني، لا يستهدفون تجارة، ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنّما يقصدون توزيع الأخطار بينهم، والتعاون على تحمل الضرر.

٢- خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلّون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.

٣- أنّه لا يضرّ جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنّهم متبرّعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري، فإنّه عقد معاوضة مالية تجارية.

٤- قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معيّن.

✍ شكل التأمين التعاوني:

رأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:

١- الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي، الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلّا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موّجه ورقيب، لضمان نجاح هذه المشروعات، وسلامة عملياتها.

٢- الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقلّ المتعاونون بالمشروع كلّه من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي، ومسئولية إدارة المشروع.

٣- تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية، والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة، على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، ممّا يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ تجنب الأخطار يعود عليهم بأقساط أقلّ في المستقبل، كما أنّ وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل.

٤- إنّ صورة الشركة المختلطة، لا تجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط، لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية، ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.

✍ أسس التأمين التعاوني:

يرى المجلس أن يراعى في وضع الموادّ التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:

١- أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزّع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب

مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحّي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة. . . الخ.

٢- أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقّدة.

٣- أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرّر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات، تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.

٤- يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه، ليكونوا أعضاء في المجلس، ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، واطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.

٥- إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.

ويؤيد المجلس ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره بأن يتولّى وضع الموادّ التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن[1].



(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٣٧-٣٩).

الهدف من التأمين التعاوني:

التأمين التعاوني الإسلامي يهدف إلى تقديم الخدمة التي يقدمها التأمين التقليدي للمستأمن (حامل الوثيقة) بطريقة مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقد والربا، وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المستأمن اشتراكات متبرعا بها كليا أو جزئيا، لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده.

وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف، واقتطاع الاحتياطات يوزع على المستأمنين (حملة الوثائق)[١].

صندوق أموال التأمين:

إن كانت الجهة القائمة بالتامين جمعية تعاونية متخصصة للتامين كان لها صندوق واحد، تجعل فيه أموال التأمين. وتنفق منه الجمعية على أمورها بالإضافة إلى إنفاقها في مصالح جماعة المستأمنين.

أما إن كانت الجهة شركة تجارية، لم يكن لها أن تضم أموال التأمين إلى أموالها هي، بل يكون لأموال التأمين صندوق منفصل عن صندوق أموال الشركة، حيث إن أموال التأمين مخصصة لتغطية الحالات التي ينص النظام على تغطيتها تعاونيا[٢].

---

(١) نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف (٤) د/ عبد الستار أبو غدة.
(٢) التأمين على الحياة وإعادة التأمين (١٧) د/ محمد الأشقر.

✍ اشتراك المستأمنين في إدارة الشركة:

إن كانت الجهة القائمة بالتأمين التعاوني جمعية تعاونية فإن مجلس الإدارة يتكون ممن ينتخبهم المستأمنون.

وإن كانت الجهة شركة تجارية فإن مجلس الإدارة يتكون ممن تنتخبهم جمعيتها العمومية من مساهميها خاصة، ولا دخل للمستامنين في الإدارة، لأن قيام الشركة بإدارة التأمين إنما هو على أساس تعاقد بين طرفين، إما على أساس عقد مضاربة، وإما على أساس عقد إجارة[1].

✍ مبادئ التأمين التعاوني:

يتضمن التأمين التعاوني المبادئ الآتية:

قيامه على التعاون والتبرع بين مجموع المشتركين، بحيث لا يستهدف المشتركون الربح في المعاوضة على التأمين.

إنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة المديرة حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق حملة الوثائق حقوقهم والتزاماتهم.

الفائض التأميني ملك لصندوق التأمين، وليس للشركة المديرة أن تأخذ منه شيئا إلا بوجه مشروع. ويمكن أن يبقى الفائض كله احتياطا تراكميا لتقوية صندوق التأمين، أولتخفيض أقساط التأمين، ونحو ذلك مما يعود لمصلحة المشاركين في الصندوق.

---

(١) التأمين على الحياة وإعادة التأمين (٢٧).

التزام مبدء العدالة وحماية أموال الصندوق عند تقدير العوض الذي تستحقه الشركة المديرة، سواء أكان ذلك العوض نظير استثمار أموال الصندوق، أو إدارة عملياته، ووضع المعايير، والآلية التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك المبدأ.

التزام الشركة المديرة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها، وأعمالها واستثماراتها. [١]

ضوابط التأمين التعاوني الإسلامي:

للتأمين التعاوني الإسلامي ضوابط سبق بعضها في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة، وأعددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا للتأمين الإسلامي يتضمن بيان الأحكام الشرعية للتأمين الإسلامي، وخصائصه وأركانه، ومبادئه، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل شركات التأمين. ولأهميته أنقله كاملا ليكون خاتمة لهذا البحث.

نص المعيار:

١- تعريف التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين التقليدي:

التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على

(١) البيان الختامي للملتقى الأول للتأمين التعاوني (٢-٣).

أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.

وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعًا.

٢- التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي:

التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين، على أساس الوكالة بأجر، وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار.

أ- تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه عن الوكالة، ونسبتها المحددة من الربح

المحقق عن استثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس الوكالة بالاستثمار، وتتحمل الشركة جميع مصروفاتها الخاصة بأعمالها، ومن تلك المصروفات مصروفات استثمار موجودات التأمين.

ب- يختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات واحتياطيات متعلقة بالتأمين وبالفائض التأميني، ويتحملون جميع المصروفات المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين.

٣- العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي:

❁ في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية:

أ- علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل به، هي عقد المشاركة إذا كانت تديره شركة.

ب- العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة، أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.

ج- العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة التزام بالتبرع، والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.

٤- مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية:

يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق:

أ- الالتزام بالتبرع: حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.

ب- قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.

ج - الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين.

د - يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها.

هـ- يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئًا من ذلك الفائض.

و- صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.

ز- أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة.

ح- التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات، أو على أغراض محرمة شرعًا.

ط- تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي.

٥- أنواع التأمين الإسلامي:

١- التأمين على الأشياء: وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمين من الحريق، والسيارات، والطائرات، والمسؤولية، وخيانة الأمانة، وغيرها.

٢- التأمين على الأشخاص في حالتي العجز أو الوفاة المسمى أحيانا بالتكافل، ويقابله (التأمين التقليدي على الحياة).

١- يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي:

أ- طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته المطلوبة للتأمين عليه، والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه.

ب- تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين).

ج- تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق.

٢- في حالة الوفاة توزع المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقاً لما يحدد في الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك، حسب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، أما إن وجدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة طبقاً لأحكام الميراث الشرعية.

٣- يشترط في التأمين لحالة الوفاة أن ينص في وثيقة التأمين على أن المخصص له مبلغ التأمين (المستفيد)، أو الوارث يسقط حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يدًا فيه.

٦- الاشتراك في التأمين:

أ- يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه.

ب- يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على الأسس الفنية للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتاً أو متغيراً، ومبدأ تناسب الاشتراك مع الخطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين.

ج- يشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون محتمل الوقوع، لا متعلقًا بمحض إرادة المشترك، وأن لا يكون متعلقًا بمحرم.

٧- التزامات المشترك في التأمين الإسلامي:

يجب على المشترك (المستأمن) ما يأتي:

أ- تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشركة بما يستجد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد، وإذا ثبت تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من التعويض

كلياً أو جزئياً، أما إذا ثبت أن تقديم البيانات المخالفة للواقع تم على سبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانات التي تثبت صحتها.

ب- دفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة المتفق عليها، وفي حالة امتناع المشترك أو تأخره عن دفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة يكون للشركة الحق في إنهاء الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء.

ج- إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق الخطر المؤمن منه خلال الفترة المتفق عليها في وثيقة التأمين، وإذا لم يتم فيها تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة مناسبة، وإذا لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلي بسبب إخلاله بهذا الالتزام.

٨- الشروط في وثائق التأمين الإسلامي:

أ- لا مانع شرعًا من اشتراط شروط خاصة بالمدد، أو عدم التحمل في حالات معينة، مثل حالة عدم الإبلاغ عن الحادث، أو أن يتحمل المشترك مبلغاً معيناً من التعويض، وتصبح هذه الشروط المنصوص عليها في وثائق التأمين واجبة الوفاء بها ما دامت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضى الاتفاق.

ب- يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاستثناء من التعويض بشرط مراعاة العدالة في الاستثناءات، وحفظ الحقوق، واستبعاد الشروط التعسفية.

٩- التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها :

أ- على الشركة القيام بإدارة عمليات التأمين من إعداد وثائق التأمين، وجمع الاشتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها من الأعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلًا بها بمجرد التوقيع عليه.

ب- يناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق المصلحة، ولا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.

ج - تتحمل الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصروفات التي تخصها، أو تخص استثمار أموالها.

د- يقتطع الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين ويكون من حقوقهم، وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال، ولا يجوز اقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين.

هـ- يجوز تحقيقًا لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهم، أو أرباحها احتياطيات، أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على أن لا تؤول إلى المساهمين، وما يتراكم في حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية.

و- ترجع الشركة على المسئول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو لفعل من

في حكمه، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاوى والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم تحصيله يكون للصندوق.

ز- إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن الشركة تتحمل ما يتحمله المضارب.

ح- في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة، وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوق التأمين، وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين.

ط- يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنشطة التأمين.

ك- لا مانع شرعًا من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في الضرر بما يحقق المصلحة للمشتركين، وفقا لأحكام الصلح المقررة شرعا.

١٠- التعويض:

أ- يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسبما ينص عليه في اللوائح.

ب- عدم الجمع بين التعويض، وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر.

ج- عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه.

د- يقتصر التعويض على الخسائر التي تصيب المشترك في التأمين على الأشياء حسبما هو منصوص عليه في اللوائح، ويشمل التعويض الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها تقديرًا سليمًا بحسب الضرر الفعلي.

١١- الفائض التأميني:

أ- الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين، ويتم التصرف فيه حسبما ورد في البند (٥/ ٥).

ب- في حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملة الوثائق يتم بإحدى الطرق الآتية، على أن ينص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي:

١- التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.

٢- التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلا خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات.

٣- التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة المالية.

٤- التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.

١٢- انتهاء وثيقة التأمين:

❁ تنتهي وثيقة التأمين بإحدى الحالات الآتية:

أ- انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين، ويجوز في التأمين على الأشياء النص على تجدد العقد من تلقاء نفسه إذا لم يقم المشترك قبل انتهاء المدة بزمن محدد بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجديد العقد.

ب- إنهاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حق أي منهما في الإنهاء بإرادة منفردة.

ج- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكًا كليًا في التأمين على الأشياء دون الإخلال بحق المشترك في التعويض بشروطه.

د- وفاة المؤمن عليه في التأمين على الأشخاص (على الحياة) دون الإخلال بحق المستفيد من مزايا التأمين بشروطه[١].



(١) المعايير الشرعية: معيار التأمين الإسلامي (٤٣٦-٤٤١).

هذا ما يسر الله جمعه وترتيبه، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبله مني، ويجعله خالصا لوجهه، ويتجاوز عما بدر من الهفوات.

وفي الختام أتقدم بالشكر إلى الأخ جيره جامع جيسود على ما بذل من جهد في الطبع، والتصحيح، والتصميم، كما أشكر كل من ساهم في هذا البحث بمراجعة، أو إهداء نصح وتوجيه، أو إعانة في الطبع والنشر وأسأل الله أن يجزيهم خيرًا.

وصلى الله على سيدنا محمّد وسلم، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
تقديم د/ أحمد جامع إسماعيل	٥
تقديم الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد	٧
مقدمة	٩
ضوابط المعاملات المالية:	١٣
عقوبات آكل الربا	١٤
وصور الغش والخداع كثيرة ومنها:	١٧
شروط الغرر المنهي عنه:	١٨
بيع المرابحة	٢٣
تعريف المرابحة	٢٣
حكم بيع المرابحة:	٢٥
المرابحة في المصارف الإسلامية:	٢٦
الفروق بين المرابحة العادية والمصرفية:	٢٨
دور المرابحة في الاستثمارات المصرفية:	٢٩
شروط بيع المرابحة:	٣٠
خلاصة ما تضمنه القرار:	٣٢
شروط المرابحة المصرفية:	٣٣

حقيقة القبض: ٣٦
قبض العقار: ٣٦
قبض المنقول: ٣٦
آثار القبض في العقود: ٣٧
القبض مشروط في كل مبيع: ٣٧
علّة المنع من بيع مالا يقبض: ٣٨
مراحل عقد المرابحة: ٤١
نماذج من الضوابط: ٤١
ضمانات المرابحة: ٤٧
أخطاء المرابحة: ٤٨
أسباب الأخطاء الشرعية في بيع المرابحة: ٥٤
وصية من مجمع الفقه الإسلامي للمصارف الإسلامية: ٥٥
توصيات إلى المنفذين للمرابحة: ٥٥
الخصم من الدين مقابل تعجيل الباقي: ٥٦
قرار المجمع الفقه الإسلامي ٦٠
خلاصة ما تضمنه القرار فيما يتعلق بمسألة ضع وتعجل ٦١
التنازل عن جزء من الدين عند حلول الأجل ٦٢
المضاربة ٦٣
تعريف المضاربة: ٦٣
مشروعية المضاربة: ٦٤
حكمة مشروعية المضاربة: ٦٦
الفرق بينها وبين القرض الإنتاجي: ٦٦

الفرق بين المضاربة والإجارة: ٦٧
أركان عقد المضاربة: ٦٨
صفة عقد المضاربة: ٦٨
شروط المضاربة: ٦٩
أ- الشروط المتعلّقة بالعاقدين: ٦٩
ب- الشروط المتعلّقة برأس المال: ٦٩
ج- الشروط المتعلقة بالربح: ٧٠
أنواع المضاربة: ٧٠
تصرف المضارب: ٧١
تعدّد المضارب: ٧٢
تعدّد ربّ المال: ٧٣
النفقات المتعلّقة بالمضاربة: ٧٣
نفقة المضارب: ٧٤
النفقة تكون بالمعروف: ٧٥
المضارب أمين على مال المضاربة: ٧٥
الربح وقاية لرأس المال: ٧٧
استحقاق الربح: ٧٧
المضاربة المشتركة: ٧٧
انتهاء المضاربة: ٨٤
عقد الاستصناع ٨٥
تعريف الاستصناع: ٨٥
مشروعية الاستصناع: ٨٦

حكمة مشروعية الاستصناع: ٨٧
شروط الاستصناع: ٨٧
تكييف عقد الاستصناع: ٨٨
الفرق بينه وبين البيع: ٨٨
الفرق بينه وبين الإجارة: ٨٩
الفرق بينه وبين السلم: ٨٩
الفرق بينه وبين المقاولة: ٨٩
قرار المجمع الفقهي بشأن عقد الاستصناع: ٩٠
استفادة المصارف الإسلامية من عقد الاستصناع: ٩١
الاستصناع الموازي: ٩٢
الفرق بين الاستصناع العادي والاستصناع الموازي: ٩٢
ضوابط عقد الاستصناع: ٩٤
عقد الاستصناع: ٩٥
إبرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد المواعدة ٩٥
صفة عقد الاستصناع وشروطه: ٩٥
محل الاستصناع، وضماناته: ٩٦
أحكام المصنوع: ٩٦
ثمن الاستصناع: ٩٨
الضمانات: ٩٩
ما يطرأ على الاستصناع ١٠٠
التعديلات والإضافات والمطالبات الإضافية: ١٠٠
الإشراف على التنفيذ: ١٠٢

تسليم المصنوع والتصرف فيه: ١٠٢
الاستصناع الموازي: ١٠٤
المشاركة المنتهية بالتمليك ١٠٦
مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك: ١٠٦
الفرق بينها وبين الشركة الدائمة: ١٠٧
فوائد المشاركة المنتهية بالتمليك: ١٠٧
كيفيّة تحقيق هذه الشركة: ١٠٨
صور المشاركة المنتهيّة بالتمليك: ١٠٩
الحكم الشرعيّ للمشاركة المنتهية بالتمليك: ١١٠
شروط المشاركة المنتهيّة بالتمليك: ١١١
قرار المجمع الفقهي الإسلامي: ١١١
أخطاء في الجانب التطبيقي للمشاركة المتناقصة: ١١٤
الإيجار المنتهى بالتمليك: ١١٦
التعريف: ١١٦
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: ١١٧
الفرق بين الإجارة العادية والإجارة المنتهية بالتمليك: ١١٨
الفرق بينها وبين بيع التقسيط: ١١٩
نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك: ١١٩
أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: ١٢١
صور الإجارة المنتهية بالتمليك: ١٢١
تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: ١٢٣
الحكم الشرعي لهذا العقد: ١٢٣

الصور الممنوعة: ١٢٤
الشروط الفاسدة التي تتضمّنها بعض العقود: ١٢٥
الصور الجائزة: ١٢٦
فتوى وقرار في مشروعية هذا العقد: ١٢٨
قرار المجمع الفقهي ١٢٩
المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة: ١٣٢
عقد السّلم **١٣٦**
تعريف السّلم: ١٣٦
مشروعيّة السّلم: ١٣٧
حكمة مشروعيّة السّلم: ١٣٨
أركان السّلم وشروطه: ١٣٨
شروط الصيغة: ١٣٩
شروط العاقدين: ١٤٠
شروط المعقود عليه المشتركة: ١٤٠
شروط رأس مال السلم: ١٤٠
شروط المسلم فيه: ١٤١
الأحكام المترتبة على السّلم: ١٤٣
السّلم المقسط: ١٤٦
توثيق عقد السّلم بالرهن أو الكفيل: ١٤٦
تسليم المسلم فيه: ١٤٧
السّلم الموازي: ١٤٧
قرار مجمع الفقه الإسلامي في السّلم: ١٤٨

أوّلا بشأن السّلم ما يلي: ١٤٨
قرّر ثانيا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم): ١٥٠
كيفيّة استفادة المصارف الإسلاميّة من عقد السلم: ١٥١
الاعتماد المستندي: ١٥٧
تعريف الاعتماد المستندي: ١٥٧
الفرق بين فتح الاعتماد والاعتماد المستندي: ١٥٨
أهمّيّة الاعتمادي المستندي: ١٥٩
الاعتمادات المستنديّة في المصارف الإسلامية: ١٥٩
الضوابط الشّرعية للاعتمادات المستنديّة: ١٦٠
حالات تنفيذ الاعتماد المستندي: ١٦٢
الأجرة على فتح الاعتماد: ١٦٣
استرداد مصروفات الاعتماد: ١٦٤
فتاوى في الاعتمادات المستنديّة: ١٦٤
المعيار الشرعي للاعتماد المستندي: ١٦٧
نص المعيار: ١٦٧
تعريف الاعتماد المستندي: ١٦٧
العقد السابق على فتح الاعتماد ١٧٣
التّأمين التّعاونيّ الإسلاميّ: ١٧٩
أنواعه وأحكامه ١٧٩
تعريف التأمين: ١٨٠
الباعث على التأمين: ١٨٠
أنواع التأمين: ١٨١

الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري: ١٨٣
الحكم الشرعي في التأمين: ١٨٥
أ- حكم التأمين التجاري: ١٨٦
قرار المجمع الفقهي بتحريم التأمين التجاري: ١٨٨
التأمين الاجتماعي: ١٩٧
التأمين التعاوني: ١٩٧
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بإباحة التأمين التعاوني: ٢٠٠
شكل التأمين التعاوني: ٢٠١
أسس التأمين التعاوني: ٢٠٢
الهدف من التأمين التعاوني: ٢٠٤
صندوق أموال التأمين: ٢٠٤
اشتراك المستأمنين في إدارة الشركة: ٢٠٥
مبادئ التأمين التعاوني: ٢٠٥
ضوابط التأمين التعاوني الإسلامي: ٢٠٦
نص المعيار: ٢٠٦
فهرس الموضوعات: **٢١٩**

